

Aula 11

*PC-PR (Agente da Polícia Judiciária)
Direito Constitucional - 2026 (Pós-Edital)*

Autor:
Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

17 de Agosto de 2026

Índice

1) Órgãos do Poder Judiciário (art. 92, CF/88)	3
2) Introdução - Aspectos Geral	6
3) Garantias do Poder Judiciário	8
4) Garantias e Vedações dos Juízes e Estatuto da Magistratura	13
5) Ininterruptabilidade, Órgão especial, "Quinto Constitucional" e Reserva do plenário	24
6) Justiça de Paz e Juizados Especiais	30
7) Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, CF/88)	31
8) Supremo Tribunal Federal (art. 101 e art. 102, CF/88)	40
9) Superior Tribunal de Justiça (art. 104 e art. 105, CF/88)	53
10) Justiça Federal (art. 106 - art. 110, CF/88)	63
11) Justiça do Trabalho (art. 111 - art. 117, CF/88)	69
12) Justiça Eleitoral (art. 118 - art. 121, CF/88)	74
13) Justiça Militar da União (art. 122 - art. 124)	77
14) Tribunais e Juízes dos Estados (art. 125 e art. 126, CF/88)	78
15) Precatórios (Art. 100) - Pós ECs 113 e 114	82
16) Questões Comentadas - Poder Judiciário - FGV	101
17) Lista de Questões - Poder Judiciário - FGV	155



ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

O art. 92, CF/88, relaciona os **órgãos integrantes** do Poder Judiciário.

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

- I - o Supremo Tribunal Federal;
- I-A o Conselho Nacional de Justiça;
- II - o Superior Tribunal de Justiça;
- II-A – o Tribunal Superior do Trabalho
- III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
- IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
- V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
- VI - os Tribunais e Juízes Militares;
- VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

O STF é o **órgão de cúpula** da organização judiciária brasileira, exercendo, simultaneamente, as **funções de Corte Constitucional** e de **órgão máximo** do Poder Judiciário. É interessante notarmos que se trata de funções distintas.

Como Corte Constitucional, o STF atua para solucionar **conflitos jurídico-constitucionais**, protegendo a incolumidade da Constituição. Como exemplo, o STF é o responsável por processar e julgar, originariamente, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Como órgão máximo do Poder Judiciário, o STF julga **casos concretos** em última instância. Exemplificando, o STF é o responsável por processar e julgar, nos crimes comuns, os Deputados e Senadores.

Na **estrutura hierárquica** do Poder Judiciário, logo abaixo do STF, estão os **Tribunais Superiores**: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Superior Tribunal Militar (STM).

Enquanto o STF é o guardião da Constituição Federal, o **STJ** pode ser considerado o **guardião do direito objetivo federal**. Os outros Tribunais Superiores (TST, TSE e STM), por sua vez, são as instâncias recursais superiores, respectivamente, da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e da Justiça Militar.

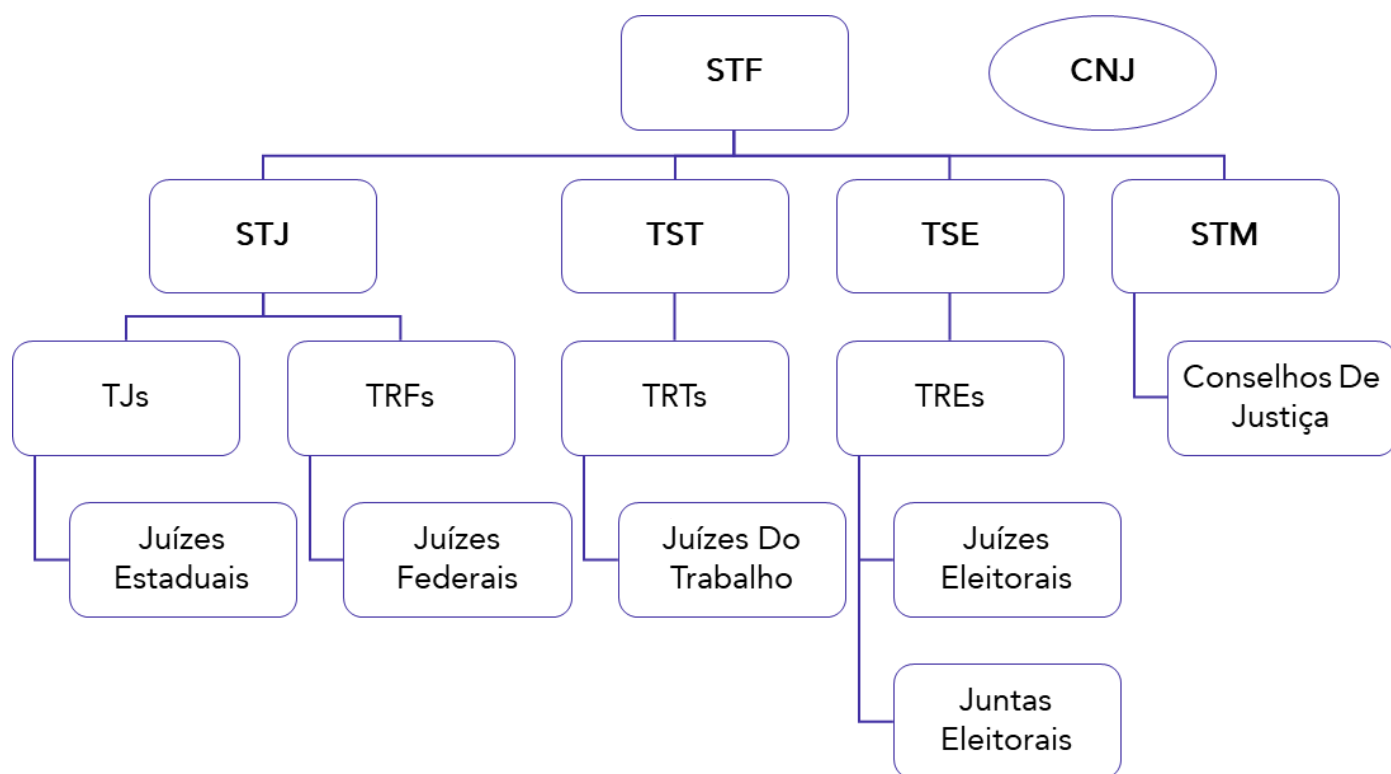
FIQUE ATENTO!



Em 12 de junho de 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 92/2016, que **inseriu o TST** no rol de órgãos do Poder Judiciário. Até então, o TST não aparecia no rol do art. 92.



O esquema a seguir mostra como é a estrutura do Poder Judiciário, cuja Corte Máxima é o STF:



Para que as funções do Poder Judiciário possam ser desempenhadas com maior eficiência, a sua jurisdição divide-se em **Justiça Comum** e **Justiça Especial**. Desdobrando ainda mais, temos o seguinte:

a) **Justiça Comum**: abrange a Justiça Estadual (composta pelos Tribunais de Justiça – TJs e Juizes de Direito) e a Justiça Federal (composta pelos Tribunais Regionais Federais – TRFs e Juizes Federais).

b) **Justiça Especial**: abrange a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.

O **STF** e os **Tribunais Superiores** (STJ, TSE, TST e STM) têm sede em Brasília e **jurisdição em todo o território nacional**. Isso quer dizer que suas decisões alcançam pessoas e bens em qualquer ponto do território brasileiro. São, em razão disso, chamados de **órgãos de convergência**.

Cabe destacar que o **STF** e o **STJ** são denominados **órgãos de superposição**. Isso, porque, embora eles não pertençam a nenhuma Justiça (Comum ou Especial), suas **decisões se sobrepõem às proferidas pelos órgãos inferiores** das Justíças comum e especial.

FIQUE ATENTO!



Destacamos, a seguir, alguns detalhes que você precisa ter em mente:

- 1) Quando falamos em **Tribunais Superiores**, estamos nos referindo ao **STJ**, **TST**, **TSE** e **STM**. O STF não é um Tribunal Superior, mas sim o Tribunal Supremo.
- 2) Dentre os Tribunais Superiores, o único que **não integra nenhuma Justiça** (Comum ou Especial) é o **STJ**.
- 3) O juiz singular é considerado um **órgão** do Poder Judiciário.

Falta, ainda, falarmos sobre o **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**. Criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o CNJ é o **órgão de controle interno** do Poder Judiciário. É responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

O CNJ, assim como o STF e os Tribunais Superiores, tem sede na capital federal (Brasília). Porém o CNJ **não exerce jurisdição**. Apesar disso, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, ele **integra a estrutura do Poder Judiciário**, na condição de órgão de controle interno desse Poder.

Por último, vale destacar que, embora cada uma das “Justiças” tenha seu espaço próprio de atuação, a **estrutura do Poder Judiciário** é considerada **unitária, nacional**.¹ Referendando esse entendimento, transcrevemos abaixo trecho de decisão do STF:

“O pacto federativo não se desenha nem expressa, em relação ao Poder Judiciário, de forma normativa idêntica à que atua sobre os demais Poderes da República. Porque a Jurisdição, enquanto manifestação da unidade do poder soberano do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível, é doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo senão por metáforas e metonímias, ‘Judiciários estaduais’ ao lado de um ‘Judiciário federal’.

A divisão da estrutura judiciária brasileira, sob tradicional, mas equívoca denominação, em Justiças, é só o resultado da repartição racional do trabalho da mesma natureza entre distintos órgãos jurisdicionais”.²

FIQUE ATENTO!



Apesar de não estarem expressamente elencados no rol de órgãos do art. 92 da CF/88, os **juízes de paz** integram o Poder Judiciário (STF, ADI 954, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2011). A justiça de paz está prevista no art. 98, inciso II, da CF/88.

¹ TAVARES, André Ramos. *Manual do Poder Judiciário Brasileiro*. 2012, p.135

² ADI 3367/DF. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 13.04.2005.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Introdução

Aspectos Gerais

O Poder Judiciário é o responsável pelo exercício de uma das funções políticas do Estado: a **função judicial ou jurisdicional**. É o Poder Judiciário competente para **exercer a jurisdição**, solucionando conflitos e “dizendo o Direito” diante de casos concretos.

A aplicação do Direito **não é, todavia, o que distingue o Poder Judiciário dos demais Poderes**. Em certa medida, essa é uma tarefa também realizada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Para Konrad Hesse, o que singulariza o Poder Judiciário é a capacidade de **prolatar decisão autônoma**, de forma autorizada e, por isso, **vinculante**, em casos de direitos contestados ou lesados.¹

No Brasil, adota-se o **sistema inglês de jurisdição**. Nesse modelo, **apenas o Poder Judiciário faz coisa julgada material**, isto é, decide casos concretos com definitividade. Vigora o princípio da **inafastabilidade de jurisdição**, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV). É diferente do contencioso administrativo (sistema francês), no qual certas matérias são decididas com definitividade por órgãos da Administração Pública, não sendo cabível recurso ao Judiciário.

Por mais que se possa querer, o Direito positivo é **incapaz de abarcar toda e qualquer conduta humana**. Normas genéricas e abstratas não conseguem, sozinhas, regular a infinidade de casos concretos que ocorrem no dia a dia. “Dizer o Direito” aplicável a uma lide, não é, portanto, tarefa simples. Ao contrário, é missão complexa, que impõe ao Poder Judiciário a necessidade de **interpretar o Direito**.

Exercer a jurisdição é **função típica** do Poder Judiciário. Segundo Dirley da Cunha Júnior, a **jurisdição** é uma atividade que tem as seguintes **características**²:

- a) **secundária**: Os conflitos devem ser, primariamente, resolvidos pelas partes em litígio. O Poder Judiciário, ao exercer a jurisdição, estará realizando uma atividade que deveria, primariamente, ter sido feita pelas partes.
- b) **instrumental**: A jurisdição é o meio (instrumento) do qual se vale o Direito para impor-se a todos.
- c) **desinteressada**: Ao exercer a atividade de jurisdição, o Poder Judiciário não cede aos interesses de nenhuma das partes litigantes. Ao contrário, o Poder Judiciário age segundo o Direito.
- d) **provocada**: O Poder Judiciário não age de ofício. O exercício da jurisdição depende de provocação, em razão do princípio da inércia.

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. 2011. p. 963-964.

² CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6 ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2012, p. 1107-1108.



Em definição mais completa, Fredie Didier Jr. afirma que *“a jurisdição é a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o Direito de modo imperativo e criativo (reconstrutivo), reconhecendo / efetivando / protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível”*.³

Além da sua função típica de jurisdição, o Poder Judiciário também exerce as **funções atípicas** de legislar e de administrar. A **atividade de legislar** se manifesta quando os Tribunais editam os seus Regimentos Internos, que são considerados normas primárias. Já o exercício da **atividade administrativa** ocorre, por exemplo, quando um Tribunal realiza uma licitação, celebra um contrato administrativo ou, ainda, faz um concurso público para ingresso de novos servidores.

O Poder Judiciário no Estado Social e no Estado Constitucional

Com o advento do **Estado Social** e do **Estado Constitucional**, o Poder Judiciário ganhou **maior relevância na manutenção da ordem social**. Até então, as funções do Judiciário eram meramente secundárias, relegadas a segundo plano, se comparadas com as do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

No **Estado Social**, o papel estatal não se limita, tão somente, a garantir as liberdades públicas (liberdades negativas). Na verdade, vai muito além disso. O Estado passa a ser **intervencionista** (prestacionista), ofertando bens e serviços aos indivíduos. Nesse modelo, o Estado adquire a responsabilidade de garantir que todos terão acesso aos direitos sociais como, por exemplo, educação e saúde.

Se o Estado deixa de atuar, permanecendo inerte na oferta dos direitos sociais, o indivíduo poderá acionar o Poder Judiciário. O Estado-juiz é chamado a atuar, **concretizando**, então, **os direitos sociais** previstos na Constituição. No Estado Social, portanto, a atuação do Poder Judiciário direciona-se para garantir o **“mínimo existencial”**, ou seja, garantir as condições mínimas para uma existência humana digna.

No **Estado Constitucional**, por sua vez, atribui-se papel central à Constituição, vista como fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Surge, aqui, a noção de **controle de constitucionalidade**, baseada na lógica de que todas as normas devem ser compatíveis com o texto da Constituição, sob pena de serem consideradas inválidas.

Os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a partir desse momento, podem ser **submetidos ao controle do Poder Judiciário**. Passa-se a falar na existência de uma **“Justiça Constitucional”**, responsável pela curatela da Constituição, é dizer, responsável por garantir-lhe a supremacia. É um novo papel atribuído ao Poder Judiciário.

Nesse modelo de Estado Constitucional, o Poder Judiciário **não se limita mais a solucionar conflitos intersubjetivos** (entre pessoas). A missão do Judiciário passa a ser mais ampla, direcionada para a **garantia dos direitos fundamentais**, dos **valores constitucionais** e, em última instância, do próprio **Estado democrático de direito**. O Poder Judiciário torna-se, assim, verdadeiro garantidor da integridade do ordenamento jurídico.

³ DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. 17. ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2015, p. 153.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Garantias do Poder Judiciário

A **atividade jurisdicional** é de extrema relevância para a ordem jurídica, uma vez que cabe ao Poder Judiciário exercer o último **controle da atividade estatal**, seja ela proveniente do Poder Legislativo ou da Administração Pública.¹

Também é inegável o importante papel do Judiciário na **proteção da dignidade da pessoa humana**, notadamente no exercício da sua **função contramajoritária**. Note-se que, por meio dessa função, o Poder Judiciário protege as minorias contra abusos cometidos pelo “governo da maioria” (leis emanadas do Poder Legislativo).

Em virtude de tão destacadas tarefas, o Poder Judiciário precisa atuar com **independência e imparcialidade**. Disso decorrem as garantias que lhe são ofertadas pela Constituição Federal. Por meio delas, o Poder Judiciário e os próprios juízes poderão atuar livres de pressões externas de outros Poderes.

Segundo o Prof. José Afonso da Silva, as **garantias do Judiciário** são de 2 (dois) tipos: **institucionais** (que protegem o Judiciário como instituição) e **funcionais ou de órgãos** (que protegem os magistrados, individualmente considerados).

Garantias Institucionais (ou Garantias do Poder Judiciário)

A Constituição Federal de 1988 prevê várias **garantias institucionais** do Poder Judiciário. Dentre elas, citamos as seguintes:

- a) Previsão constitucional de que constitui **crime de responsabilidade do Presidente da República** os atos que atentam contra o livre exercício do Poder Judiciário (art. 85, II, CF).
- b) **Vedação de que medida provisória ou lei delegada** discipline as garantias dos magistrados (art. 62, § 1º, I, “c” e art. 68, § 1º, I, CF).
- c) **Autonomia organizacional e administrativa** (art. 96, CF).
- d) **Autonomia financeira** (art. 99, CF).

Iremos concentrar nossa atenção no estudo da autonomia organizacional e administrativa e da autonomia financeira. Essas são, sem dúvida alguma, as garantias institucionais mais importantes do Poder Judiciário.

A **autonomia organizacional e administrativa** se revela no **poder de autogoverno** que a Constituição conferiu aos tribunais do Poder Judiciário (art. 96, I, CF/88).

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6 ed. 2011. p. 964-965.



Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

- a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
- b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
- c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
- d) propor a criação de novas varas judiciárias;
- e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
- f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

O art. 96 fala genericamente em “tribunais”, o que nos indica que esse dispositivo se aplica a **qualquer Tribunal do Poder Judiciário**, sejam eles tribunais de segunda instância (TJs, TRFs, TRTs e TREs), Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM) e até mesmo o STF.

Assim, todos os **Tribunais detêm ampla competência** em matéria administrativa. Como exemplo, os Tribunais têm competência para **prover os cargos** de magistrados e os cargos necessários à administração da Justiça. Da mesma forma, os Tribunais têm competência privativa para conceder **licença, férias e outros afastamentos** a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados.

Para que fique mais claro, vamos a um exemplo. Imagine que João tenha o sonho de se tornar Juiz de Direito. Ele faz o concurso para Juiz Substituto do Estado de São Paulo e é aprovado. Uma vez aprovado, ele será nomeado pelo TJ/SP, tribunal ao qual estará administrativamente vinculado. Quando João for tirar férias, é o TJ/SP que irá concedê-las.

Vale destacar também que, em homenagem à autonomia administrativa, a escolha dos **órgãos diretivos** compete **privativamente** ao próprio tribunal, conforme o entendimento do STF na ADI 3.976/SP.

Ainda sobre a autonomia organizacional e administrativa, a CF/88 prevê que o **STF, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça** podem **propor ao Legislativo**, observados os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

- A alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
- A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados;



- A fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
- A criação ou extinção dos tribunais inferiores;
- A alteração da organização e da divisão judiciária.

FIQUE ATENTO!



Ao dizer que compete ao STF, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça “*propor ao Poder Legislativo*”, a Constituição Federal está atribuindo aos mencionados Tribunais a **iniciativa de projetos de lei** sobre essas matérias.

Por exemplo, o STF detém a iniciativa para apresentar ao Congresso Nacional projeto de lei alterando a remuneração de seus Ministros.

A **autonomia financeira** do Poder Judiciário está expressa no art. 99, CF/88, e consiste na possibilidade de que os tribunais **elaborem suas propostas orçamentárias** dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites



estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

No âmbito da União, o encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Executivo será feito pelos **Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores**. Em âmbito estadual, a proposta orçamentária será encaminhada ao Executivo pelos **Presidentes dos Tribunais de Justiça**.

Mas por que essas propostas orçamentárias são encaminhadas ao Poder Executivo?

Porque é o **Poder Executivo que detém a iniciativa das leis orçamentárias**. É o Poder Executivo o responsável por apresentar o projeto de Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional. O órgão responsável por consolidar as propostas orçamentárias é o Ministério do Planejamento.

Se a proposta orçamentária **não for encaminhada pelo Poder Judiciário dentro do prazo** estabelecido na LDO, o Poder Executivo considerará os **valores do ano anterior** (valores previstos na LOA que está em vigor).

E se a proposta orçamentária do Poder Judiciário for encaminhada em desacordo com os limites estabelecidos na LDO?

Nesse caso, caberá ao Poder Executivo "*fazer cortes*" na proposta do Judiciário. Em outras palavras, o **Poder Executivo procederá aos ajustes necessários** para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

Note que, no art. 99, § 5º, a CF/88 fixa uma exceção para a **realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites** estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Poderão exceder os limites estabelecidos pela LDO as despesas previamente autorizadas pela abertura de **créditos suplementares ou especiais**.

HORA DE PRATICAR!



(Senado Federal – 2022) O Poder Judiciário deve encaminhar a sua proposta orçamentária ao Poder Legislativo, que irá apreciá-la em conformidade com os balizamentos oferecidos pelo sistema.

Comentários:

O Poder Judiciário deve encaminhar a sua proposta orçamentária ao Poder Executivo, o qual, caso não sejam observados os limites da lei de diretrizes orçamentárias, procederá aos ajustes necessários, nos termos do art. 99, § 4º, da CF/88. Questão errada.

(TCE-CE – 2015) Cabe aos Tribunais elaborar suas propostas orçamentárias, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, competindo-lhes também eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.



Comentários:

Essa é uma excelente questão para testarmos nosso conhecimento. Ela traz, essencialmente, duas informações importantes:

- Os tribunais *elaboram suas propostas orçamentárias* dentro dos limites estipulados na LDO (art. 99, § 1º, CF/88).
- Os tribunais têm competência para *eleger seus órgãos diretivos* e *elaborar seus regimentos internos* (art. 96, I, "a"). Questão correta.

(TCE-CE – 2015) As propostas orçamentárias encaminhadas pelos Tribunais em desacordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser objeto de ajustes pelo Poder Executivo, que deverá restituí-las aos Tribunais competentes para que promovam sua adequação no prazo legal, competindo, ainda, aos Tribunais propor ao Poder Legislativo a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes.

Comentários:

Caso as propostas orçamentárias encaminhadas pelos Tribunais estiverem em *desacordo com os limites estipulados na LDO*, o Poder Executivo *procederá aos ajustes* necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Questão errada.

(TRT-MG – 2015) Caso os Tribunais competentes não encaminhem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo legal, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Comentários:

Se os Tribunais *não encaminharem as propostas orçamentárias dentro do prazo legal*, o Poder Executivo irá considerar os *valores previstos na lei orçamentária vigente*, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO. Questão correta.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Garantias e vedações dos juízes e Estatuto da Magistratura

Garantias Funcionais (ou Garantias dos Magistrados)

As garantias funcionais têm como objetivo central garantir a independência e imparcialidade dos juízes no exercício de suas funções, o que é um elemento central para a **ampliação do direito ao acesso à Justiça**. A existência de magistrados independentes e imparciais é, afinal, condição imprescindível para que o Poder Judiciário possa fazer com que **direitos e deveres sejam respeitados**.

E quais são as garantias funcionais dos magistrados?

As garantias funcionais estão elencadas no art. 95, CF/88, e consistem em verdadeiras **prerrogativas atribuídas aos magistrados**.

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Vitaliciedade

A **vitaliciedade** é uma garantia de que o magistrado não será destituído do cargo, salvo em caso de exoneração por **sentença judicial transitada em julgado**. Uma vez adquirida a vitaliciedade, um mero processo administrativo não será suficiente para que o juiz seja afastado do seu cargo. Assim, o magistrado pode atuar com independência, tendo a garantia de que seu cargo está protegido mesmo após tomar decisões contrárias a grupos que detêm o poder político-econômico em uma sociedade.

FIQUE ATENTO!



Note que, mesmo após adquirida a vitaliciedade, o magistrado poderá perder o seu cargo. No entanto, para isso, **será necessária decisão judicial definitiva**. Uma decisão administrativa ou uma decisão judicial de primeira instância **não pode determinar a perda do cargo do juiz**.



Essa regra, entretanto, comporta uma exceção, que é a **perda de cargo por determinação do Senado Federal**, no caso de crime de responsabilidade cometido pelos Ministros do STF ou pelos membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Veja que, nesse caso, a decisão que determina a perda do cargo não é uma decisão judicial.

E como é adquirida a vitaliciedade?

No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida **após 2 (dois) anos de exercício**. Durante esse período, o juiz estará em estágio probatório, podendo **perder o cargo por deliberação do Tribunal** ao qual esteja vinculado. Por exemplo, Marcos foi aprovado no concurso de Juiz-Substituto de São Paulo. Tomando posse, tem início o seu estágio probatório de 2 anos. Durante esse período, o Tribunal de Justiça de São Paulo poderá, administrativamente, decidir pela perda do cargo do jovem juiz Marcos.¹

Nem todos os juízes, todavia, ingressam na Magistratura pelo primeiro grau. Há **aqueles que não são juízes de carreira** e que se tornam magistrados porque foram nomeados membros de um Tribunal. É o caso, por exemplo, dos Ministros do STF, que são nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado. Também é o caso dos membros de Tribunal que são nomeados pela regra do **"quinto constitucional"**, que determina que um quinto dos lugares dos TRFs e dos TJs será composto de membros do Ministério Público e da Advocacia.

Para esses magistrados, a **vitaliciedade é adquirida na posse**, ou seja, não há que se falar em estágio probatório. Desde o momento da posse, somente poderão perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado.

Inamovibilidade

A inamovibilidade **impede que o juiz seja removido** de um cargo para outro, **salvo motivo de interesse público**. Assim, interesses políticos não poderão motivar a remoção de um magistrado. Um juiz mais severo não poderá, por exemplo, ser removido de um cargo para outro a fim de que não seja mais responsável pelo julgamento de um processo que tramita em sua vara. Nesse sentido, é uma garantia que está em **íntima conexão com o princípio do "juiz natural"**.

A inamovibilidade **não é um direito absoluto**. A Constituição Federal de 1988 menciona que o juiz poderá ser removido por **motivo de interesse público**. É o que prevê o art. 93, VIII, CF/88, segundo o qual *"o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa"*.

Embora a Constituição seja silente a respeito, o magistrado poderá ser **removido a pedido ou em razão de promoção**. Observe-se, porém, que, em nome da inamovibilidade, o **magistrado poderá negar a promoção**, quando assim considerar adequado.

Ao contrário da vitaliciedade, **não há prazo para aquisição da inamovibilidade**. Desde a posse do magistrado, seja no primeiro grau ou em um Tribunal, ele já poderá usufruir dessa garantia.

A Emenda Constitucional nº 130, de 3 de outubro de 2023, modificou a redação do inciso VIII-A e incluiu o inciso VIII-B no art. 93 do texto constitucional. Com essas modificações, a Carta

¹ Segundo a Lei Orgânica da Magistratura, a decisão de perda do cargo do magistrado em estágio probatório será tomada pelo quórum de 2/3 dos membros do Tribunal ao qual estiver vinculado.



Magna passou a prever a possibilidade de **permuta** entre **juízes estaduais de diferentes tribunais**. Antes, apenas juízes federais e do Trabalho podiam pedir permuta.

Quanto aos juízes estaduais, antes da EC nº 130/2023, era possível a mudança de comarca apenas dentro do mesmo Tribunal de Justiça (ou seja, apenas dentro do mesmo Estado). Se o magistrado tivesse interesse em exercer a judicatura em outro Estado, teria que obrigatoriamente ser aprovado em outro concurso público do Poder Judiciário do Estado que almejava trabalhar. Agora passou a ser permitida a **permuta entre juízes estaduais de Tribunais de Justiça distintos**. É bom frisar que a permuta exige a **concordância** dos magistrados envolvidos.

Atente-se que remoção e permuta são institutos **diferentes**. Enquanto a permuta demanda a concordância entre dois magistrados que possuem mútuo interesse em trocar os respectivos locais de exercício de suas funções, a remoção se dá por razões de **interesse público**, ou então em razão de promoção do magistrado. A EC nº 130/2023 em nada alterou as regras aplicáveis à remoção.

A redação dos incisos VIII-A e VIII-B do art. 93 da CF/88 após a promulgação da EC nº 130/2023 é a seguinte:

Art. 93 (...)

VIII-A - a remoção a pedido de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição;

VIII-B - a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição;

Note que a permuta pode acontecer até mesmo entre juízes de segundo grau (desembargadores do Tribunal de Justiça, por exemplo).

Irredutibilidade de Subsídios

Os servidores públicos, em geral, gozam da garantia de que seus vencimentos e subsídios são irredutíveis (art. 37, XV). Não é diferente para os magistrados, que gozam da garantia de **irredutibilidade de subsídios**. Por meio dessa garantia, busca-se **proteger a remuneração dos juízes** contra qualquer tipo de retaliação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo.

A proteção se limita ao **valor nominal** dos subsídios. Não há proteção ao valor real, ou seja, os subsídios dos magistrados não estão protegidos contra os efeitos inflacionários. Essa é a tese que prevalece no STF e na doutrina.

INDO MAIS FUNDO!



O Supremo Tribunal Federal julgou **inconstitucionais** normas estaduais que fixam **limites etários** (máximo e mínimo) como requisito para o **ingresso na carreira da magistratura**. Segundo a Corte, tais disposições violam o art. 93, inciso I, da CF/88. (ADI 5329/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 14.12.2020).

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) A CF assegura a juízes e promotores vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo.

Comentários:

De acordo com o art. 95, inciso I, da CF/88, os juízes gozam da garantia da vitaliciedade. Ademais, o art. 128, § 5º, assegura o mesmo direito aos membros do Ministério Público, tal quais os promotores. Questão correta.

(TJDFT – 2015) A garantia de inamovibilidade, prevista na CF, alcança juízes e desembargadores titulares, mas não se estende a juízes substitutos.

Comentários:

Não há prazo para aquisição da inamovibilidade. Desde a posse do magistrado, seja no primeiro grau ou em um Tribunal, ele já poderá usufruir dessa garantia. Assim, os juízes substitutos também fazem jus à inamovibilidade. Questão errada.

(SEAP-DF – 2015) No primeiro grau, a vitaliciedade só será adquirida após, no mínimo, três anos de exercício.

Comentários:

No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida **após 2 (dois) anos** de exercício. Questão errada.

(SEFAZ-BA – 2014) Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após três anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.

Comentários:

No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida **após 2 anos de exercício**. Durante esse período de 2 anos, o magistrado poderá perder o cargo mediante deliberação do Tribunal ao qual estiver vinculado. Adquirida a vitaliciedade, o juiz somente poderá perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Questão errada.

(DPE-PR – 2014) A inamovibilidade é uma garantia de independência do Poder Judiciário, garantindo ao magistrado a impossibilidade de remoção sem seu consentimento. Contudo, tal garantia é relativa, uma vez que o próprio texto constitucional possibilita que haja a remoção por



interesse público, mediante voto de dois terços do respectivo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa.

Comentários:

A inamovibilidade não é garantia absoluta, uma vez que é possível a remoção por interesse público. Para isso, será necessária decisão por **maioria absoluta** do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, sendo assegurada ampla defesa. Questão errada.

Vedações aos Magistrados

As vedações aos magistrados têm fundamento em **imperativos de ordem ética**, impedindo a ocorrência de situações que **põem em dúvida a confiança** no exercício da função jurisdicional pelo magistrado.

Ao tratar das vedações aos magistrados, o STF entendeu que *“as vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado, proteger o próprio Poder Judiciário, de modo que seus integrantes sejam dotados de condições de total independência e, de outra parte, garantir que os juízes dediquem-se, integralmente, às funções inerentes ao cargo, proibindo que a dispersão com outras atividades deixe em menor valia e cuidado o desempenho da atividade jurisdicional, que é função essencial do Estado e direito fundamental do jurisdicionado.”*²

O art. 95, parágrafo único, da CF/88, estabelece as diversas **vedações aos magistrados**:

Art. 95 (...)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

- I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
- II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
- III - dedicar-se à atividade político-partidária.
- IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
- V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

a) O juiz não pode exercer **nenhum outro cargo ou função**, ou seja, aos magistrados é **vedada a acumulação de cargos públicos**. A única exceção, em que a acumulação será lícita, é o exercício da função de magistério.

Na ADI nº 3.126/DF, o STF foi chamado a apreciar a constitucionalidade da Resolução nº 336/2003, do Conselho da Justiça Federal. A norma em questão dispunha sobre o acúmulo do exercício da magistratura com o exercício do magistério, prevendo que, no âmbito da Justiça Federal, os juízes somente poderiam exercer uma **única** função de magistério.

² MS 25.938, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julgamento em 24.04.2008, Plenário.



Nos exatos termos da CF/88, **aos juízes é vedado exercer**, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo **uma de magistério**. A questão é a seguinte: o artigo "uma" estaria ou não se referindo a uma "única função de magistério"?

Segundo o STF, a interpretação mais adequada é a de que o texto constitucional quis "*impedir o exercício de outra atividade que não a de magistério*". Dessa forma, **não há que se observar a restrição a uma "única" função de magistério**. O magistrado poderá exercer "mais de uma" função de professor, o que, todavia, não poderá prejudicar os afazeres da atividade judicante.

b) Os juízes **não podem receber**, a qualquer título ou pretexto, **custas ou participação** em processo. Com isso, impede-se que os magistrados tornem-se interessados nos valores envolvidos nas causas e, dessa forma, decidam com base em motivações de ordem financeira.

c) Há **vedação absoluta** a que os juízes se dediquem à **atividade político-partidária**. Caso decida se dedicar a essa atividade, deverá o juiz se **afastar definitivamente da magistratura**, mediante aposentadoria ou exoneração, sob pena de perda do cargo (LC nº 35/79, art. 26, II, "c"). Segundo o TSE, o magistrado não pode sequer se filiar a partido político.³

d) É **vedado aos juízes receber**, a qualquer título ou pretexto, **auxílios ou contribuições** de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

e) Aos juízes é **vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou**, antes de decorridos 3 (três) anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Essa vedação é chamada de "**quarentena de saída**".

Suponha que o Desembargador Paulo Sérgio tenha se aposentado. Ele era membro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A pergunta é: ele poderá exercer a advocacia assim que se aposentar?

Sim, poderá exercer a advocacia. Porém, para exercer a advocacia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ele precisará aguardar 3 (três) anos. Já o exercício da advocacia perante outro juízo ou Tribunal é plenamente admissível desde o momento em que ele deixar o cargo.

Como é de se notar, a "quarentena" **visa evitar situações de suspeição** quanto ao bom funcionamento do Judiciário, garantindo a este, mais uma vez, **independência e imparcialidade**.⁴

HORA DE PRATICAR!



(SEAP-DF – 2015) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), os magistrados não podem exercer o magistério em mais de uma instituição, sendo-lhes vedado lecionar em uma instituição privada e em uma pública simultaneamente.

Comentários:

³ Resolução nº 19.978, de 1997.

⁴ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. 2011. p. 970-971.



O entendimento do STF é o de que os magistrados *poderão exercer “mais de uma”* função de magistério. A CF/88 não estabeleceu restrição a “uma única” função de magistério. Questão errada.

O Estatuto da Magistratura

O Poder Judiciário deve ser organizado com base no Estatuto da Magistratura, o qual deve ser estabelecido por meio de **lei complementar**, de **iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF)**. Até o momento, essa lei complementar não foi editada, motivo pelo qual o Estatuto da Magistratura é definido por uma lei complementar editada antes da CF/88: a Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura).

JURISPRUDÊNCIA



É **inconstitucional** — por violar a competência da União para dispor sobre a magistratura brasileira — **norma estadual** que cria nova vantagem remuneratória (benefício de permanência em atividade) para os magistrados do Poder Judiciário local [ADI 2952/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 31.3.2023, às 23:59].

É **inconstitucional**, por disciplinar matéria concernente ao Estatuto da Magistratura, **norma estadual** que prevê a adoção do maior tempo de serviço público como critério de desempate para a promoção de magistrados [ADI 6772/AL, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 23.9.2022, às 23:59].

É **inconstitucional** **norma estadual** que impõe a necessidade de prévia autorização do órgão colegiado do tribunal competente para prosseguir com investigações que objetivam apurar suposta prática de crime cometido por magistrado [ADI 5331/MG, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 3.6.2022, às 23:59].

O Estatuto da Magistratura deverá observar **princípios gerais** definidos pelo art. 93, CF/88. A seguir, comentaremos sobre cada um desses princípios, verdadeiras regras de organização do Poder Judiciário.

Ingresso na Carreira

O ingresso na carreira da magistratura ocorrerá mediante **concurso público de provas e títulos**, com a **participação da OAB** (Ordem dos Advogados do Brasil) em todas as fases. O cargo inicial é o de juiz-substituto e exige-se do bacharel em direito, no mínimo, **3 (três) anos de atividade jurídica**.



Art. 93 (...)

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

Algumas observações são necessárias sobre esse comando constitucional:

a) O concurso público para ingresso na carreira da magistratura deverá ser obrigatoriamente de **provas e títulos**. Não se admite que o concurso para juiz substituto seja apenas de provas.

b) O **concurso público** como requisito para o ingresso na carreira da magistratura revela que o legislador constituinte optou pelo **critério da meritocracia**. Por incrível que pareça, há críticas a essa forma de provimento. Há argumentação doutrinária no sentido de que, *"em uma sociedade imersa em um paradigma padrão-democrático, qualquer forma de provimento que não seja pelo voto popular direto torna-se, inexoravelmente, objeto de desconfiança, quando o respectivo cargo importe em tomar decisões que afetarão as relações sociais"*.⁵ Dessa forma, há autores que argumentam que, em razão do provimento dos cargos da magistratura não ser pelo voto popular, faltaria legitimidade democrática ao Poder Judiciário.

c) A Constituição Federal de 1988 **requer 3 (anos) de atividade jurídica** para o ingresso na carreira da magistratura.

O **termo inicial** para a contagem desse prazo é a **conclusão do curso de Direito** (colação de grau), ou seja, nenhuma atividade anterior é considerada para fins do cálculo do tempo de atividade jurídica. A comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica deverá ocorrer na **data da inscrição definitiva** no concurso.

Ressalte-se que a definição do que se considera atividade jurídica, para fins de ingresso na carreira da magistratura, está prevista na Resolução CNJ nº 75/2009.

d) A OAB deve participar em **todas as fases** do concurso.

Promoção

Os órgãos do Poder Judiciário exercem seu poder (jurisdição) em um determinado **espaço territorial**. O juiz de direito, que é o órgão de 1º grau de jurisdição, **exerce seu poder em uma comarca**, que pode abranger um ou mais municípios.

As comarcas são classificadas, administrativamente, em **entrâncias**, conforme sua importância. As comarcas de 1ª entrância serão aquelas menos importantes, em que há um movimento forense menor. Em seguida, teremos as comarcas de 2ª entrância e as comarcas de entrância especial.

Quando alguém ingressa na carreira da magistratura, ele irá exercer suas funções de juiz em uma comarca "menorzinha", de 1ª entrância. Depois de um tempo, ele é promovido e passa a exercer suas funções em uma comarca mais importante, de 2ª entrância. E assim sucessivamente...

⁵ TAVARES, André Ramos. *Manual do Poder Judiciário Brasileiro*. 2012, p. 28-29.



A Constituição Federal de 1988 prevê justamente isso. Segundo o art. 93, II, a **promoção na carreira** da magistratura será **de entrância para entrância**, alternadamente, por **antiguidade e merecimento**, atendidas as seguintes regras:

- a) **Promoção obrigatória** do juiz que figurar por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em **lista de merecimento**;
- b) **Promoção por merecimento** com requisitos de **2 (dois) anos de exercício** na respectiva entrância e integrar, o juiz, o primeiro quinto da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.
- c) **Aferição do merecimento** conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;
- d) Na apuração de antiguidade, o **tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo** pelo voto fundamentado de **dois terços de seus membros**, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
- e) **Não será promovido** o juiz que, injustificadamente, **retiver autos em seu poder além do prazo legal**, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.

E como se dá o acesso aos Tribunais? Em outras palavras, como um juiz de carreira poderá se tornar membro de um Tribunal?

Segundo o art. 93, III, o **acesso aos tribunais de segundo grau** far-se-á por **antiguidade e merecimento**, alternadamente, apurados na última ou única entrância.

A CF/88 prevê, ainda, a existência de **cursos oficiais** de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, sendo **etapa obrigatória do processo de vitaliciamento** a participação em cursos oficiais ou reconhecidos por escola de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Estrutura Remuneratória

A remuneração dos magistrados é recebida na forma de **subsídio**, uma vez que o art. 39, § 4º, estabelece que "o **membro de Poder**, o **detentor de mandato eletivo**, os **Ministros de Estado** e os **Secretários Estaduais e Municipais** serão remunerados exclusivamente por **subsídio fixado em parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

O subsídio dos Ministros do STF é o **teto remuneratório** de toda a Administração Pública, nos diversos níveis federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Assim, nenhum servidor público poderá receber uma remuneração superior ao subsídio mensal dos Ministros do STF.

O art. 93, V, CF/88, prevê outras duas regras importantes a respeito do **subsídio de membros do Poder Judiciário**:

- a) O **subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores** corresponderá a **95% do subsídio mensal** fixado para os Ministros do STF.
- b) Os **subsídios dos demais magistrados** serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não



podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, **nem exceder a 95%** (noventa e cinco por cento) **do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores**.

FIQUE ATENTO!



Veja que o art. 93, V, estabelece dois tetos: um para os Ministros dos Tribunais Superiores (**95% do subsídio dos Ministros do STF**) e outro para os demais magistrados (**95% do subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores**).

No âmbito das ADIs nº 3.854/DF e 4.014/DF, o STF foi chamado a apreciar importante questão em torno do **subteto remuneratório** do Poder Judiciário Estadual. Naquela oportunidade, foi questionado o art. 37, XI, CF/88, o qual estabelece que, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, o limite remuneratório será o **subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça**, limitado a **90,25%** do subsídio mensal dos Ministros do STF.

O STF, com base na ideia de que o Poder Judiciário tem **caráter nacional e unitário**, entendeu que seria **inconstitucional** estabelecer **limites remuneratórios diferenciados** para os membros da Magistratura federal e da Magistratura estadual. Assim, apoiado no princípio da isonomia, o STF entendeu que o limite de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF não se aplica aos membros da magistratura estadual. Restou entendido que não se pode instituir um subteto remuneratório para a magistratura estadual que seja inferior ao da magistratura federal.

Sanções disciplinares aplicáveis aos juízes

A Constituição Federal de 1988, ao tratar do regime jurídico dos magistrados, prevê que estes poderão sofrer **sanções disciplinares**, dentre as quais a **remoção de ofício** e a **disponibilidade**.

Segundo o art. 93, VIII, o **ato de remoção ou de disponibilidade** do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

A Reforma da Previdência **excluiu** do texto constitucional a previsão de **aposentadoria compulsória como forma de sanção disciplinar** dos magistrados. Isso não quer dizer que essa sanção disciplinar não mais exista. Ao contrário, a aposentadoria compulsória é uma sanção disciplinar aplicável aos magistrados, mas com previsão tão somente na legislação infraconstitucional.

A CF/88 também trata da **remoção a pedido** e da **permuta de magistrados** de comarca de igual entrância. Segundo o texto constitucional, aplica-se à remoção a pedido e à permuta, no que couber, as regras relativas à promoção de magistrados.

Aposentadoria

Segundo o art. 93, V, CF/88, "*a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40*". Assim, as regras relativas à **aposentadoria e pensão** aplicáveis



aos magistrados são aquelas que estão consubstanciadas no regime próprio de previdência social dos servidores públicos.

JURISPRUDÊNCIA



São **constitucionais** — formal e materialmente — os dispositivos incluídos pela EC 20/1998 e pela EC 41/2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, na parte em que submetem os magistrados ao Regime de Previdência Social comum aos servidores públicos [ADI 3308/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 12.5.2023 às 23:59].

Residência na Comarca

Segundo o art. 93, VII, CF/88, o juiz titular **residirá na respectiva comarca**, **salvo** autorização do tribunal. Assim, a residência fora do local onde exerce suas atividades da magistratura é situação excepcional, admitida somente depois de autorizado pelo tribunal.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Julgamentos do Poder Judiciário

Os **julgamentos** dos órgãos do Poder Judiciário deverão ser, todos eles, **públicos** . Todas as decisões serão **fundamentadas** , sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).

As **decisões administrativas dos tribunais** serão **motivadas** e em **sessão pública** . Aquelas decisões administrativas de natureza disciplinar serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Ininterruptabilidade de Jurisdição

A EC nº 45/2004 (Reforma do Judiciário) instituiu o **princípio da ininterruptabilidade de jurisdição** , que tem como fundamento a necessidade de promover **maior celeridade processual** .

XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente.

Com base nesse dispositivo, são **vedadas as férias coletivas** nos **“juízos e tribunais de segundo grau”** . O direito às férias continua existindo; o que não se admite são as férias coletivas. A atividade jurisdicional deve, afinal, ser ininterrupta. Mesmo nos dias em que não houver expediente forense normal, devem ser mantidos juízes em plantão permanente.

Segundo o STF, **é compatível com a CF/88** a decisão do CNJ, que considera **indevida a existência de férias coletivas** para servidores de Tribunal de Justiça. As leis e atos normativos que previam férias coletivas em Tribunais de 2º grau foram revogados pela EC nº 45/2004.¹

Na busca pela maior celeridade processual e eficiência do Poder Judiciário, a Constituição Federal também determina que:

- a) O **número de juízes** na unidade jurisdicional deverá ser **proporcional** à efetiva demanda judicial e à respectiva população.
- b) Os servidores do Poder Judiciário receberão delegação para a **prática de atos de administração** e **atos de mero expediente** **sem** caráter decisório.
- c) A distribuição de processos será **imediata** , em todos os graus de jurisdição.

Órgão Especial

Os Tribunais do Poder Judiciário, no exercício do poder de autogoverno, se organizam através da edição dos seus regimentos internos. Ao se organizarem, os Tribunais criam os chamados **“órgãos fracionários”** (Seções, Turmas, Câmaras). Por exemplo, o STJ se organiza em 3 (três) Seções, cada uma delas dividida em duas Turmas.

¹ STF. 2ª Turma. MS 26739/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento em 01.03.2016.



Os Tribunais, além de atuarem por meio dos seus órgãos fracionários, também desempenharão suas funções **por meio do Plenário**, que é composto por todos os seus membros. No entanto, em Tribunais muito grandes (com grande número de membros), não é fácil reunir todos eles em Plenário. É comum, então, que seja criado um **órgão especial**, destinado a exercer **atribuições administrativas e jurisdicionais** que lhe forem delegadas da competência do Tribunal Pleno.

Vejamos o que diz o art. 93, XI, CF/88:

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

O órgão especial poderá ser constituído apenas nos tribunais com **número superior a 25 (vinte e cinco) julgadores**. Na composição do órgão especial, metade das vagas deverá ser provida por **antiguidade**; a outra metade, por **eleição** pelo Plenário.

O “quinto constitucional”

Nos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e nos Tribunais de Justiça (TJs), uma **parte das vagas** será destinada a membros **oriundos do Ministério Público e da Advocacia**. É exatamente isso o que prevê a regra do “quinto constitucional”. Vejamos o que dispõe o art. 94, CF/88:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

O nome **“quinto constitucional”** deriva do cálculo matemático para se obter o **número de vagas** destinadas a **membros do Ministério Público e da Advocacia**. Por exemplo, um Tribunal de Justiça com 30 membros terá 6 membros (um quinto dos lugares) oriundos do Ministério Público e da Advocacia (3 membros de cada origem).

E como é o processo de escolha desses membros do Ministério Público e da Advocacia?

Os membros do Ministério Público deverão ter **mais de 10 (dez) anos** de carreira. Os **advogados** deverão ter **notório saber jurídico e reputação ilibada**, além de **10 (dez) anos** de efetiva atividade profissional.

Os órgãos de representação de classe (do Ministério Público e da Advocacia) farão a indicação de pessoas que cumpram esses requisitos, mediante **lista sêxtupla**, a ser enviada ao Tribunal de Justiça. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará uma **lista tríplice**, que será enviada ao Poder Executivo, que, nos 20 (vinte) dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para a nomeação.



Toda essa sistemática é desencadeada quando aparece uma vaga no Tribunal. Suponha que, no TJ-SP, apareceu uma vaga destinada a um representante da Advocacia. A OAB irá enviar uma lista sêxtupla ao TJ-SP, que, a partir dessas indicações, formará lista tríplice a ser enviada ao Poder Executivo.

Ainda sobre o “quinto constitucional”, é relevante destacar o seguinte:

- a) A EC nº 45/2004 estabeleceu que a regra do “quinto constitucional” **também se aplica** ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e aos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).
- b) O STF **não observa** a regra do “quinto constitucional”. O Presidente da República tem total liberdade para indicar os Ministros do STF.
- c) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) também **não observam o “quinto constitucional”**. Nesses tribunais, não há representantes do Ministério Público, mas apenas da Advocacia.
- d) Na composição do STM, também **não se observa o “quinto constitucional”**.
- e) Há **polêmica doutrinária** quanto à aplicação da regra do “quinto constitucional” ao STJ. Na composição desse Tribunal, 1/3 dos membros serão representantes da Advocacia e do Ministério Público. Em nosso entendimento, pelo fato de o número de representantes dessas instituições não ser 1/5, não se aplica a regra do “quinto constitucional”.

Algumas questões envolvendo o “quinto constitucional” já foram objeto de debate na doutrina e na jurisprudência.

A primeira delas diz respeito à situação em que **um quinto dos membros de um Tribunal não resulta em um número inteiro**. Por exemplo, suponha que um determinado Tribunal tenha 17 membros. Um quinto dos membros do Tribunal será 3,4 (três vírgula quatro). Nesse caso, deveremos fazer o **arredondamento para cima**, a fim de se evitar uma sub-representação da Advocacia e do Ministério Público. No exemplo, 4 (quatro) membros do Tribunal serão nomeados a partir da regra do “quinto constitucional”.

Outra questão relevante é saber se o Tribunal **poderá recusar o nome** de alguns dos indicados na lista sêxtupla a ele enviada. Sobre o assunto, já decidiu o STF que a **recusa do nome de uma ou de todas as pessoas** indicadas na lista sêxtupla **é plenamente possível**. O que o Tribunal não poderá fazer é substituir os nomes da lista sêxtupla por outros.²

O processo de escolha dos membros de Tribunais oriundos do “quinto constitucional” é **exaustivamente descrito** pelo art. 94, CF/88. Nesse sentido, o STF entende que **não pode a Constituição Estadual impor a aprovação pela Assembleia Legislativa** daquele que foi escolhido pelo Poder Executivo a partir de lista tríplice para preenchimento de vaga no Tribunal de Justiça.³ Essa proibição se deve ao fato de que a CF/88, em momento algum, menciona a necessidade de aprovação, pelo Poder Legislativo, daquele que foi escolhido pelo Chefe do Poder Executivo para preencher a vaga reservada ao “quinto constitucional”.

² MS 25.624-SP, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence.

³ ADI 4150/SP, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 25.02.2015.



HORA DE PRATICAR!



(MPE-SC – 2023) Enquanto no primeiro grau de jurisdição a seleção de membros do Poder Judiciário se faz mediante concurso público, nos tribunais é feita a nomeação de juízes de carreira, de profissionais da advocacia e do Ministério Público, sendo reservada a fração de quatro quintos das vagas a juízes concursados.

Comentários:

É importante ressaltar que não se pode generalizar a aplicação da regra do quinto constitucional. Não são todos os tribunais que devem segui-la. Ela se aplica para os Tribunais de Justiça, para os Tribunais Regionais Federais, para os Tribunais Regionais do Trabalho e para o Tribunal Superior do Trabalho. Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) Um quinto das vagas nos tribunais regionais federais é reservado a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira.

Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 94 da CF/88, o qual dispõe que um quinto dos lugares dos TRFs é reservado para membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) A regra constitucional que determina a composição de um quinto dos lugares dos tribunais para membros do MP e para advogados aplica-se aos TRFs, aos tribunais dos estados e do DF e aos tribunais superiores, com exceção do STF e do STM.

Comentários:

O único Tribunal Superior ao qual se aplica a regra do “quinto constitucional” é o TST. Assim, a regra do “quinto constitucional” se aplica: i) aos TRFs; ii) aos TJs; iii) aos TRTs e; iv) ao TST. Questão errada.

(TRT 8ª Região – 2015) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e suas decisões devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo, no entanto, o juiz, a seu critério, limitar a presença, em determinados atos, apenas às partes e seus advogados, quando entender necessário.

Comentários:

De fato, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e suas decisões devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No entanto, **é a lei** (e não o juiz!) **que pode limitar a presença**, em determinados atos, apenas às partes e seus advogados. Questão errada.

(TRT 8ª Região – 2015) É reservado à lei complementar, de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o Estatuto da Magistratura.

Comentários:



É isso mesmo! O art. 93, caput, CF/88, estabelece que *lei complementar, de iniciativa do STF*, irá dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Questão correta.

(TRT 8ª Região – 2014) Nos termos do art. 93 da Constituição Federal, dentre os princípios que devem nortear o Estatuto da Magistratura está o da promoção de *entrância para entrância*, mediante critérios alternados de antiguidade e merecimento, sendo que, neste segundo caso, somente pode concorrer à promoção o juiz que tiver cumprido, no mínimo, dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

Comentários:

Na carreira da magistratura, a promoção será de *entrância para entrância*, alternadamente, por *antiguidade e merecimento*. A promoção por merecimento pressupõe *dois anos de exercício na respectiva entrância* e integrar o juiz a *primeira quinta parte da lista de antiguidade* desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Questão correta.

(TRT 8ª Região – 2014) Na promoção por antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado da maioria absoluta de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

Comentários:

Na apuração de antiguidade, o *tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros*, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Questão errada.

(TJDFT – 2014) A distribuição de processos deve ser imediata, em todos os graus de jurisdição.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 93, XV, CF/88. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Busca-se, com isso, aumentar a celeridade na prestação jurisdicional. Questão correta.

A cláusula de reserva de plenário (ou “full bench”)

O art. 97 da CF/88 tem um estudo mais aprofundado dentro do tema do Controle de Constitucionalidade. Por ora, é bom saber que o citado artigo é conhecido como *reserva de plenário* ou como regra do “*full bench*”:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.⁴ Nesse sentido, para que a *declaração de inconstitucionalidade* por tribunal seja válida, é necessário voto favorável da *maioria absoluta dos membros do tribunal* ou da *maioria absoluta dos membros do órgão especial*.

⁴ RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.



A **Súmula Vinculante nº 10** também tem uma importância muito grande nessa temática, cuja abordagem mais detalhada também se faz na aula de Controle de Constitucionalidade:

Súmula Vinculante 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Justiça de Paz / Juizados Especiais

A Constituição Federal prevê que a **União e os Estados** criem a **justiça de paz** e os **juizados especiais**. Vejamos o que prevê o art. 98, CF/88:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

Os juízes de paz são escolhidos **mediante eleição**, devendo estar **filiados a partidos políticos**. Segundo o STF, “a obrigatoriedade de filiação partidária para os candidatos a juiz de paz decorre do sistema eleitoral constitucionalmente definido”¹. Cabe destacar que as **condições de elegibilidade** dos juízes de paz **não podem ser fixadas por lei estadual**, sob pena de violação da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral.²

Até hoje, não foi realizada eleição para juiz de paz em nenhuma unidade da federação, o que caracteriza uma **omissão inconstitucional**, pendente de apreciação na ADO nº 40.

FIQUE ATENTO!



Apesar de não estarem expressamente elencados no rol de órgãos do art. 92 da CF/88, os **juízes de paz** integram o Poder Judiciário (STF, ADI 954, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2011).

¹ ADI 2938. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 09.06.2005.

² ADI 2938. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 09.06.2005.



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Aspectos Gerais

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado pela EC nº 45/2004, com a finalidade de exercer o **controle da atuação administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**. Trata-se de instituição integrante do Poder Judiciário, cuja missão é aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, contribuindo para que a prestação jurisdicional seja realizada com **maior eficiência e transparência**.

O CNJ é o **órgão de controle interno** do Poder Judiciário, possuindo atribuições de caráter exclusivamente administrativo. Nesse sentido, **o CNJ não exerce função jurisdicional**. Sua atuação dirige-se ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e dos juízes.

A criação do CNJ pela EC nº 45/2004 suscitou uma série de polêmicas, que foram questionadas na ADI nº 3.367/DF, ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). Entendia a AMB que a criação do CNJ violava o **princípio da separação de poderes** e o **pacto federativo**. Os argumentos pela inconstitucionalidade do CNJ eram os seguintes:

- a) O CNJ possui integrantes que não são membros do Poder Judiciário. Aqui, haveria suposta violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que teríamos membros do CNJ alheios ao Poder Judiciário, mas controlando a atuação dos magistrados.
- b) O CNJ tem competência para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário dos Estados, o que seria uma afronta ao pacto federativo.

O STF, na apreciação da ADI nº 3.367/DF, decidiu que a criação do CNJ foi plenamente legítima, ou seja, **a EC nº 45/2004 foi considerada constitucional**. Os argumentos utilizados pela Corte foram os seguintes:

- a) O CNJ é um **órgão administrativo**, que não exerce função jurisdicional. Sua tarefa é, afinal, a de exercer o **controle interno** do Poder Judiciário. Em sua maioria, os membros do CNJ são integrantes do Poder Judiciário. Não há, assim, qualquer violação à separação de poderes.

Nesse sentido, o STF considerou constitucional a previsão de realização de **controle administrativo e ético-disciplinar** do Poder Judiciário pelo CNJ. Isso porque o controle administrativo **não atinge o autogoverno do Judiciário**, uma vez que, da totalidade das competências privativas dos tribunais (art. 96, CF), nenhuma lhes foi usurpada. No que se refere ao controle ético-disciplinar, este foi considerado expressiva conquista do Estado democrático de direito devido à consciência de que os mecanismos de responsabilização dos juízes, por inobservância das obrigações funcionais, são imprescindíveis à boa prestação jurisdicional. Acrescentou-se, ainda, que a existência, no CNJ, de membros alheios ao corpo da magistratura, além de viabilizar a erradicação do corporativismo, estende uma ponte entre o Judiciário e a sociedade.¹

- b) O Poder Judiciário é **nacional, unitário**. Assim, é plenamente possível que o CNJ controle a atuação da Justiça Estadual sem que isso viole o pacto federativo.

¹ STF, Pleno, ADI 3.367/DF, rel. Min. César Peluso, 13.04.2005, Informativo STF nº 383.



Em razão de o Poder Judiciário ter caráter unitário e nacional, o STF considera **inconstitucional** a **criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Judiciário** do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades (Súmula 649). Isso porque o controle administrativo, financeiro e disciplinar de toda a Justiça, inclusive a Estadual, cabe ao CNJ.

Composição

Segundo o art. 103-B, CF/88, o CNJ compõe-se de **15 (quinze) membros** com **mandato de 2 (dois) anos**, admitida uma recondução. Os membros do CNJ são os seguintes:

- a) o Presidente do Supremo Tribunal Federal;
- b) um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
- c) um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
- d) um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- e) um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- f) um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- g) um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- h) um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- i) um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- j) um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
- l) um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
- m) dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- n) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é **presidido pelo Presidente do STF** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo **Vice-Presidente do STF**. Observe que o Vice-Presidente do STF **não é membro do CNJ**. Todavia, ele irá presidir o Conselho nas ausências e impedimentos do Presidente do STF.

O Presidente do STF presidirá o CNJ independentemente de qualquer indicação ou nomeação. O simples fato de ser Presidente do STF já basta para que ele presida, também, o CNJ. Os demais membros do Conselho serão **nomeados pelo Presidente da República**, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta do Senado Federal**. Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas anteriormente, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal.



O **Ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça)** exercerá a função de **Ministro-Corregedor** e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:

- a) Receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;
- b) Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correção geral;
- c) Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

Segundo o art. 103-B, § 7º, CF/88, “a **União**, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará **ouvidorias de justiça**, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça”.

Junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), **oficiarão** o **Procurador-Geral da República** e o **Presidente do Conselho Federal da OAB**.

Um detalhe interessante a analisar, quando tratamos de CNJ, é a **competência para julgar seus membros**. Nos **crimes de responsabilidade**, por força do art. 52, II, da CF/88, a competência para julgá-los é do **Senado Federal**. Já nos **crimes comuns**, não há previsão de foro especial: **cada membro será julgado de acordo com sua origem** (STF, STJ, TRT e outras) pelo tribunal correspondente. A título de exemplo, os Ministros dos Tribunais Superiores serão julgados pelo STF.

Para memorizar o número de membros do CNJ, lembre-se da frase “Coroa na Jovem”. Pense numa moça de 15 anos sendo coroada em sua festa de debutante!

Competências do CNJ

As **competências** do CNJ estão previstas diretamente no texto constitucional (art. 103-B, § 4º) e estão relacionadas ao exercício do **controle da atuação administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**. Destaca-se que as atribuições constitucionais do CNJ não são exaustivas; é plenamente possível que o Estatuto da Magistratura crie novas atribuições para o Conselho.

A partir de agora, trataremos, uma a uma, das competências do CNJ:

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

O CNJ exerce o **controle interno** do Poder Judiciário e, nesse sentido, é responsável pelo **controle administrativo, financeiro e disciplinar** da magistratura. No entanto, sua competência



não alcança o STF e seus próprios Ministros. O STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e, portanto, não se sujeita ao CNJ.

A Constituição Federal atribuiu ao CNJ o **poder regulamentar**, o que significa que esse órgão poderá editar **normas primárias** acerca das matérias de sua competência. Segundo o STF, as Resoluções do CNJ são dotadas dos atributos da **generalidade**, **abstração** e **impessoalidade**, o que nos permite afirmar que consistem em atos normativos primários, que extraem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional.

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

JURISPRUDÊNCIA



No exercício do seu poder regulamentar, o CNJ determinou a criação, pelos tribunais, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros ou Cejuscs), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. É o que prevê a Resolução CNJ nº 125/2010.

Acerca do assunto, temos a seguinte jurisprudência do STF:

É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade de representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs (ADI 6324, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.08.2023).

O CNJ tem competência para **apreciar**, de ofício ou mediante provocação, a **legalidade dos atos administrativos** praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Por exemplo, o CNJ poderá apreciar a legalidade de um contrato celebrado por um Tribunal ou, ainda, a legalidade do ato de concessão de aposentadoria a um servidor do Poder Judiciário.

Em todos esses casos, estará o CNJ atuando no controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Nesse sentido, **não poderá o CNJ** examinar os efeitos de **ato de conteúdo jurisdicional** emanado do Poder Judiciário.²

² MS 28.611-MC-AgR. Rel. Ministro Celso de Mello, Julgamento: 14.10.2010



Ao apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, o CNJ poderá desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Tudo isso sem prejuízo da competência do TCU, que é órgão responsável pelo controle externo da Administração Pública e que, consequentemente, também exerce sua fiscalização sobre o Poder Judiciário.

A apreciação da legalidade dos atos administrativos pelo CNJ não alcança, todavia, os casos concretos que já foram judicializados.³ Suponha que a nomeação de aprovado em concurso público para a Magistratura seja questionada judicialmente pela via do mandado de segurança. Na sequência, o caso é levado ao conhecimento do CNJ. Ora, nessa situação, como a controvérsia já foi judicializada, o CNJ deverá arquivar o procedimento administrativo. Segundo o STF, não cabe ao CNJ, cujas atribuições têm natureza meramente administrativa, apreciar controvérsia já submetida ao Poder Judiciário.

INDO MAIS FUNDO!



Em caso concreto, o CNJ determinou, em decisão administrativa, a exoneração de servidores comissionados nomeados para exercer funções administrativas genéricas (e não funções de direção, chefia e assessoramento). Fez isso porque, administrativamente, não poderia ser aplicada uma lei estadual com vício de inconstitucionalidade.

O STF manteve o entendimento do CNJ. Segundo a Corte, as leis inconstitucionais não são atendíveis, uma vez que colidem com um mandamento superior: a Constituição. Assim, é possível que o Chefe do Poder Executivo e os órgãos administrativos autônomos (TCU, CNJ e CNMP) deixem de aplicar normas por considerá-las inconstitucionais.⁴

Na decisão do STF, considerou-se que o CNJ não realizou controle de constitucionalidade, mas sim controle administrativo. No entanto, considero que alguns pontos não ficaram claros na decisão do STF e precisarão ser melhor examinados.

De minha parte, tenho os seguintes entendimentos a respeito dessa decisão:

- a) O CNJ não realizou o controle abstrato de constitucionalidade.
- b) O CNJ, ao afastar a aplicação da lei estadual por considerá-la inconstitucional, realizou um controle incidental de constitucionalidade, similar ao realizado pelo TCU.
- c) O CNJ não realiza controle de constitucionalidade de atos administrativos, mas apenas controle de legalidade destes. No exercício desse controle de legalidade,

³ MS 28.845, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 21.11.2017.

⁴ STF. Plenário. Pet 5586 AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, julgamento em 15.12.2016.



de natureza administrativa, o CNJ pode **afastar a aplicação de leis** que considere inconstitucionais.

d) O CNJ **não pode anular** um ato administrativo por considerá-lo **inconstitucional**. O que ele pode fazer é anular ato administrativo que tenha fundamento em lei inconstitucional. O controle incidental de constitucionalidade feito pelo CNJ incide na lei (e não no ato administrativo).

III- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

Os Tribunais do Poder Judiciário possuem **competência correicional** e **disciplinar**. Podem, por exemplo, aplicar sanções disciplinares a magistrados que tenham cometido ilícitos administrativos.

O **CNJ também** possui competência correicional e disciplinar. A atividade correicional do CNJ manifesta-se em sua competência para **receber e conhecer das reclamações** contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Por outro lado, a atividade disciplinar fica caracterizada quando o CNJ **avoca processos disciplinares em curso e aplica sanções** a magistrados (como a remoção de ofício e a disponibilidade).

A competência correicional e disciplinar **é concorrente** entre os Tribunais e o CNJ. Nesse sentido, o STF considera que "*não há necessidade de exaurimento da instância administrativa ordinária para a atuação do CNJ*".⁵ A competência do CNJ **não é subsidiária**, sendo possível a sua atuação mesmo que a corregedoria local não tenha tido a oportunidade de investigar o caso.⁶

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;

No exercício de suas atribuições, o CNJ poderá constatar a prática de crime contra a Administração Pública ou de abuso de autoridade. Nesse caso, terá o **dever de representar** ao Ministério Público.

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;

Os **processos disciplinares** de juízes e membros de tribunais **julgados há pouco tempo** (menos de um ano) **poderão ser revistos pelo CNJ**. A revisão desses processos disciplinares poderá ser feita de ofício (por iniciativa do próprio CNJ) ou mediante provocação.

Segundo o STF, o CNJ poderá, ao rever processo disciplinar de juízes e membros e tribunais, **agrarar ou abrandar** a decisão disciplinar revista.⁷ Também é possível que o CNJ cancele ou reforme a decisão disciplinar do Tribunal.

⁵ MS 28.620. Rel. Ministro Dias Toffoli. Julgamento: 23.09.2014.

⁶ MS 30.361 AgR/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 29.08.2017.

⁷ MS 33565/DF. 1ª Turma / STF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento em 14/6/2016.



Não se pode confundir o **poder revisional** com o **poder disciplinar** do CNJ. O poder revisional do CNJ pressupõe prévia instauração de processo disciplinar contra juiz ou membro de tribunal; o poder disciplinar, por outro lado, consiste em atuação originária do CNJ, que irá, pela primeira vez, instaurar processo disciplinar. O **poder revisional está sujeito a um parâmetro temporal**: o CNJ somente pode rever processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 (um) ano. O poder disciplinar não está sujeito a esse parâmetro temporal.⁸

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

O CNJ tem como missão **aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro**, promovendo maior eficiência e transparência na prestação jurisdicional. Nesse sentido, a CF/88 confere-lhe competência para elaboração de **relatórios estatísticos a respeito de processos e sentenças** (inciso VI), bem como sobre a situação do Poder Judiciário e a atuação do próprio Conselho (inciso VII).

INDO MAIS FUNDO!



O STF afirmou ser constitucional uma Resolução do CNJ (184/2013) que determina, aos tribunais de justiça, o encaminhamento ao CNJ para eventual elaboração de nota técnica, de cópia dos anteprojetos de lei de criação de cargos, funções comissionadas e unidades judiciárias (ADI 5119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 20/06/2022).

De acordo com o STF, a adoção da nota técnica, no que couber, quanto aos Estados-membros e respectivos Tribunais de Justiça, prestigia, a um só tempo: (i) o cumprimento da missão constitucional do CNJ para realizar o controle financeiro em relação a toda a magistratura nacional; e (ii) o respeito ao federalismo, à autonomia dos Estados-membros no que tange à programação financeiro-orçamentária (art. 24, I, CF) e ao autogoverno dos Tribunais de Justiça quanto à gestão de recursos humanos (art. 96, I, CF).

HORA DE PRATICAR!



⁸ MS 34685 AgR/RR, Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 28.11.2017.

(TJ-SP – 2023) O Conselho Nacional de Justiça é considerado órgão do Poder Judiciário, com sede e jurisdição equivalentes às dos Tribunais Regionais Federais.

Comentários:

O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário nos termos do art. 92, inciso I-A, da CF/88. Todavia, o CNJ não exerce função jurisdicional, competindo a ele exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF/88. Questão errada.

(TJ-CE – 2023) O Conselho Nacional de Justiça não é considerado órgão autônomo do Poder Judiciário, estando vinculado ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

O CNJ é um órgão autônomo do Poder Judiciário, tal qual ocorre com os demais órgãos que integram o Poder Judiciário. Em relação ao STF, tem-se que o CNJ não exerce suas atribuições sobre os Ministros do STF e não tem vinculação a ele. Questão errada.

(PGE-RJ – 2022) Compete ao Conselho Nacional de Justiça efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Comentários:

De acordo com o art. 103-B da CF/88, o CNJ faz parte da estrutura do Poder Judiciário e não possui qualquer tipo de subordinação junto ao Tribunal de Contas da União, possuindo, como competência, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Questão correta.

(MPU – 2018) Nos casos de crime cometido por magistrados contra a administração pública ou de abuso de autoridade, cabe ao CNJ representar ao Ministério Público.

Comentários:

É competência do CNJ *“representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade”* (art. 103-B, § 4º, IV, CF/88). Questão correta.

(TCU – 2015) Dado o princípio da especialidade, a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário exclui a competência de outros órgãos de fiscalização e controle para fazê-lo, salvo a do próprio Poder Judiciário, se no exercício da função jurisdicional.

Comentários:

A competência do CNJ para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário **não exclui** a competência do Tribunal de Contas da União (TCU). É o que se depreende da leitura do art. 103-B, § 4º, II, CF/88. Questão errada.

(TJDFT – 2015) O CNJ, além de suas atribuições de natureza administrativa, detém competência para apreciar a constitucionalidade de atos administrativos, por estar incluído entre os órgãos do Poder Judiciário brasileiro.

Comentários:

Embora o CNJ integre o Poder Judiciário, ele não exerce função jurisdicional. Nesse sentido, não tem competência para apreciar a constitucionalidade de atos administrativos, mas tão somente a sua legalidade. Questão errada.



(STJ – 2015) O controle administrativo exercido pelo CNJ é subsidiário e pressupõe prévia atuação dos tribunais ordinários.

Comentários:

O controle administrativo do CNJ **independe da atuação prévia dos tribunais**. O CNJ exerce suas atividades sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais. Questão errada.

(STJ – 2015) O controle interno exercido pelo CNJ não alcança atos de conteúdo jurisdicional emanados de tribunais.

Comentários:

O CNJ é **órgão de controle interno do Poder Judiciário**. É responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Sua atuação **não alcança atos de conteúdo jurisdicional**. Questão correta.

(PC-GO – 2015) Um dos ministros do STF exercerá obrigatoriamente a função de ministro-corregedor do CNJ, também chamado de corregedor nacional de justiça.

Comentários:

O Ministro do STJ é que exercerá a função de Ministro-Corregedor do CNJ. Questão errada.

(PC-GO – 2015) O mandato dos membros do CNJ possui 4 anos de duração.

Comentários:

O mandato dos membros do CNJ é de **2 (dois) anos**, admitida uma recondução. Questão errada.

(MPE-SC – 2014) Junto ao Conselho Nacional de Justiça oficialão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Comentários:

Segundo o art. 103-B, § 6º, CF/88, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB oficialão junto ao CNJ. Questão correta.



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Aspectos Gerais

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o **órgão judicial mais antigo** do Brasil. Suas origens remontam a 1828, quando foi criado o seu antecessor, Supremo Tribunal de Justiça. Em 1891, com a promulgação da **primeira Constituição republicana**, é criado o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o art. 101, CF/88, o STF é composto de **11 (onze) Ministros**, escolhidos dentre cidadãos com **mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade**, de **notável saber jurídico e reputação ilibada**. Além disso, o cargo de Ministro do STF é privativo de **brasileiro nato**.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

A nomeação dos Ministros do STF compete ao Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O processo de nomeação funciona da seguinte maneira:

- a) O **Presidente da República faz a indicação** de um cidadão que cumpra os requisitos constitucionais.
- b) Feita a indicação do cidadão, o **Senado Federal irá fazer a famosa "sabatina"** (arguição pública feita pela Comissão de Constituição e Justiça).
- c) Caso o Senado, por **maioria absoluta**, aprove a escolha, o **Presidente irá fazer a nomeação** do novo Ministro do STF.

Para lembrar do número de membros do STF, a dica é a frase "Somos Iodos do Eutebol", com as iniciais da Corte Máxima. Quantos jogadores tem cada time? Isso mesmo! Onze! Assim fica fácil, não?

Em resumo, para que alguém seja Ministro do STF, é necessário cumprir **5 (cinco) requisitos**:

- a) **Requisito administrativo**: ser indicado pelo Presidente da República e obter, posteriormente, aprovação, após sabatina, pela maioria absoluta do Senado Federal;
- b) **Requisito civil**: ter mais de 35 e menos de 70 anos;
- c) **Requisito político**: estar em pleno gozo dos direitos políticos;
- d) **Requisito jurídico**: ser brasileiro nato e possuir notável saber jurídico.
- e) **Requisito moral**: possuir reputação ilibada.

O modelo adotado para a nomeação dos Ministros do STF existe há mais de um século e sobre ele pairam severas críticas. Parte da doutrina argumenta que **a indicação monocrática** (feita pelo Presidente da República) **pode comprometer a independência** dos Ministros do STF.

Na **estrutura interna** do STF, existem 2 Turmas e o Plenário. À exceção do Presidente do STF, cada Ministro integra, formalmente, uma das duas Turmas. Logo, cada Turma possui 5 Ministros.



As Turmas têm competências idênticas. Os processos são distribuídos aos Ministros-Relatores, não às Turmas. O Presidente de cada Turma é escolhido pelo critério de antiguidade.

O Presidente do STF é **eleito diretamente pelos seus pares** para um mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição. Tradicionalmente, são eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente os dois Ministros mais antigos que ainda não os exerceram.

Competências do STF

O STF é o **órgão de cúpula** da organização judiciária brasileira, exercendo, simultaneamente, as **funções de Corte Constitucional** e de **órgão máximo** do Poder Judiciário.

Na condição de Corte Constitucional, o STF resolve conflitos jurídico-constitucionais. Exerce, assim, a **jurisdição constitucional**. Por outro lado, na condição de órgão máximo do Poder Judiciário, o STF atua como **tribunal de última instância** e, em alguns casos, como **instância originária para certas causas não constitucionais** (como, por exemplo, o julgamento de Deputados e Senadores).¹

As competências do STF estão **taxativamente previstas** na Constituição e são de dois tipos:

- a) **Competências originárias**: são aquelas ações ajuizadas diretamente no STF, sem passar por nenhuma outra instância do Poder Judiciário.
- b) **Competências recursais**: são aquelas ações que chegam ao STF em razão de recurso apresentado perante decisão de outro órgão do Poder Judiciário. Dois tipos de recursos chegam ao STF: i) recurso ordinário; e ii) recurso extraordinário.

Competências Originárias

As **competências originárias** do STF estão previstas no art. 102, I, CF/88. Vejamos, a seguir, os aspectos centrais dessas competências:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

O STF tem competência para realizar o **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade. A Corte Suprema **processa e julga** a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

- b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

O STF **processa e julga**, originariamente, as **mais altas autoridades da República**, detentoras de foro especial.

¹ TAVARES, André Ramos. *Manual do Poder Judiciário Brasileiro*, 2012, pp. 139.



Os **crimes comuns** cometidos pelo Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso, Ministros do STF e Procurador-Geral da República são processados e julgados pelo STF. Nos **crimes de responsabilidade**, esses agentes políticos serão processados e julgados pelo Senado Federal.

(*) Segundo o STF, o foro por prerrogativa de função dos parlamentares **somente se aplica** aos crimes praticados **durante o exercício do cargo** e relacionados às **funções por eles desempenhadas**.

INDO MAIS FUNDO!



Aproveitando que já começamos a falar sobre o foro por prerrogativa de função de que gozam certas autoridades, eu gostaria de trazer à tona um relevante entendimento do STF.

Há uma tendência da jurisprudência da Corte no sentido de **restringir cada vez mais** o foro por prerrogativa de função. Nesse sentido, decidiu o STF que **é inconstitucional** norma da Constituição Estadual que estabeleça foro por prerrogativa de função, perante o Tribunal de Justiça, para **Procuradores Estaduais, Procuradores da Assembleia Legislativa, Defensores Públicos e Delegados de Polícia**.²

Nesse sentido, é inconstitucional norma de constituição estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. As constituições estaduais **não podem instituir novas hipóteses de foro por prerrogativa de função além daquelas previstas na Constituição Federal**.³

JURISPRUDÊNCIA



É possível extrair do art. 125 da Constituição a faculdade atribuída aos Estados-membros de fixarem o elenco de autoridades que devem ser processadas originalmente nos respectivos tribunais de justiça. As hipóteses de foro por prerrogativa de função já previstas na Carta Federal – as quais asseguram a alguns agentes políticos o julgamento por tribunal de justiça, como o prefeito municipal (art. 29, X), os juízes estaduais e os membros do ministério

² ADI 2553/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes. red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes. 15.05.2019

³ ADI 6501/PA, 6508/RO, 6515/AM, 6516/AL, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.8.2021



público (art. 96, III) – não são taxativas, de modo que o constituinte estadual está legitimado a fixar outras hipóteses. (...) Os ocupantes dos cargos de chefe da casa civil, chefe da casa militar, comandante-geral da polícia militar e comandante-geral do corpo de bombeiros militar são auxiliares diretos do governador do estado, pertencentes ao primeiro escalão da estrutura do poder executivo estadual, e se equiparam aos ocupantes do cargo de secretário de estado, havendo, portanto, similaridade com as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, c, da CF/88). **Quanto ao cargo de delegado-geral de polícia civil, a prerrogativa a ele conferida não deflui, por simetria, da Constituição de 1988, visto que não há previsão de foro especial para o Diretor-Geral da Polícia Federal**, cargo equivalente no âmbito federal. Assim, declara-se a inconstitucionalidade material da expressão 'Delegado Geral de Polícia Civil', constante do art. 338 na Constituição do Estado do Pará [ADI 3.294, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-3-2021, P, DJE de 26-5-2021].

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;

O STF também processa e julga, nos **crimes comuns e de responsabilidade**:

- os **Ministros de Estado** e os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**, ressalvado quando os crimes de responsabilidade forem conexos com o do Presidente da República. Se os crimes de responsabilidade dessas autoridades forem conexos com o do Presidente da República, caberá ao Senado Federal julgá-las.

Obs.: o Advogado-Geral da União e o Presidente do Banco Central têm status de Ministro de Estado.

- **membros dos Tribunais Superiores.**

- **membros do Tribunal de Contas da União (TCU).**

- **chefes de missão diplomática de caráter permanente.**

Vejamos uma tabela que resume bem as alíneas "b" e "c":

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
Presidente da República	STF	Senado
Vice-Presidente da República	STF	Senado
Deputados Federais e Senadores	STF	-
Ministros do STF	STF	Senado
Membros do CNJ e CNMP	Conforme sua	Senado



	origem	
Procurador-Geral da República	STF	Senado
Ministros de Estado	STF	STF (se o crime for conexo com o do Presidente, será o Senado Federal)
AGU	STF	Senado
Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica	STF	STF (se o crime for conexo com o do Presidente, será o Senado Federal)
Ministros dos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM)	STF	STF
Ministros do TCU	STF	STF
Chefes de missão diplomática	STF	STF

Observação: o entendimento dominante é o de que os **congressistas** (Deputados e Senadores) **não respondem por crime de responsabilidade**. Eles somente podem ser processados e julgados por crimes comuns. Existe, todavia, a possibilidade de que a Casa Legislativa determine a perda de mandato do parlamentar por **quebra de decoro parlamentar** (art. 55, II).

d) o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

Essa competência pode ser dividida em **duas partes**:

a) O STF processa e julga o *habeas corpus* quando o **paciente** (pessoa cuja liberdade de locomoção foi violada ou está sendo ameaçada) for uma das **autoridades das alíneas "b" e "c"**. Ou seja, quando qualquer uma das pessoas julgadas pelo STF sofrer violação ou ameaça de violação à sua liberdade de locomoção, o *habeas corpus* será impetrado no STF.

b) O STF processa e julga o **mandado de segurança e o *habeas data*** contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Perceba que, nesse caso, estamos falando das **autoridades coatoras**, contra as quais o mandado de segurança e o *habeas data* serão impetrados.

É importante que você guarde uma regra! O **mandado de segurança e o *habeas data* contra o ato de um Tribunal** será sempre **julgado no próprio Tribunal**. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato do STF será julgado pelo próprio STF. O mandado de segurança contra ato do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) será julgado pelo próprio TJ-PE.



Não há, nesse dispositivo, qualquer referência à ação popular. É que **não há foro especial em ação popular**. Assim, se for ajuizada ação popular contra o Presidente da República, esta será processada e julgada na 1ª instância.

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;

O STF tem competência para processar e julgar litígios envolvendo **pessoas jurídicas de direito internacional** (Estado estrangeiro ou organismo internacional) e a **União, os Estados, o Distrito Federal ou Territórios**.

Destaca-se que as **causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada e residente no País** será da competência dos **juízes federais** (art. 109, II), com recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

Em uma federação, é necessário que exista um Tribunal responsável pelo julgamento dos **conflitos entre os entes federativos**. O STF julga três tipos de conflitos federativos:

- a) entre a União e os Estados;
- b) entre a União e o Distrito Federal; e
- c) entre Estados e entre Estado e Distrito Federal.

Segundo a jurisprudência, o STF somente terá competência para julgar **conflito entre autarquia federal e Estado-membro** se o **litígio envolver risco à harmonia do pacto federativo**. Caso não envolva risco à federação, a competência será da Justiça Federal. Isso se deve ao fato de que a competência do art. 102, I, "f", tem caráter de absoluta excepcionalidade.

Na Constituição Federal, não há qualquer menção aos **conflitos federativos envolvendo Municípios**. Estes, caso ocorram, serão de competência da **Justiça Federal**.

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a **extradição passiva** (aquela solicitada por Estado estrangeiro). Destaca-se que a palavra final, no processo de extradição, é do **Presidente da República**. Assim, mesmo que o STF defira a extradição, o Presidente poderá deixar de fazê-la.

h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Esse dispositivo mencionava a *"homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias"*, que, com a EC nº 45/2004, passou a ser da competência do **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**.

i) o *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



Caso um **Tribunal Superior** (STJ, TSE, TST ou STM) pratique ato que viola a liberdade de locomoção de uma pessoa, será cabível **habeas corpus perante o STF**.

FIQUE ATENTO!



O **mandado de segurança** e o **habeas data** contra ato praticado por Tribunal é sempre impetrado no próprio Tribunal. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato do STJ será impetrado no próprio STJ.

Essa regra é diferente para o **habeas corpus**...

O **habeas corpus** contra ato praticado por Tribunal será sempre impetrado na **instância imediatamente acima**. Por exemplo, o **habeas corpus** contra ato do STJ será impetrado no STF. O **habeas corpus** contra ato de um Tribunal de Justiça (TJ) será impetrado no STJ.

O STF também processa e julga, originariamente, os **habeas corpus** que tenham, como **coator ou paciente, autoridade ou funcionário cujos atos estejam diretamente sob sua jurisdição**.

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;

Cabe ao STF processar e julgar, originariamente, a **revisão criminal e a ação rescisória** de seus próprios julgados.

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

O STF tem competência para processar e julgar a **reclamação constitucional**. A reclamação constitucional é ação que pode ser utilizada para **garantir a obediência às decisões do STF** em sede de controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, bem como às Súmulas Vinculantes emanadas da Corte.

É importante destacar que o STF considera que **não cabe reclamação** contra **atos dos Ministros ou das Turmas do STF**, uma vez que tais decisões são juridicamente reputadas como de autoria do próprio Tribunal em sua inteireza.⁴

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

Nas causas de competência originária do STF, caberá ao próprio STF a **execução da sentença**. Por exemplo, o STF tem competência originária para processar e julgar os membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns. Logo, caberá ao STF a execução da sentença. A ordem de prisão será, portanto, de responsabilidade do STF.

⁴ Rcl. 3916-1, AgR. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. 12/06/2006.



n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

O STF tem competência para processar e julgar as **ações em que todos os membros da magistratura sejam interessados**, o que alcança apenas aquelas ações em que exista "**interesse exclusivo**" da Magistratura. Também cabe ao STF processar e julgar a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam interessados.

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;

O conflito de competência pode ser **positivo** ou **negativo**. Será positivo quando duas ou mais autoridades se considerarem competentes para julgar determinada ação. Por outro lado, será negativo quando nenhuma das autoridades se considerar competente para julgar a ação.

O STF julga os seguintes **conflitos de competência**:

- a) conflitos de competência **entre o STJ e quaisquer tribunais**. Por exemplo, o conflito de competência entre STJ e TRT será julgado pelo STF.
- b) conflitos de competência **entre Tribunais Superiores**. Por exemplo, o conflito de competência entre o TST e o TSE será julgado pelo STF.
- c) conflitos de competência **entre Tribunais Superiores e quaisquer tribunais**. Por exemplo, o conflito de competência entre o TST e um Tribunal de Justiça será julgado pelo STF.

Existem certas situações em que **não se pode falar em conflito de competência**, mas apenas em **hierarquia de jurisdição**. É o caso, por exemplo, de conflito envolvendo o STJ e um Tribunal de Justiça (TJ) ou um Tribunal Regional Federal (TRF). Ou, ainda, um conflito envolvendo o TST e um Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Nesses exemplos, não há que se falar em conflito de competência a ser submetido ao STF. A decisão caberá ao Tribunal hierarquicamente superior.

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

As **medidas cautelares** nas ações do **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade serão processadas e julgadas, originariamente, pelo STF.

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

O mandado de injunção é impetrado diante de **omissões inconstitucionais**. Quando a omissão **for** do Presidente, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas dessas Casas Legislativas, do TCU, de um dos Tribunais Superiores e do STF, o mandado de injunção será **processado e julgado, originariamente, pelo STF**.

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;



Segundo entendimento recente do STF⁵, a Constituição **não discriminou** as espécies de ação que seriam da alçada da Corte. Esse argumento se reforça diante da constatação de que o constituinte, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o fez de forma **expressa**, a exemplo do art. 102, I, alíneas "d", "i" e "q".

Dessa forma, a competência do STF apresenta-se **não apenas** para julgar ações mandamentais contra atos do CNJ e do CNMP (mandados de segurança, mandados de injunção, *habeas corpus* e *habeas data*), mas também em relação a **ações ordinárias**.

Todavia, essa competência deve ser interpretada de **maneira mais restrita**. Não se pode considerar o STF uma instância recursal de toda e qualquer decisão do CNJ. Ao contrário, há que se estabelecer uma diferença de tratamento entre deliberações positivas e deliberações negativas do CNJ.

Nas **deliberações positivas**, haverá uma intervenção do CNJ na órbita de competência confiada aos órgãos jurisdicionais. É o caso, por exemplo, das decisões do CNJ que apliquem sanções administrativas ou que avoquem processos em curso nos Tribunais. Nesse tipo de deliberação, será o CNJ o responsável pela eventual lesão ou ameaça a direito, sendo **cabível ação perante o STF**.

Nas **deliberações negativas**, ao contrário, haverá uma recusa de intervenção do CNJ. Aqui, o CNJ mantém decisão de outro órgão do Poder Judiciário, negando-se a proferir decisão que intervenha na órbita de atuação deste. Nesse caso, portanto, **não será cabível ação perante o STF**. Já é pacífico na Corte o entendimento de que *"não cabe ao STF o controle de deliberações negativas do CNJ, isto é, daquelas que tenham mantido decisões de outros órgãos"*.⁶

Outro precedente do STF no mesmo sentido: *"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, r, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos"*.⁷

...

A jurisprudência do STF é farta a respeito das competências da Corte. Além das competências originárias sobre as quais já tratamos, existem uma série de outras **competências implícitas**. Na Reclamação nº 2.069, por exemplo, o STF reconheceu sua competência para processar **todo mandado de segurança**, qualquer que fosse a autoridade coatora, **impetrado por quem teve a sua extradição deferida pelo Tribunal**. Além disso, adotou-se a interpretação extensiva do texto constitucional nas seguintes hipóteses:

- Mandado de segurança contra Comissão Parlamentar de Inquérito⁸.
- *Habeas corpus* contra a Interpol, em face do recebimento de mandado de prisão expedido por magistrado estrangeiro, tendo em vista a competência do STF para

⁵ ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.11.2020 e Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 18.11.2020.

⁶ MS 33085/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgamento em 20.09.2016.

⁷ MS 37.162 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 9.11.2021.

⁸ MS 23.619/DF, DJ de 07.12.2000; MS 23.851/DF, MS 23.868/DF e MS 23.964/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 21.06.2002.



processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro (CF, art. 102, I, "g").⁹

- Mandado de segurança contra atos que tenham relação com o pedido de extradição (CF, art. 102, I, "g")¹⁰.

- A competência do STF para julgar mandado de segurança contra atos da Mesa da Câmara dos Deputados (art. 102, I, "d", 2ª parte) alcança os atos individuais praticados por parlamentar que profere decisão em nome desta¹¹.

- *Habeas corpus* contra qualquer decisão do STJ, desde que configurado o constrangimento ilegal.¹²

Competência Recursal

Recurso Ordinário

O recurso ordinário para o STF é apresentado nas hipóteses do art. 102, II. São situações em que a **competência originária é de outro tribunal**. No entanto, da decisão emanada desse outro tribunal caberá recurso para o STF. Vejamos:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

- a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
- b) o crime político;

Na alínea "a", temos o caso em que um Tribunal Superior adota **decisão denegatória** em alguma das ações constitucionais (*habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* e mandado de injunção) que sejam de sua competência originária. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado é da competência originária do STJ. Se o STJ negar a segurança, **caberá recurso ordinário** para o STF.

Na alínea "b", fala-se do crime político. A competência originária para processar e julgar os crimes políticos é dos **juízes federais** (art. 109, IV). Da decisão, caberá **recurso ordinário diretamente para o STF**, sem nem mesmo passar pelo Tribunal Regional Federal (TRF).

Recurso Extraordinário:

Por meio do Recurso Extraordinário (mas não somente através dele), o STF realiza o **controle difuso de constitucionalidade**. É ele o instrumento processual apto a verificar se uma decisão judicial está ou não compatível com a Constituição Federal.

⁹ HC 80.923/SC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 21.06.2002.

¹⁰ Rcl. 2.069/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 01.08.2003 e Rcl. 2.040/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 27.06.2003.

¹¹ MS-AgRg 24.099/DF, DJ de 02.08.2002.

¹² HC-QO 78.897/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 20.02.2004.



As **hipóteses** de apresentação do Recurso Extraordinário estão descritas no art. 102, III, CF/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Em todas as hipóteses acima, está em jogo uma **"controvérsia constitucional"**. Suponha, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) tenha decidido, em um caso concreto, que uma **lei federal é inconstitucional**. Dessa decisão, caberá recurso extraordinário para o STF, com base no art. 102, III, "b". Da mesma forma, se o TJ-SP decidir que uma **lei estadual ou municipal é constitucional** (e, portanto, válida) em face da CF/88, caberá recurso extraordinário ao STF (art. 102, III, "c").

De todas as situações de cabimento de recurso extraordinário, a que gera mais dúvidas quanto a se tratar ou não de uma **"controvérsia constitucional"** é a alínea "d". Pelo texto constitucional, será cabível recurso extraordinário para o STF quando a **"decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal"**.

É importante termos em mente que o conflito entre lei estadual ou municipal e lei federal não é resolvido por um critério hierárquico, mas sim pela **repartição das competências federativas**, definida diretamente pela CF/88. Dessa forma, se uma lei estadual for considerada válida perante lei federal, é porque a CF/88 dispõe que a matéria por ela tratada é da competência dos Estados. Portanto, a lei estadual terá sido considerada constitucional, motivo pelo qual cabe recurso extraordinário para o STF.

A apresentação de Recurso Extraordinário para o STF demanda o **cumprimento de certos requisitos**:

- a) **Decisão recorrida prolatada em última ou única instância**: a decisão recorrida não precisa ter emanado de um Tribunal, podendo ser emanada de um juízo singular. Todavia, para que seja admissível o recurso extraordinário, não deve caber nenhum recurso ordinário.
- b) **Prequestionamento**: a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário já deve ter sido discutida pelo órgão que prolatou a decisão recorrida. Assim, o debate constitucional já foi iniciado antes; ele não será inaugurado pelo STF.
- c) **Existência de repercussão geral**: o **recorrente deverá demonstrar a repercussão geral** das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STF examine a admissão do recurso extraordinário.



A repercussão geral é **uma espécie de "filtro"**, que serve para impedir que o STF aprecie recursos extraordinários insignificantes social, econômica, política ou juridicamente. Essa exigência foi criada pela EC 45/2004, com o objetivo de **livrar o Supremo de demandas irrelevantes** para a sociedade brasileira, deixando a Corte disponível para julgar aquilo que realmente interessa para o Brasil.

O STF **somente poderá recusar** a repercussão geral pela manifestação de **2/3 dos seus membros**. Do contrário, a repercussão geral será aceita pelo STF. Aceita a repercussão geral, todos os recursos que estiverem tramitando nos tribunais de origem passam a aguardar a decisão da Corte sobre o tema. Realizado o julgamento, a decisão do STF deverá ser aplicada pelos próprios tribunais de origem.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. São José dos Campos-SP – 2022) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 9 (nove) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade, de notável saber jurídico e reputação irretocável.

Comentários:

Conforme o art. 101 da CF/88, o STF é composto por 11 (onze) Ministros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Compete ao STF julgar os pedidos de extradição solicitados por Estado estrangeiro, salvo se o extraditando for casado ou tiver filho brasileiro.

Comentários:

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, "g"). Isso se aplica a todo e qualquer pedido de extradição. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Compete ao STF julgar as causas entre Estado estrangeiro e município ou pessoa domiciliada no Brasil.

Comentários:

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, os conflitos entre Estado estrangeiro e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território (art. 102, I, "e"). O conflito envolvendo Estado estrangeiro e Município é julgado pelos juízes federais. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) O STF julga originariamente os conflitos de competência entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.

Comentários:

O STF não julga os conflitos envolvendo Municípios. Em sua atuação, o STF julga os conflitos federativos envolvendo a União, os Estados e o Distrito Federal. Questão errada.



(TRT 23ª Região – 2014) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário, o *habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança e mandado de injunção decididos, em instância única, pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

Comentários:

O STF julga, em *recurso ordinário*, o *habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança e mandado de injunção decididos, em instância única, pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Questão errada.

(TRT 23ª Região – 2014) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais.

Comentários:

De fato, o STF tem competência para julgar os *conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais*. No entanto, essa é uma *competência originária* do STF. Não se tratam de hipóteses de cabimento de recurso ordinário. Questão errada.

(TJ-PA – 2014) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mediante recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Comentários:

É isso mesmo! Essa é uma hipótese em que cabível recurso extraordinário, conforme art. 102, III, "d". Questão correta.

(ISS Florianópolis – 2014) O Supremo Tribunal Federal poderá recusar admissão de Recurso Extraordinário que não demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, pela manifestação de dois terços dos seus membros.

Comentários:

A admissão de Recurso Extraordinário depende da demonstração da existência de "*repercussão geral*". O STF somente poderá recusar a repercussão geral pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Questão correta.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Aspectos Gerais

Enquanto o STF é o “guardião” da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é considerado o “**guardião da unidade do Direito federal**”, buscando uniformizar a interpretação da legislação federal.

O STJ, criado pela Constituição Federal de 1988, é um órgão de convergência e superposição, com **jurisdição sobre todo o território nacional**. Segundo o art. 104, CF/88, é composto de, **no mínimo, 33 (trinta e três) Ministros**. Note que a expressão “no mínimo” abre a possibilidade para que, mediante lei, seja alterado o número de membros desse Tribunal.

Para decorar o número de membros do STJ, utilize a frase “Somos Todos de Jesus”, lembrando-se de que Cristo morreu com 33 anos.

Os Ministros do STJ são **nomeados pelo Presidente da República**, dentre brasileiros (natos ou naturalizados) com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A nomeação ocorrerá após aprovada a escolha por **maioria absoluta do Senado Federal**.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Na **composição do STJ**, deve-se observar que:

- a) 1/3 dos membros devem ser nomeados dentre **juízes dos Tribunais Regionais Federais (TRFs)**.
- b) 1/3 dos membros devem ser nomeados dentre **desembargadores dos Tribunais de Justiça (TJs)**
- c) 1/3 dos membros devem ser nomeados, em partes iguais, dentre **advogados e membros do Ministério Público** Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente. Assim, 1/6 dos membros são representantes da Advocacia e 1/6 do Ministério Público.

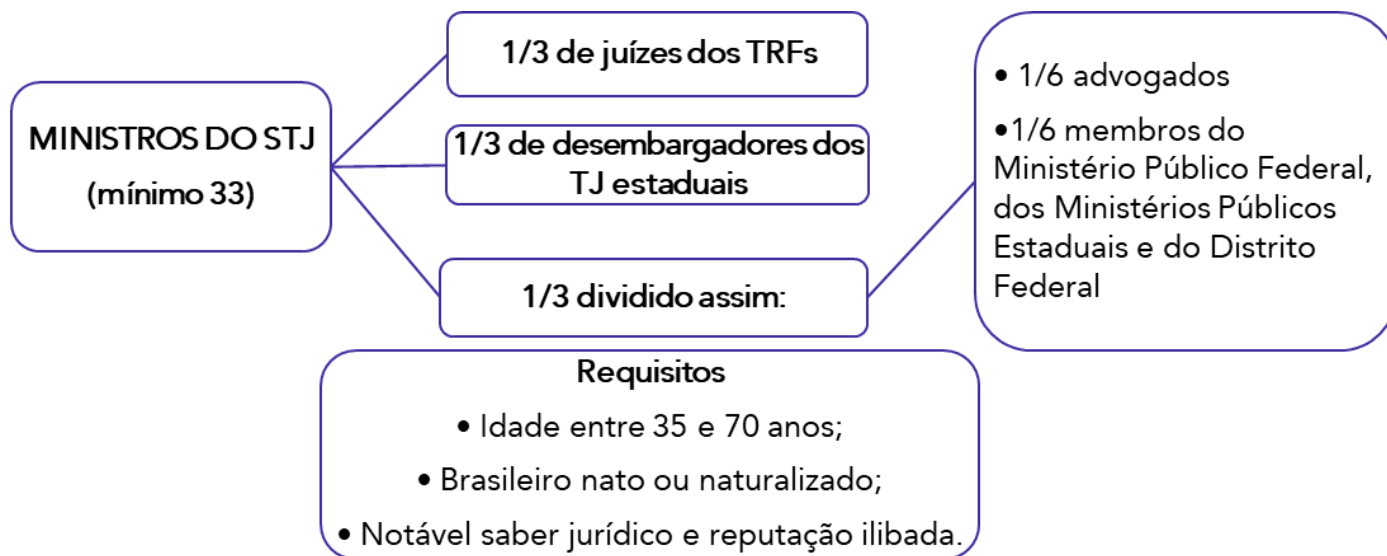
No processo de escolha dos Ministros do STJ, **cabe ao próprio STJ elaborar lista tríplice** com indicados que sejam oriundos dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e dos Tribunais de Justiça (TJs). A lista tríplice é **encaminhada ao Presidente da República**, que selecionará aquele que será nomeado, após aprovação do Senado Federal, Ministro do STJ.

Funciona assim... Suponha que, hoje, aposente-se um Ministro do STJ que ocupa vaga destinada a um juiz de Tribunal Regional Federal. Então, o STJ elaborará lista tríplice com juízes de TRFs indicados para a vaga. Essa lista tríplice será encaminhada ao Presidente da República, que selecionará um dos juízes, cujo nome precisa ser aprovado pelo Senado Federal para, só então, ser nomeado Ministro do STJ.

Ainda sobre o processo de escolha dos Ministros do STJ, resta-nos entender como funciona a **ocupação das vagas destinadas à Advocacia e ao Ministério Público**. Conforme prevê o art. 94, CF/88, a OAB e o Ministério Público deverão formar **lista sêxtupla** com os nomes dos indicados



para a vaga. Essa lista sêxtupla será encaminhada ao STJ, que **formará lista tríplice**. A lista tríplice é **enviada ao Presidente da República**, que selecionará um nome a ser submetido ao Senado Federal para, só depois da aprovação, ser nomeado Ministro do STJ.



Quanto à estrutura do Tribunal, a Constituição determina que **funcionarão, junto ao STJ**, a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)** e o **Conselho da Justiça Federal (CJF)**. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) tem, como uma de suas funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira da Magistratura. Por sua vez, cabe ao Conselho da Justiça Federal (CJF) exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

Competências do STJ

As competências do STJ são de 2 (dois) tipos: i) **competências originárias**; e ii) **competências recursais**. Por sua vez, há dois tipos de recursos apresentados ao STJ: o **recurso ordinário** e o **recurso especial**.

Competência Originária

As **competências originárias** do STJ são aquelas em que o **Tribunal é acionado diretamente**, sem passar por nenhuma outra instância anterior. O art. 105, I, CF/88, define as competências originárias do STJ, sobre as quais estudaremos a seguir:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de



Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

O STJ tem competência originária para processar e julgar certas autoridades detentoras de **foro especial**. Nesse sentido, temos que:

- a) Nos **crimes comuns**, os **Governadores** dos Estados e do Distrito Federal serão processados e julgados pelo STJ. Nos **crimes de responsabilidade** cometidos por Governadores, a competência será de um **Tribunal especial**, composto de 5 (cinco) membros do Poder Legislativo Estadual e de 5 (cinco) desembargadores do Tribunal de Justiça.
- b) O STJ processa e julga, nos **crimes comuns e de responsabilidade**, os desembargadores dos TJs, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e do Distrito Federal (TCDF), os membros dos TRFs, TREs, TRTs, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do MPU que oficiem perante Tribunais.

Podemos fazer a seguinte tabela-resumo:

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
Governador	STJ	Tribunal Especial
Desembargadores dos TJs	STJ	STJ
Membros dos TCEs	STJ	STJ
Membros dos TRFs, TREs e TRTs	STJ	STJ
Membros dos TCMs	STJ	STJ
Membros do MPU que oficiem perante tribunais	STJ	STJ

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

O STJ irá processar e julgar, originariamente, **mandado de segurança e habeas data** contra ato de **Ministro de Estado**, dos **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica** ou do **próprio Tribunal**.

Observe aqui a aplicação da regra de que mandado de segurança e *habeas data* contra ato de Tribunal serão **impetrados no próprio Tribunal**. Assim, o mandado de segurança e *habeas data* contra ato do STJ serão impetrados no próprio STJ. Caso seja denegatória a decisão, caberá **recurso ordinário ao STF** (art. 102, II, "a").

c) os *habeas corpus*, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua



jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

O **habeas corpus** será processado e julgado pelo STJ quando o **coator ou paciente** for Governador de Estado e do Distrito Federal, desembargadores dos TJs, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e do Distrito Federal (TCDF), os membros dos TRFs, TREs, TRTs, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do MPU que oficiem perante Tribunais.

Em relação aos **Ministros de Estado e Comandantes** do Exército, Marinha e Aeronáutica, percebe-se que:

- a) quando forem **autoridades coadoras**, a **competência será do STJ**;
- b) quando forem **pacientes**, a **competência será do STF** (art. 102, I, "d").

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

O STJ irá processar e julgar os seguintes conflitos de competência:

- a) **Conflito de competência envolvendo Tribunais, à exceção** daqueles casos sujeitos à competência do STF. É o caso, por exemplo, do conflito de competência entre dois Tribunais de Justiça ou entre dois Tribunais Regionais Federais.

Para relembrar, o STF julga os conflitos de competência entre o STJ e outros tribunais, entre Tribunais Superiores e entre Tribunais Superiores e quaisquer outros tribunais.

- b) **Conflitos de competência entre tribunal e juízes a ele não vinculados**. Por exemplo, o pelo STJ. Ou, ainda, um conflito de competência entre um juiz federal e um Tribunal de Justiça (TJ).

Não há que se falar em conflito de competência entre um tribunal e juiz a ele vinculado. É que, nesse caso, existe subordinação hierárquica entre o tribunal e juiz. Por exemplo, não há que se falar em conflito de competência entre um juiz federal e o TRF ao qual está vinculado.

- c) **Conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos**. Por exemplo, o conflito de competência entre um juiz federal (vinculado a um TRF) e um juiz do trabalho (vinculado a um TRT) será julgado pelo STJ.

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados do STJ serão processadas e julgadas **pelo próprio STJ**. Observa-se, aqui, simetria com o que já afirmamos para o STF.

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

O STJ tem competência para processar e julgar a **reclamação constitucional** a fim de preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões.



g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;

Aqui, não estamos tratando de conflito de competência (conflito de jurisdição), mas sim de **conflito de atribuições**. Há que se dizer que são coisas diferentes. Conflito de competência só ocorre entre autoridades judiciárias e é matéria de direito processual civil; por sua vez, **conflito de atribuições diz respeito ao direito administrativo** e ocorre entre autoridades judiciárias e administrativas.

Segundo a jurisprudência do STF, o conflito de atribuições **entre diferentes Ministérios Públicos Estaduais ou entre o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual** será **decidido pelo Conselho Nacional do Ministério Público**.¹

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

Em matéria de mandado de injunção, a competência do STJ é **bastante reduzida**, pois não alcança os casos de competência do STF (art. 102, I, "q") e dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.

Um exemplo de mandado de injunção impetrado no STJ é aquele em que a **omissão legislativa é de Ministro de Estado**.

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

Uma sentença estrangeira, para ter validade no Brasil, depende de **homologação do STJ**. Por exemplo, suponha que um tribunal dos EUA determine que um pai brasileiro (residente no Brasil) deverá pagar pensão alimentícia a seu filho que mora nos EUA com a mãe americana. Essa sentença poderá ser válida no Brasil somente depois de ser homologada pelo STJ.

Também compete ao STJ a **concessão de exequatur às cartas rogatórias**. As cartas rogatórias são instrumentos que viabilizam a **cooperação judiciária internacional**. Suponha que tramite, nos EUA, uma ação judicial contra um cidadão brasileiro. Nesse caso, haverá necessidade de que o juiz norte-americano envie carta rogatória, seja para citar o brasileiro no processo, intimá-lo ou até mesmo para a produção de provas. A carta rogatória somente será executada no Brasil após a concessão do **exequatur** pelo STJ.

Além das cartas rogatórias, a cooperação judiciária internacional pode ser realizada por meio de **auxílio direto**. O auxílio direto é um instituto de cooperação jurídica internacional cabível quando a **medida requerida não decorre de decisão de autoridade jurisdicional** (art. 28, do Novo CPC). Por exemplo, imagine que o Ministério Público de outro país (autoridade não jurisdicional) solicite a oitiva de estrangeiro custodiado no Brasil. Esse pedido de cooperação judiciária não será feito por carta rogatória, mas sim por auxílio direto. Nesse caso, **não será necessário o juízo de delibação pelo STJ**.

¹ Pet. 5235 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/12/2020.



Com base nesse entendimento, a 1ª Turma do STF fixou o entendimento de que “competete ao STF apreciar o pedido de cooperação jurídica internacional na hipótese em que solicitada, via auxílio direto, a oitiva de estrangeiro custodiado no Brasil por força de decisão exarada em processo de extradição”. Note que, nessa situação, **ficará afastada a competência do STJ**, por tratar-se de pedido de cooperação feito mediante auxílio direto (e não por meio de carta rogatória). Ao mesmo tempo, será **atraída a competência do STF**, uma vez que se trata de **pleito extradicional**.

j) os conflitos entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, relacionados aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V;

Com a emenda constitucional da Reforma Tributária (EC nº 132/2023), houve a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com a consequente extinção de alguns tributos estaduais e municipais atualmente existentes. A mesma emenda também criou o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, órgão que passará a coordenar os entendimentos a respeito dos referidos tributos.

No caso de se judicializar algum conflito entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor, a respeito do IBS e da CBS, o Superior Tribunal de Justiça será a instância do Judiciário competente para apreciar a causa.

Competência Recursal

Recurso Ordinário

As hipóteses de recurso ordinário para o STJ estão previstas no art. 105, II, CF/88. Vejamos:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

Caberá recurso ordinário para o STJ diante de **decisão denegatória em habeas corpus impetrado perante TRF ou TJ**. Por exemplo, o *habeas corpus* contra ato de juiz federal será impetrado no Tribunal Regional Federal (TRF). Se o TRF não conceder o *habeas corpus*, caberá recurso ordinário ao STJ.

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

Caberá recurso ordinário para o STJ diante de **decisão denegatória em mandado de segurança impetrado perante TRF ou TJ**. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato de TRF será impetrado no próprio TRF. Se o TRF denegar a segurança, caberá recurso ordinário ao STJ.

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;



As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a **União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território** serão processadas e julgadas, originariamente, **pelo STF** (art. 102, I, "e").

Por outro lado, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e **Município ou pessoa domiciliada ou residente no País** serão processadas e julgadas pelos **juízes federais** (art. 109, II). Da decisão, caberá **recurso ordinário ao STJ**, sem passar antes pelo TRF.

Recurso Especial

O recurso especial é instrumento que permite ao STJ realizar a sua função de **"guardião" do direito objetivo federal**. É por meio do recurso especial que o STJ irá **uniformizar a interpretação** da legislação federal.

A apresentação de recurso especial ao STJ depende do cumprimento de certos **requisitos**:

- a) **Prequestionamento**: as questões debatidas já deverão ter sido apreciadas no Tribunal de origem.
- b) Causa recorrida deve ter sido **apreciada por Tribunal Regional Federal (TRF) ou Tribunal de Justiça (TJ)**.
- c) Deve haver **controvérsia envolvendo o direito federal**: a apresentação de recurso extraordinário para o STF dependia da existência de controvérsia constitucional. O recurso especial será levado ao STJ se houver controvérsia envolvendo a lei federal.

Vejamos, então, as hipóteses de cabimento de recurso especial para o STJ (art. 105, III).

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
- b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
- c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

A Emenda Constitucional nº 125/2022 trouxe mais um critério (um novo "filtro") para a admissibilidade do Recurso Especial. Veja a redação dos §§ 2º e 3º do art. 105 da CF/88:

§ 2º No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão competente para o julgamento.

§ 3º Haverá a relevância de que trata o § 2º deste artigo nos seguintes casos:

- I - ações penais;
- II - ações de improbidade administrativa;



- III - ações cujo valor da causa ultrapasse 500 (quinhentos) salários mínimos;
- IV - ações que possam gerar inelegibilidade;
- V - hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante o Superior Tribunal de Justiça;
- VI - outras hipóteses previstas em lei.

Como se nota no § 2º, temos o filtro da **relevância das questões de direito federal infraconstitucional**. Com isso, pode-se inferir que, a partir da Emenda nº125/2022, **apenas interesses difusos e coletivos podem ser objetos de Recurso Especial**, fazendo com que interesses pessoais e individuais puros e simples estejam fora do âmbito da espécie recursal.

TOME NOTA!



Para o Recurso Especial **não ser admitido** por ausência de relevância, há que se ter uma **decisão colegiada** com **quórum qualificado** (2/3 - **dois terços** - dos membros do órgão competente para o julgamento).

Por outro lado, para os casos do § 3º, **sempre haverá relevância**. São os casos de ações **penais**, ações de **improbidade administrativa**, ações cujo **valor de causa ultrapasse 500 salários mínimos**, ações que possam gerar **inelegibilidade**, em hipóteses em que o acórdão recorrido **contrariar jurisprudência dominante do STJ** e outras hipóteses previstas em lei.

Incidente de Deslocamento de Competência

O incidente de deslocamento de competência é também chamado de **federalização de graves violações de direitos humanos**. Por meio dessa ação, é possível o deslocamento de processo ou inquérito do âmbito estadual para o âmbito federal. O titular da ação é o Procurador-Geral da República, que a apresentará no STJ.

Nesse sentido, estabelece o art. 109, § 5º, CF/88, que, *"nas hipóteses de **grave violação de direitos humanos**, o **Procurador-Geral da República**, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, **perante o Superior Tribunal de Justiça**, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal."*

HORA DE PRATICAR!



(TJ-CE – 2023) O Conselho da Justiça Federal é órgão que funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entre suas atribuições consta a supervisão administrativa e orçamentária da justiça federal e da justiça estadual de primeiro e segundo graus.

Comentários:

Conforme o art. 105, § 1º, da CF/88, cabe ao Conselho da Justiça Federal exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da **Justiça Federal de primeiro e segundo graus**, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Questão errada.

(Pref. Maringá-PR – 2022) A regra do quinto constitucional aplica-se ao Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:

Conforme o art. 94 da CF/88, o quinto constitucional aplica-se aos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, dos Tribunais Regionais do Trabalho (conforme art. 115, inciso I) e do Tribunal Superior do Trabalho (conforme art. 111-A, inciso I). Não se aplica ao STJ. Questão errada.

(SEAP-DF – 2015) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal.

Comentários:

Nos crimes comuns, o STJ julga os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal (art. 105, I, "a"). Questão correta.

(TCM-GO – 2015) O STJ julga originariamente os conflitos de atribuição entre autoridades judiciária de um Estado e administrativas de outro Estado ou do Distrito Federal.

Comentários:

O STJ tem competência para processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou **entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro** ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União (art. 105, I, "g"). Questão correta.

(DPE-RO – 2015) O Superior Tribunal de Justiça, entre outras competências, possui a de julgar o "recurso especial", espécie de recurso que somente pode ser manejado nas situações previstas no texto constitucional. De acordo com a Constituição da República, esse recurso é cabível quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Comentários:

Quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal, será cabível **recurso extraordinário para o STF**. Isso porque, nesse caso, haverá uma questão constitucional em discussão, relativa à repartição de competências federativas. Questão errada.

(STJ – 2015) Compete, originariamente, ao STJ julgar mandados de segurança contra atos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Comentários:

O STJ não tem competência para julgar mandados de segurança contra atos do STJD. Estes serão julgados na primeira instância da Justiça Comum. Questão errada.



(TRF 4ª Região – 2014) Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do *exequatur* às cartas rogatórias.

Comentários:

De fato, o STJ tem competência para realizar a homologação de sentenças estrangeiras e conceder o *exequatur* às cartas rogatórias (art. 105, I, "i"). Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) Ao Conselho da Justiça Federal, que funciona junto ao STJ, cabe a supervisão funcional, administrativa e financeira da justiça federal de segundo grau, enquanto ao TRF respectivo cabe tomar as providências correicionais relativas à justiça federal de primeiro grau.

Comentários:

O Conselho da Justiça Federal funciona junto ao STJ e tem competência para realizar a *supervisão administrativa e financeira* da *Justiça Federal de primeiro e segundo graus*. Além disso, não há que se falar em "supervisão funcional" feita pelo Conselho da Justiça Federal. Questão errada.

(TRT 18ª Região – 2014) Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos por Estado-membro, o Procurador-Geral da República poderá ajuizar, perante o Superior Tribunal de Justiça, representação interventiva para viabilizar o decreto de intervenção federal no Estado violador dos direitos humanos, devendo o decreto interventivo limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.

Comentários:

Não é isso o que diz a CF/88. Na hipótese de *grave violação de direitos humanos*, o *Procurador-Geral da República* poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, *incidente de deslocamento de competência* para a Justiça Federal. Questão errada.



JUSTIÇA FEDERAL

Tribunais Regionais Federais

São **órgãos da Justiça Federal**: os **Tribunais Regionais Federais** (segundo grau) e os **Juízes Federais** (primeiro grau).

Os Tribunais Regionais Federais **poderão funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Essa previsão constitucional visa **facilitar o acesso ao Judiciário**, reforçando a própria democracia.

Além disso, os **TRFs instalarão a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, também como forma de garantir o acesso à Justiça à população que vive afastada dos grandes centros urbanos.

Os TRFs compõem-se de, **no mínimo, 7 (sete) juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região e **nomeados pelo Presidente da República** dentre brasileiros com **mais de 30 (trinta) e menos de 70 (setenta)** anos, sendo:

- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público Federal** com mais de dez anos de carreira;
- b) **4/5 (quatro quintos)**, mediante **promoção de juízes federais** com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

A competência dos TRFs divide-se em **originária e recursal**, nos termos abaixo:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
- b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;
- c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
- d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;
- e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição



Juízes Federais

Os juízes federais são os **membros da Justiça Federal de primeiro grau** de jurisdição, que ingressam na carreira mediante concurso público. Tanto o concurso quanto a nomeação são de **competência do Tribunal Regional Federal** sob cuja jurisdição seu cargo é provido (CF, art. 93, I).

No que se refere à organização da Justiça Federal, **cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária** que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei (CF, art. 110, "caput"). Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei (art. 110, parágrafo único, CF).

Os juízes federais têm sua **competência taxativamente definida** pela Constituição. Essa competência só pode sofrer modificação por emenda constitucional. A eles compete julgar as seguintes matérias (art. 109, CF):

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;



X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º - Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Segundo o STF, o **envio clandestino de animais ao exterior** é interesse direto da União, o que atrai a **competência da Justiça Federal**, nos termos do art. 109, IV, CF/88. Assim, pode-se afirmar que a Justiça Federal tem competência para processar e julgar **crime ambiental de caráter transnacional** que envolva animais silvestres ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.¹



Um assunto que merece uma atenção especial é aquele previsto no inciso V-A e § 5º do art. 109, conhecido como **"incidente de deslocamento de competência"** (IDC). Alguns tópicos importantes sobre esse instituto, nos termos da decisão do STF tomada na ADI 3.486/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 12.09.2023):

¹ RE 835558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 09.02.2017



- Trata-se de mecanismo para fazer frente a situações de ineficiência do Estado em relação a graves violações de direitos humanos;
- Não se trata de desprestigiar a Justiça Estadual em relação à Justiça Federal, mas sim porque, no plano internacional, somente a União tem personalidade jurídica apta a atuar em nome da República Federativa do Brasil;
- O IDC não viola o princípio do juiz natural, já que está previsto antes do fato para o qual se pretende aplicá-lo;
- Aplica-se diante de graves violações de direitos humanos e para assegurar que o Brasil cumpra obrigações decorrentes de tratados internacionais;
- Não há necessidade de lei regulamentadora para ser aplicado, cabendo ao Procurador-Geral da República (PGR) a incumbência de atuar diante de grave violação de direitos humanos, sem necessidade de observância de uma legislação específica sobre o tema;
- Também não há que se falar em arbitrariedade por parte do PGR para utilizar o mecanismo do IDC. Cabe lembrar que cabe ao STJ apreciar a suscitação do IDC, pautado sempre por uma atuação jurídica (e não política).
- Ineficiência ou inação de autoridades estaduais não é pressuposto para utilização do IDC;
- É possível a manifestação de *amicus curiae* no procedimento de IDC;
- Contra a decisão que autorizou ou negou o deslocamento, admite-se a interposição de Recurso Extraordinário junto ao STF;
- Admissível para processos criminais ou causas cíveis;
- Pode acontecer na fase pré-processual, durante o inquérito policial ou inquérito civil.

JURISPRUDÊNCIA



Súmula Vinculante 27 - Compete à **Justiça estadual** julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações] não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem oponente.

Súmula Vinculante 22 - A **Justiça do Trabalho** é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC 45/2004.

Súmula 556 (STF) - É competente a **Justiça comum** para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Súmula 508 (STF) - Compete à **Justiça estadual**, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.



Súmula 517 (STF) - As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou oponente.

Súmula 511 (STF) - Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a ação fiscal, nos termos da CF de 1967, art. 119, § 3º.

Súmula 501 (STF) - Compete à **Justiça ordinária estadual** o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de **acidente do trabalho**, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 235 (STF) - É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

A **insolvência civil** está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal. [RE 678.162, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 29-3-2021, P, DJE de 13-5-2021, Tema 859.]

Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à **Justiça Federal**, a teor do disposto no art. 109, I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o **Conselho Federal da OAB, quer seccional**. [RE 595.332, rel. min. Marco Aurélio, j. 31-8-2016, P, DJE de 23-6-2017, Tema 258.]

Compete à **Justiça Federal** processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à **expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino**, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. [RE 1304964/SP, rel. min. Luiz Fux, j. 24-6-2021, P, DJE de 20-8-2021, Tema 1154]

HORA DE PRATICAR!



(CGU – 2022) A organização internacional de cooperação XX celebrou contrato com o Município Alfa. À míngua de previsão de qualquer foro de eleição, a organização internacional procurou um advogado brasileiro e o consultou sobre a possibilidade de ajuizar uma ação, em face do Município Alfa, perante o órgão competente do Poder Judiciário brasileiro, em razão do descumprimento de cláusula contratual por parte desse ente. O advogado respondeu, corretamente, que eventual causa seria processada e julgada por juiz federal, com recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:



É exatamente isso: conforme o art. 109, II, compete aos juízes federais processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País. Caso haja recurso, trata-se de competência do STJ, nos termos do art. 105, inciso II, alínea c. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves civis ou militares, estejam eles em solo, no ar ou no mar.

Comentários:

Os juízes federais têm competência para processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, *ressalvada a competência da Justiça Militar*. Questão errada.

(Advogado CONAB – 2014) Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 109, I, CF/88. Questão correta.



JUSTIÇA DO TRABALHO

São órgãos da Justiça do Trabalho: i) o **Tribunal Superior do Trabalho** (TST); ii) os **Tribunais Regionais do Trabalho** (TRTs) e ; iii) os **juízes do Trabalho**.

O **Tribunal Superior do Trabalho**, cuja competência será determinada por lei, compor-se-á de **27 (vinte e sete) Ministros**, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, **nomeados pelo Presidente da República** após aprovação pela **maioria absoluta do Senado Federal**, sendo:

- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Carta Magna;
- b) **4/5 (quatro quintos)** dentre **juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho**, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. A Constituição não exige indicação em lista tríplice. Basta a indicação pelo TST.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST):

- a) a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho**, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
- b) o **Conselho Superior da Justiça do Trabalho**, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.

Acerca do **Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)**, é importante mencionar que ele é integrado pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, **membros natos**. Também compõem o Conselho três ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e cinco presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, cada um deles representando uma das cinco regiões geográficas do País (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte).

A organização e a competência do CSJT estão previstas no Regimento Interno do CSJT (Resolução Administrativa - TST nº 1909, de 20 de junho de 2017).

Segundo o art. 111-A, § 3º, CF/88, compete ao TST processar e julgar, originariamente, a **reclamação para a preservação de sua competência** e garantia da autoridade de suas decisões.

Os **Tribunais Regionais do Trabalho**, de maneira semelhante aos TRFs, compõem-se de, **no mínimo, 7 (sete) juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região, e **nomeados pelo Presidente da República** dentre brasileiros com **mais de 30 (trinta) e menos de 70 (setenta) anos**, sendo:



- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Carta Magna;
- b) **4/5 (quatro quintos)** mediante **promoção de juízes do trabalho** por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Assim como ocorre em relação aos Ministros do TST, a idade máxima de **70 anos** para nomeação de juízes dos TRTs é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Os Tribunais Regionais do Trabalho, da mesma forma como previsto para os Tribunais Regionais Federais, **instalarão a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Também de forma semelhante aos TRFs (o que facilita sua memorização), os Tribunais Regionais do Trabalho **poderão funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

A competência da Justiça do Trabalho é determinada pelo art. 114 da CF:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as



disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

O art. 114, I, CF/88, prevê que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar as **ações oriundas das "relações de trabalho"**, o que é algo mais amplo do que apenas as "*relações de emprego*". Nesse sentido, relações que envolvam autônomos e prestadores de serviços também serão da competência da Justiça do Trabalho. Cabe destacar que as **ações fundadas em relação de consumo** estão **fora da alçada da Justiça do Trabalho** e, portanto, devem ser propostas perante a Justiça Comum.

O STF entende que a competência da Justiça do Trabalho **não alcança** o julgamento de **ações entre o Poder Público e servidores públicos com vínculo estatutário**, uma vez que o vínculo jurídico de natureza estatutária vigente entre servidores públicos e a administração é diferente do conceito de relação de trabalho. As ações envolvendo servidores públicos federais regidos por regime estatutário (pela Lei nº 8.112/90) são de competência da **Justiça Federal**.

A Justiça do Trabalho tem competência, ainda, para processar e julgar as **ações que envolvam o exercício do direito de greve** (art. 114, II, CF/88), sejam elas demandas individuais ou coletivas. No grupo das demandas coletivas, pode-se destacar os **dissídios coletivos** ajuizados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) quando há **greve em atividade essencial**, com possibilidade de lesão do interesse público (art. 114, § 3º, CF/88).

INDO MAIS FUNDO!



Caso a greve seja promovida por **servidor público**, a competência **não será da Justiça do Trabalho**. Segundo o STF, **é competência da Justiça Comum** (federal ou estadual) julgar a abusividade de greve de servidores públicos que atuam na Administração pública direta, autárquica e fundacional, ainda que estes sejam celetistas. (RE 846.854)

Assim, não interessa se o servidor público é estatutário ou celetista. A abusividade de greve de servidores públicos será julgada pela Justiça Comum.

Cabe destacar, entretanto, que se a greve for de **empregados públicos** que atuam em empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência será da Justiça do Trabalho.

A Súmula Vinculante nº 23 determina que "*a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada*". Essa súmula tem como base o entendimento do STF de que a determinação da competência da Justiça do Trabalho **não importa que a solução da lide dependa de questões de direito civil**, bastando que a questão submetida à apreciação judicial



decorra da relação de emprego. Nesse sentido, o exercício do direito de greve decorre da relação de trabalho, pelo que a Emenda Constitucional nº 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República).

INDO MAIS FUNDO!



- 1) Quando o direito de greve está sendo exercido por **servidores públicos**, eventual ação possessória será da **competência da Justiça Comum** (federal ou estadual), e não da Justiça do Trabalho. A SV nº 23 aplica-se, tão somente, quando o direito de greve é exercido por trabalhadores da iniciativa privada.
- 2) Segundo o STF, a **Justiça Comum** (federal ou estadual) é competente para julgar a **abusividade do direito de greve** de **servidores públicos**, estatutários ou celetistas.¹

Quanto ao inciso III do art. 114 da CF/88, ou seja, à competência da Justiça do Trabalho para **processar e julgar as ações sobre representação sindical**, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, sua interpretação deve se dar em conjunto com o inciso I do mesmo artigo. Isso significa que essas ações só serão processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho **quando decorrerem de relação de trabalho**.

OLHA A CASCA DE BANANA



Compete à **Justiça comum** processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de **servidores públicos regidos pelo regime estatutário** (RE 1089282/AM, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 04.02.2021, Tema 994).

No que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, esta limita-se à **resolução de conflito entre seus próprios órgãos**. Por exemplo, o conflito de competência entre dois juízes do Trabalho será processado e julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

¹ RE 846.854/SP. Rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes. 01.08.2017.



HORA DE PRATICAR!



(TST – 2023) Compete à Justiça do Trabalho julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas, pois a competência prevista no Art. 114, incisos I e II, da Constituição da República de 1988 se define com base no regime de contratação;

Comentários:

Conforme tese fixada pelo STF no âmbito do RE 846.854/SP (Tema 544), a justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Questão errada.

(TRT 14ª Região – 2015) Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Comentários:

É o que prevê o art. 114, VII, CF/88. As ações relativas às *penalidades administrativas impostas aos empregadores* pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho serão processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho. Questão correta.

(TRT 14ª Região – 2015) Compete à Justiça do Trabalho julgar ações entre sindicatos, entre sindicato e trabalhador e entre sindicato e empregador.

Comentários:

É o que está previsto no art. 114, III, CF/88. Questão correta.



JUSTIÇA ELEITORAL

São **órgãos da Justiça Eleitoral**: i) Tribunal Superior Eleitoral (TSE); ii) Tribunais Regionais Eleitorais (TRE's); iii) Juízes Eleitorais e; iv) Juntas Eleitorais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. É composto de **no mínimo sete membros**, escolhidos dentre magistrados e advogados, da seguinte forma:

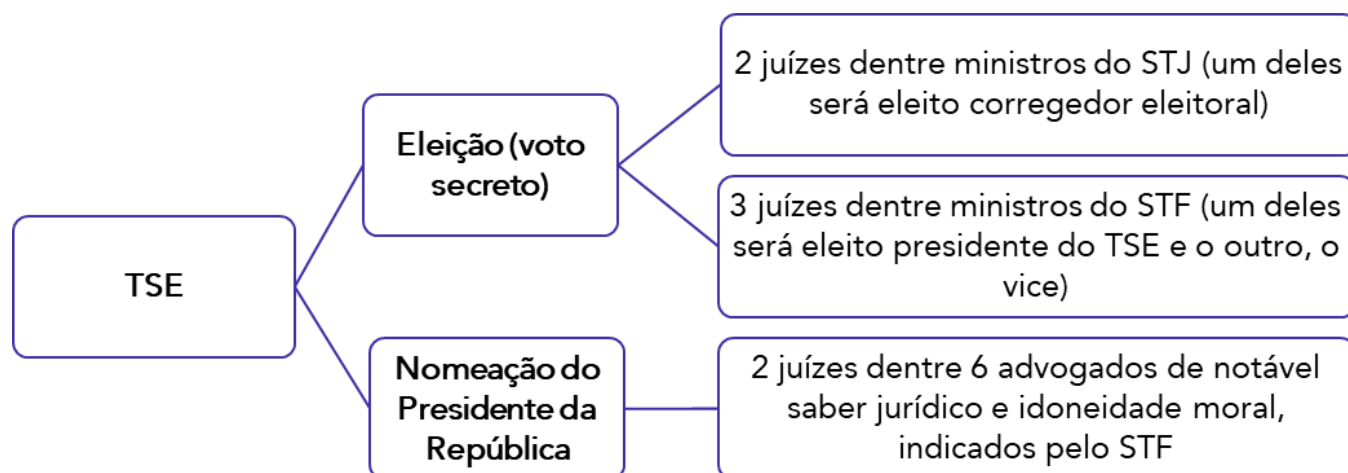
a) mediante **eleição (voto secreto)**:

- 3 juízes dentre os Ministros do STF;
- 2 juízes dentre os Ministros do STJ;

b) por **nomeação do Presidente da República**, 2 (dois) juízes dentre 6 (seis) advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

O TSE elegerá seu **Presidente** e o **Vice-Presidente** dentre os **Ministros do Supremo Tribunal Federal**, e o **Corregedor Eleitoral** dentre os **Ministros do Superior Tribunal de Justiça**. Cabe destacar que cada Ministro do TSE tem um substituto, oriundo da mesma classe que o titular (Ministro do STJ, do STF ou advogado).

Outro detalhe importante é que são **irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral**, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de *habeas-corpus* ou mandado de segurança (art. 120, § 3º, CF). Destaque-se que as decisões denegatórias de *habeas corpus* ou mandado de segurança emanadas do TSE são passíveis de recurso ordinário para o STF (art. 102, II, "a").



Cada Estado da federação possui um **Tribunal Regional Eleitoral (TRE)**, o qual apresenta a seguinte composição:

a) mediante **eleição (voto secreto)**:

- 2 (dois) juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
- 2 juízes dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

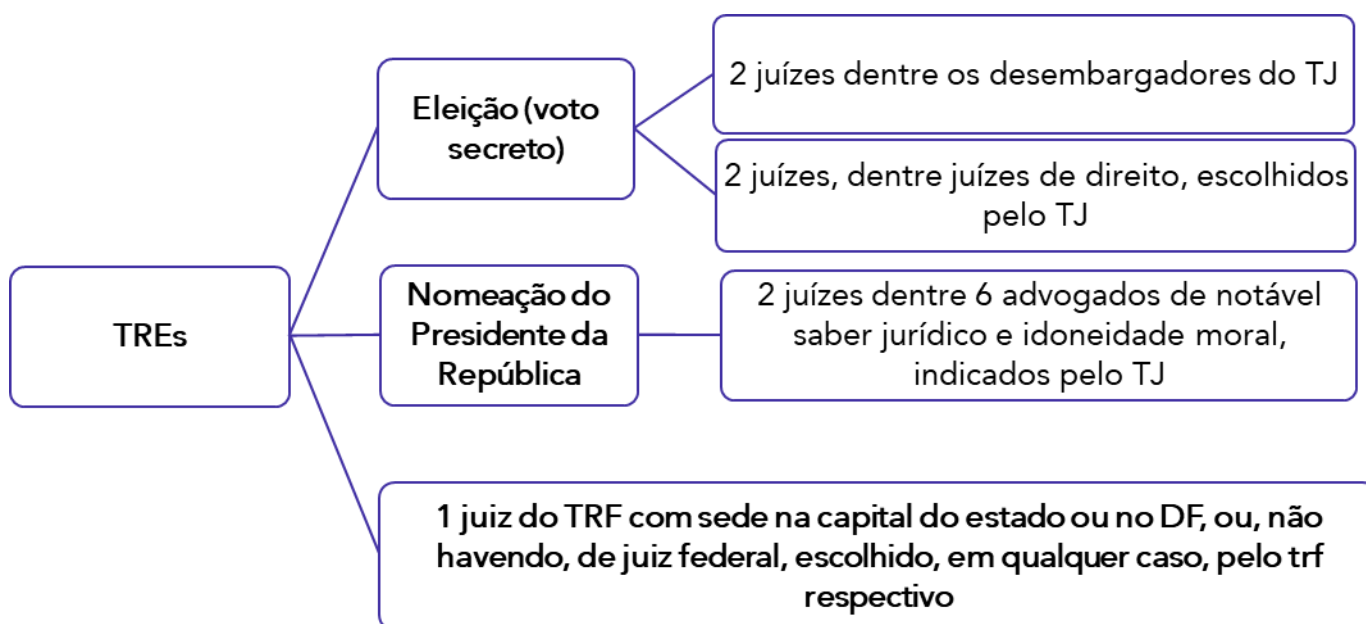


b) 1 juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, **escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal** respectivo.

c) por **nomeação do Presidente**, 2 (dois) juízes dentre 6 (seis) advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

O TRE **elegerá seu presidente e vice-presidente** dentre os **desembargadores** (CF, art. 120, § 2º). Destaca-se, ainda, que das decisões dos TRE's somente caberá recurso quando (CF, art. 120, § 4º, I a V):

- Forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou de lei;
- Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
- Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
- Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
- Denegarem "habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-data" ou mandado de injunção.



(PGE-RR – 2023) Um quinto das vagas dos tribunais eleitorais deve ser preenchido por juízes egressos da advocacia e do Ministério Público, alternadamente.

Comentários:



Não se aplica a regra do quinto constitucional (art. 94, CF/88) para o TSE nem para os TREs. Questão errada.

(TRE-AM – 2014) São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de “habeas-corpus” ou mandado de segurança.

Comentários:

As decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que contrariarem essa Constituição e as denegatórias de “habeas-corpus” ou mandado de segurança (art. 120, § 3º, CF). Questão correta.

(TRE-AM – 2014) O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

O Presidente do TSE será eleito dentre os *Ministros do STF*. O Corregedor-Eleitoral será eleito dentre os *Ministros do STJ*. Questão errada.



JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

São **órgãos da Justiça Militar** o Superior Tribunal Militar (STM) e os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei (art. 122).

O Superior Tribunal Militar (STM) é composto de **15 (quinze) Ministros** vitalícios, nomeados pelo **Presidente da República**, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo:

- a) **3 (três) dentre oficiais-generais da Marinha**, da ativa e do posto mais elevado da carreira;
- b) **4 (quatro) dentre oficiais-generais do Exército**, da ativa e do posto mais elevado da carreira;
- c) **3 (três) dentre oficiais-generais da Aeronáutica**, da ativa e do posto mais elevado da carreira, e;
- d) **5 (cinco) dentre civis**, escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade, sendo:
 - **3 (três) dentre advogados** de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;
 - **2 (dois)**, por escolha paritária, dentre **juízes auditores** e **membros do Ministério Público da Justiça Militar**.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Segundo o art. 124, CF/88, compete à Justiça Militar processar e julgar os **crimes militares definidos em lei**. Esses crimes são os previstos no Código Penal Militar.

Por fim, cabe destacar que a **lei disporá** sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

HORA DE PRATICAR!



(IPEM-PE – 2014) O Superior Tribunal Militar compor-se-á de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo quatro dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira.

Comentários:

O STM é composto de **15 Ministros vitalícios**, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal. Destes, 3 são oficiais-generais da Marinha, 4 são oficiais-generais do Exército, 3 são oficiais-generais da Aeronáutica e 5 são civis. Questão errada.



TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Segundo o art. 125, CF/88, compete aos **Estados** a **organização de sua Justiça**, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

A **competência dos Tribunais de Justiça** será definida na **Constituição do Estado**, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Ressalte-se que a competência da Justiça Estadual **é residual**: compreende tudo aquilo que não é de atribuição da Justiça Federal, do Trabalho ou Eleitoral.

Cabe aos Estados a instituição de **representação de inconstitucionalidade** de leis ou atos normativos estaduais ou municipais **em face da Constituição Estadual**, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a **Justiça Militar estadual**, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 (vinte mil) integrantes.

Compete à **Justiça Militar estadual** **processar e julgar os militares dos Estados**, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Entretanto, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

O **Tribunal de Justiça** **poderá funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Além disso, **instalará a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Para **dirimir conflitos fundiários**, o Tribunal de Justiça proporá a **criação de varas especializadas**, com competência exclusiva para questões agrárias. Segundo o STF, essas varas especializadas em matéria agrária não necessitam possuir, obrigatoriamente, competência exclusiva apenas à matéria de sua especialização.¹ Além das questões agrárias, podem também ter competência para exercer a jurisdição em relação a outros assuntos. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

Para fixarmos melhor o conteúdo, vale a leitura dos artigos 125 e 126 da CF/88, abaixo transcritos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

¹ ADI 3433/PA, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 1º.10.2021



§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juizes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos juizes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

JURISPRUDÊNCIA



Súmula Vinculante 45 - A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.

Súmula Vinculante 27 - Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel



(Agência Nacional de Telecomunicações) não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem oponente.

Súmula 508 - STF - Compete à Justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Súmula 516 - STF - O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual.

Súmula 517 - STF - As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou oponente.

Súmula 556 - STF - É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Súmula 673 - STF - O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.

ADI 558 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19-4-2021, Plenário, DJE de 22-9-2021): No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os **Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República**. Não ofende os art. 132 e 134 da Constituição da República a atribuição ao Procurador-Geral do Estado, ao Defensor Público Geral do Estado, à Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e aos membros da Assembleia Legislativa para ajuizarem ação de controle abstrato no Tribunal de Justiça estadual.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-AM – 2022) Em determinado Estado da federação, o Tribunal de Justiça local pretende promover uma reorganização com vistas a obter melhorias na prestação do serviço jurisdicional. A criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias, com vistas a dirimir conflitos fundiários, bem como a criação da Justiça militar estadual, constituída, em primeiro grau, por juízes de direito e Conselhos de Justiça e, em segundo grau, por Tribunal de Justiça militar, desde que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes, são medidas compatíveis com a Constituição Federal, desde que sejam implementadas por meio de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Comentários:

É isso mesmo: ambas as situações podem acontecer por proposta do Tribunal de Justiça do Estado, conforme o art. 125, § 3º, e o art. 126, ambos da CF/88. Questão correta.



(IPEM-PE – 2014) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Comentários:

Pegadinha! Da forma como foi escrito o enunciado, fica parecendo que a Justiça Militar Estadual julga todo e qualquer crime militar. E não é isso! A Justiça Militar Estadual *julga apenas os militares dos Estados* nos crimes militares definidos em lei. Questão errada.

(TJ-SC – 2015) O Tribunal de Justiça sempre funcionará de forma centralizada, sendo vedado o aumento da despesa pública com a criação de órgãos colegiados fora da capital do Estado.

Comentários:

O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente. Questão errada.

(TJ-SC – 2015) O Tribunal de Justiça deve ter as suas competências definidas na Constituição da República, o que assegura a unidade de organização entre todos os Estados da Federação.

Comentários:

A competência dos Tribunais de Justiça será definida na respectiva Constituição Estadual. Questão errada.



PRECATÓRIOS

Conceito

Os precatórios são **requisições de pagamento** feitas pelo Poder Judiciário, imputando dívidas às Fazendas Públicas federal, estaduais, distrital e municipais. Os precatórios são, portanto, **títulos judiciais** que comprovam uma dívida que o Poder Público tem com um particular.

Suponha, por exemplo, que uma pessoa acione judicialmente a União alegando ter sofrido dano material e moral decorrente de conduta de agente público. Nesse processo judicial, é reconhecido, mediante decisão definitiva (transitada em julgado), o direito a que essa pessoa receba uma indenização. É, em seguida, expedido um **precatório**, assim chamado o título judicial que comprova a dívida da Fazenda Pública.

A Constituição Federal de 1988 traz as principais regras acerca do pagamento de precatórios (art. 100). Essas regras já foram objeto de **sucessivas modificações** por meio de emendas constitucionais (EC nº 20/1998, EC nº 30/2000, EC nº 37/2002, EC nº 62/2009, EC nº 94/2016, EC nº 113/2021, EC nº 114/2021 e EC nº 136/2025).

Vale lembrar que o assunto é complexo e possui normas difusas ao longo do corpo da Constituição e no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Nesta aula, tentaremos trazer os assuntos com mais importância para fins de provas de concursos públicos.

FIQUE ATENTO!



A recente Emenda Constitucional nº 136/2025, promulgada em 9 de setembro de 2025, alterou mais uma vez o art. 100 da CF/88. Dentre as principais alterações, destacam-se a mudança da data limite para inclusão na próxima lei orçamentária (1º de fevereiro), a redefinição de créditos alimentares e a fixação de novos limites para a realização de pagamento de precatórios.

Pagamento dos precatórios

Precisaremos entender, em linhas gerais, como funciona a **execução contra a Fazenda Pública**. De início, vale destacar que o Novo Código de Processo Civil estabelece dois procedimentos distintos para a execução contra a Fazenda Pública: o primeiro, na execução de títulos judiciais; o segundo, na execução de títulos extrajudiciais.

a) **Execução de título judicial**: Imagine que, em um processo de conhecimento, o Poder Judiciário reconheça, em decisão judicial transitada em julgado, que a Fazenda Pública tem uma dívida com uma pessoa. Passaremos, em seguida, à fase de cumprimento de sentença.



A Fazenda Pública é intimada para, **dentro de 30 dias, impugnar a execução** (art. 535, Novo CPC). Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada (Fazenda Pública), será **expedido precatório** (por meio do Presidente do Tribunal competente) ou **requisição de pequeno valor**¹ em favor do exequente.

b) **Execução de título extrajudicial**: Em caso de execução de título extrajudicial², será aplicado o rito previsto no art. 910, do Novo CPC. Tendo sido iniciada a execução, a Fazenda Pública será citada para, **dentro de 30 dias, opor embargos à execução**. Não opostos os embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, será **expedido precatório** ou **requisição de pequeno valor** em favor do exequente.

Cabe destacar que a possibilidade de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública já era reconhecida há algum tempo, mesmo antes do Novo CPC, pela Súmula STJ nº 279:

Súmula STJ nº 279: "É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública."

 FIQUE ATENTO!	Para entender melhor como funciona a execução contra a Fazenda Pública, vamos a um exemplo. O Poder Judiciário reconheceu, em decisão judicial transitada em julgado, que a União deve R\$ 500.000,00 para Alberto. Alberto pede ao juiz o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo da dívida atualizada. A União é intimada para, dentro de 30 dias, impugnar a execução. Caso a União não apresente impugnação ou sejam rejeitadas as suas arguições, o juiz federal responsável pela execução irá elaborar o precatório, encaminhando-o ao Presidente do TRF. O Presidente do TRF irá, então, expedir o precatório, determinando que a União o inclua no orçamento para pagamento a Alberto.
--	---

Uma vez que já sabemos, em linhas gerais, como funciona a execução contra a Fazenda Pública, conseguimos entender como se originam os precatórios. Precisamos, agora, detalhar como será feito o seu pagamento.

O pagamento dos precatórios deve ser feito observando-se a **ordem cronológica** em que eles são apresentados. Há que se respeitar, portanto, uma "fila" no pagamento dos precatórios; aqueles precatórios que foram apresentados há mais tempo serão pagos antes.

Os precatórios deverão ser pagos **à conta dos créditos respectivos**, ou seja, eles devem ser pagos pelo seu valor de face. Até pouco tempo atrás, não se admitia que o Poder Público fizesse o pagamento dos precatórios de maneira parcelada. Contudo, a atual previsão do § 20 do art. 100 da CF/88 permite o parcelamento:

§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15%

¹ Mais à frente, explicaremos o que são as requisições de pequeno valor. Por ora, basta saber que elas se assemelham aos precatórios, na condição de requisição de pagamentos feitas à Fazenda Pública pelo Poder Judiciário.

² Como exemplo de títulos executivos extrajudiciais citamos a decisão do Tribunal de Contas que resulte em imputação de débito ou multa (art. 71, § 3º, CF/88). Os demais títulos executivos extrajudiciais estão elencados no art. 784 do Novo CPC.



(quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízes Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.

Os entes federativos **deverão incluir**, no seu orçamento, os **valores para pagamento de precatórios**. Ao incluir esses valores em seu orçamento, **fica proibido** aos entes federativos a **designação de casos ou de pessoas** nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Em outras palavras, a dotação orçamentária para o pagamento dos precatórios **deve ser genérica**, não devendo discriminar casos ou pessoas específicas. Não pode, por exemplo, o orçamento de um ente federativo prever que há uma dotação de R\$ 500.000,00 para o pagamento de precatório a Alberto. A previsão deve ser genérica, considerando-se o valor total dos precatórios a serem pagos.

Segundo o art. 100, § 5º, CF/88, *“É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de fevereiro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”*.

O ente federativo irá, então, incluir no seu orçamento um valor destinado para o pagamento de todos os **precatórios apresentados até 1º de fevereiro**. Antes da EC nº 136/25, as datas mencionadas pela CF/88 eram 2 de abril (EC nº 114/2021) e 1º de julho (EC nº 62/2009). Atente-se, portanto, que a redação atual da CF/88 prevê a data de **1º de fevereiro** como limite para que os precatórios apresentados **sejam pagos no exercício seguinte**. Esse é o prazo constitucional que o ente federativo tem para pagar o precatório. Caso um precatório seja apresentado após a data citada, ele somente será pago após dois exercícios financeiros.

NOVIDADE!



Com a publicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, a data limite para inclusão no próximo orçamento passa a ser **1º de fevereiro**.



FIQUE ATENTO!



Vamos continuar com o exemplo de Alberto, a fim de compreendermos melhor como funciona o regime de precatórios.

O Presidente do TRF havia **expedido o precatório**, determinando que a **União o incluísse no orçamento** para pagamento a Alberto.

Se o precatório tiver sido apresentado **até o dia 01/02/2026**, ele deverá ser incluído no **orçamento do ano seguinte**, devendo ser pago até 31/12/2027.

Conforme a Súmula Vinculante nº 17, **não há incidência de juros de mora** entre a apresentação do precatório (atualmente, 1º de fevereiro) e o efetivo pagamento, a ser realizado até o final do exercício seguinte. Esse período é conhecido como "período de graça". Por outro lado, na hipótese de inadimplemento do ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.

Atenção: a Súmula Vinculante nº 17 foi editada antes da Emenda Constitucional nº 62/2009, que reenumerou os parágrafos do art. 100 da CF/88. Com isso, **ao mencionar o § 1º do art. 100, a súmula refere-se à atual redação do § 5º do art. 100:**

Súmula Vinculante 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 136/2025 trouxe uma importante novidade: a **incidência de juros de mora** (juros simples de 2% ao ano) para os requisitórios que envolvem a **Fazenda Pública federal** quando ultrapassado o "período de graça". Por outro lado, veda-se a incidência de juros compensatórios. Além disso, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)**.

No entanto, cabe uma observação importante: se o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora for superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição ao IPCA.

Essas regras também se aplicam sobre valores de requisitórios expedidos contra os **Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, mas somente para correções a partir de **1º de agosto de 2025**.

Outra observação importante: nos processos de **natureza tributária** serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

Reforçando: para fins de compensação da mora incidirão **juros simples de 2% a.a.** (dois por cento ao ano), lembrando que é **vedada a incidência de juros compensatórios**.

Tudo isso está descrito a seguir, no art. 3º do corpo da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a alteração dada pela EC nº 136/2025:



NOVIDADE!



Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º

Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Cabe destacar que, na prática, o valor das dívidas decorrentes de precatórios é tão grande que os entes federativos não conseguem incluir no orçamento tudo aquilo que deveria ser pago. Assim, apenas parte do valor necessário é reservado no orçamento para fins de pagamento dos precatórios. O resultado, infelizmente, é que as dívidas do Poder Público vão se acumulando.

A Emenda Constitucional nº 136/2025 detalhou melhor esses casos e prevê, de maneira clara, um limite orçamentário para o desembolso do Poder Público com despesas de precatório. Na prática, podemos afirmar que se trata de um “calote” constitucionalmente autorizado! Rs...

Veja o teor do § 23 do art. 100, que trata desses limites:

Art. 100, § 23. Os pagamentos de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativos às suas administrações diretas e indiretas, estão limitados, observado o disposto nos §§ 24, 25, 26 e 28 deste artigo, a:

I - 1% (um por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, não superar 15% (quinze por cento) desse valor;



II - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 25% (vinte e cinco por cento) desse valor;

III - 2% (dois por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior ou igual a 35% (trinta e cinco por cento) desse valor;

IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 35% (trinta e cinco por cento) e inferior ou igual a 45% (quarenta e cinco por cento) desse valor;

V - 3% (três por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 55% (cinquenta e cinco por cento) desse valor;

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 55% (cinquenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 65% (sessenta e cinco por cento) desse valor;

VII - 4% (quatro por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 65% (sessenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) desse valor;

VIII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 75% (setenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor;

IX - 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor

Repare que os limites previstos estão vinculados à Receita Corrente Líquida (RCL) do ente federativo. Lembre-se que a definição de RCL, está no art. 2º, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), conforme se vê a seguir:



Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 2º: Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Note ainda que, se o estoque de precatórios em atraso for pequeno, o limite para pagamento é menor. Por outro lado, se esse estoque for grande, paga-se um percentual maior da receita corrente líquida.

Ainda assim, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante dotação orçamentária específica, **poderão** efetuar pagamentos de precatórios que superem os limites previstos anteriormente.

A emenda estabelece ainda que esses limites percentuais **deverão** ser majorados, de forma fixa para o **decênio seguinte, em 0,5 (cinco décimos) ponto percentual** sobre a receita corrente líquida apurada no exercício financeiro imediatamente anterior, **a partir de 1º de janeiro de 2036**, e a cada período subsequente de 10 (dez) anos, caso seja verificada a existência de estoque de precatórios em mora.



A Emenda nº 136/2025 autoriza a União a instituir **linha de crédito especial**, por intermédio de instituições financeiras estatais federais, destinada exclusivamente à quitação dos precatórios, nos termos de lei complementar.

Veja agora o que pode acontecer **se não houver liberação de recursos para pagamento de precatórios**, respeitados os limites percentuais mencionados anteriormente:

Art. 100, § 27 Se os recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observados os limites do § 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte:

I - os limites de que trata o § 23 deste artigo serão suspensos;

II - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o **sequestro**, até o limite do valor devido, **das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios**;

III - o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente **responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa**;

IV - o Estado, o Distrito Federal ou o Município ficará **impedido de receber transferências voluntárias**, enquanto perdurar a omissão.

Segundo o art. 100, § 6º, CF/88, "as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão **consignados diretamente ao Poder Judiciário**, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda **determinar o pagamento integral** e **autorizar**, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o **sequestro da quantia respectiva**".

Esse dispositivo visa garantir que os entes federativos cumpram efetivamente a obrigação de saldar suas dívidas, ao estabelecer a **possibilidade de sequestro de verba pública** quando a Fazenda Pública não efetuar o pagamento de créditos inscritos em precatórios.

Há **duas possibilidades** diferentes de sequestro de verba pública:

a) Quando houver **desrespeito na ordem de pagamento** dos precatórios, ou seja, quando houver o preterimento do direito de precedência. Em outras palavras, isso acontece quando o Poder Público paga alguém desrespeitando a "fila" dos precatórios. Atente-se para os casos de **preferência** no pagamento de precatórios, tais como aqueles de natureza alimentícia. Veremos as preferências mais à frente.

b) Quando a Fazenda Pública **não proceder à alocação orçamentária** do valor necessário à satisfação do seu débito. Como já havíamos comentado, o valor das dívidas do Poder Público é tão grande que não é possível aos entes federativos incluir no orçamento todo o valor necessário ao pagamento dos precatórios. Logo, a obrigação de proceder à alocação orçamentária deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade.

Nessas duas situações, **o credor prejudicado** pelo desrespeito à ordem de pagamento ou pela não-alocação orçamentária, **poderá requerer ao Presidente do Tribunal** que proceda ao sequestro de verbas públicas.



Cabe destacar que o Presidente do Tribunal que, por ato comissivo ou omissivo, **retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios** incorrerá em **crime de responsabilidade** e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça (art. 100, § 7º, CF/88).

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



A Emenda Constitucional nº 126/2022 estabeleceu um limite (teto) para o pagamento de precatórios aplicável em cada exercício financeiro. Acerca disso, veja o *caput* do art. 107-A do ADCT:

Art. 107-A Até o fim de 2026, fica estabelecido, **para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal**, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido, para o exercício de 2017, em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) e, para os exercícios posteriores, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: [...]

No entanto, com a redação atual do § 23 do art. 100, os limites para pagamento de precatórios possuem outro marco constitucional.

NOVIDADE!



Os valores efetivamente aportados pelos entes federativos nas contas especiais do Poder Judiciário destinadas ao pagamento de precatórios deverão ser **imediatamente** excluídos do estoque da dívida para fins de apuração do saldo devedor, vedada a incidência de juros, de correção monetária ou de quaisquer acréscimos legais sobre esses valores após sua transferência.



Precatórios de natureza alimentícia

Os precatórios podem ter **natureza** alimentícia ou não-alimentícia.

A CF/88 estabelece que os **precatórios de natureza alimentícia** serão **pagos com preferência** sobre os demais débitos da Fazenda Pública. É como se eles “furassem a fila”, justamente em virtude de sua especial relevância.

Os precatórios de natureza alimentícia ficam, portanto, isentos da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.³ Assim, farão parte de uma **ordem própria de pagamento**.

Mas o que podem ser considerados débitos de natureza alimentícia?

Segundo o art. 100, §1º, CF/88, “os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo”.

Segundo o STF, **não se trata de uma definição exaustiva** de “débitos de natureza alimentícia”. Para a Corte, os **honorários advocatícios** incluídos em condenação possuem natureza alimentícia, devendo sua satisfação ser feita mediante precatório, observando ordem especial.⁴ Esse também é o entendimento que se deve ter a partir da leitura do art. 85, § 14, do Novo CPC:

Art. 85 (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse mesmo sentido, chamamos sua atenção para a Súmula Vinculante nº 47:

Súmula Vinculante nº 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

O STF, ao julgar o RE 612.707 (Tema 521 da Repercussão Geral), fixou as diretrizes para o pagamento dos precatórios não alimentares em face dos precatórios alimentares. A controvérsia girava em torno da possibilidade ou não de se reconhecer duas ordens distintas de precatórios para efeitos de reconhecimento de quebra da ordem cronológica do pagamento. O STF decidiu que **o pagamento parcelado de créditos não alimentares não implica na preterição dos precatórios alimentares**, desde que atendidas algumas condições. Veja a tese fixada:

³ Súmula STF nº 655: A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.

⁴ RE 470.407, Rel. Min. Marco Aurélio. 09.05.2006.



O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente.

Requisições de pequeno valor (RPV)

As requisições de pequeno valor (RPV) se **assemelham** aos precatórios. No entanto, como o próprio nome já indica, consistem em **débitos de pequena monta** da Fazenda Pública.

As requisições de pequeno valor (RPV) **não irão observar a ordem cronológica dos precatórios**, sendo satisfeitas de forma simplificada, mais célere.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Mas como saber se um determinado débito da Fazenda Pública se enquadra como uma requisição de pequeno valor (RPV)?

A CF/88 abre a possibilidade para que **lei de cada entidade de direito público** defina o que se considera como **"pequeno valor"**. Cada ente federativo tem competência, portanto, para definir o valor máximo para que um crédito seja considerado uma requisição de pequeno valor (RPV). O limite mínimo será o valor do maior benefício do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

Em relação ao **prazo** para pagamento das RPVs, o STF entendeu que **não cabe aos Estados-membros legislar a respeito**⁵. Cabe a eles dispor somente a respeito do valor referencial para a requisição de pequeno valor.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Mas o que acontece se o ente federativo **não editar lei** definindo o que considera uma requisição de pequeno valor (RPV)?

Nesse caso, deve-se observar a regra de transição prevista no art. 87, ADCT, que prevê que, diante da inércia legislativa, **serão consideradas requisições de pequeno valor (RPV)**:

- ❑ No âmbito da **União**, são consideradas requisições de pequeno valor (RPV) os débitos e obrigações de **valor inferior a 60 salários mínimos** (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259/2001);

⁵ ADI 5.534, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020.



- ❑ No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, valor inferior a 40 salários mínimos;
- ❑ No âmbito dos Municípios, valor inferior a 30 salários mínimos.

Segundo o art. 100, § 8º, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total a montante que seria enquadrado como requisição de pequeno valor (RPV).

Imagine que um indivíduo tenha precatório da União com o valor de 140 salários mínimos. Sabemos que se enquadram como RPs os débitos da União de valor inferior a 60 salários mínimos. Assim, algum “espertalhão” poderia argumentar que o débito de 140 salários mínimos deveria ser fracionado em 2 (duas) partes: a primeira, de 50 salários mínimos; a segunda, de 90 salários mínimos. Se esse argumento prevalecesse, a primeira parcela se tornaria uma RP, o que simplificaria o seu recebimento.

Por óbvio, essa ideia não pode prevalecer. Os precatórios devem ser pagos em sua integridade, não podendo ser fracionados com o objetivo de serem enquadrados como RPs.

“Superpreferência” de precatórios

Os precatórios de natureza alimentícia gozam de preferência frente aos demais precatórios. Dentre eles, há alguns que usufruem do que a doutrina chama de “superpreferência”.

A sistemática da “superpreferência” se aplica aos precatórios do art. 100, § 2º, CF/88:

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Os beneficiados pela “superpreferência” são os precatórios de natureza alimentícia que tenham como titulares (originários ou por sucessão hereditária):

- a) pessoas com no mínimo 60 anos de idade;
- b) portadores de doença grave, na forma da lei.
- c) pessoas com deficiência, na forma da lei.

Esses precatórios serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para fins de definição de requisição de pequeno valor (RPV). O valor restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, sem que se observe a “superpreferência”. Para isso, admite-se o fracionamento do valor total do precatório.

Suponha que um idoso de 70 anos seja titular de um precatório de natureza alimentícia, da União, cujo valor é de 500 salários mínimos. Na União, conforme já comentamos, são considerados requisições de pequeno valor (RPV) os débitos inferiores a 60 salários mínimos.

Nessa situação, o precatório será submetido à sistemática da superpreferência, até o triplo do valor da RPV, ou seja, até 180 salários mínimos (60 x 3). O restante do valor do precatório (320



salários mínimos) **será fracionado**, não respeitando a sistemática da superpreferência; ao contrário, será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

A sistemática da "*superpreferência*" foi considerada **constitucional** pelo STF, na medida em que, ao dar tratamento mais favorável a idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência, busca promover a **dignidade da pessoa humana**.⁶

Para finalizar este assunto, vamos observar o art. 107-A, § 8º, do ADCT, que traz a ordem geral de preferência para pagamento dos precatórios:

I - obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal;

II - precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor;

III - demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor;

IV - demais precatórios de natureza alimentícia além do valor previsto no inciso III deste parágrafo;

V - demais precatórios.

Possibilidade de compensação de precatório com débitos tributários

A possibilidade ou não de compensação de precatório com débitos tributários é um dos assuntos mais polêmicos do estudo dos precatórios, com algumas "idas e vindas".

Segundo a redação anterior do § 9º do art. 100 da CF/88, "no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial".

Esse dispositivo estabelecia uma **compensação forçada** àqueles que fossem **credores de precatórios** e que, ao mesmo tempo, tivessem débitos perante a Fazenda Pública. Pela regra constitucional, inserida pela EC nº 62/2009, os débitos inscritos ou não em dívida ativa deveriam ser abatidos do valor dos precatórios.

O STF, todavia, entendeu que a compensação de precatórios com débitos tributários **é inconstitucional** por, dentre outros motivos, **violar a isonomia entre Poder Público e particulares**.⁷

⁶ ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto. 14.03.2013

⁷ ADI 4357, Rel. Min. Ayres Brito. 14.03.2013.



Contudo, a EC nº 113, por meio do § 11 do art. 100 (inciso I), voltou a prever a possibilidade de quitação de débitos por precatórios, desde que a dívida e o precatório sejam do mesmo ente federativo. Veja:

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, ~~com auto aplicabilidade para a União~~, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para:

I - quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente;

Observação: o trecho foi tachado porque foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 7047)

Note que agora se trata de uma **possibilidade**, e não mais uma compensação forçada, como previa a redação anterior do § 9º do art. 100. Ademais, o procedimento de compensação deve estar estabelecido em lei do ente federativo, sendo possível de ocorrer não apenas na União, mas também nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.

O atual § 9º do art. 100, cuja redação foi dada pela EC nº 113/21, também foi declarado **inconstitucional** pelo STF por meio das ADIs 7047 e 7064 (Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/12/2023, p. 19/12/2023).

FIQUE ATENTO!



Para entender melhor o que previa o § 9º do art. 100, vamos trabalhar com um exemplo:

Suponha que você é credor e devedor da União ao mesmo tempo. Você é credor porque ganhou uma ação judicial contra a União (uma ação de revisão de aposentadoria, por exemplo), sendo que seu precatório já foi apresentado e se encontra na "fila" de pagamentos.

Por outro lado, você também é devedor da União porque possui uma dívida de imposto de renda.

O que o § 9º atual dispõe é que você não receberia o seu crédito (o precatório) por meio da sua conta bancária. A fim de evitar o não pagamento do débito (a dívida de imposto de renda que usamos como exemplo), o valor do precatório seria depositado **na conta do juízo responsável pela ação de cobrança do seu débito com a União**. Caberia ao juízo responsável pela ação de cobrança dar o destino definitivo dos valores.

No entanto, como já mencionado, o § 9º da CF/88 foi declarado inconstitucional e a compensação, nos moldes por ele previstos, não mais se aplica.



Utilização dos precatórios para aquisição de imóveis públicos

Segundo o art. 100, § 11, inciso II, da CF/88, "é facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para: [...] II - **compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda**".

Em outras palavras, o credor de precatórios poderá utilizar esses créditos para adquirir imóvel público. Essa é uma sistemática que depende de regulamentação de cada ente federativo, caracterizando-se como uma norma de eficácia limitada.

Além da compra de imóveis, o § 11 do art. 100 também possibilita o (i) pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente, (ii) a aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo e (iii) a compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Tudo isso pode ser "pago" por meio de precatórios expedidos contra o respectivo ente federativo.

Além da aquisição de imóveis públicos, a Emenda nº 113/2021 também possibilitou a utilização de valores de precatórios para **amortizar dívidas vencidas ou vincendas** (a vencer). Veja o dispositivo:

Art. 100 [...]

§ 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos a pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas ou vincendas:

I - nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo;

II - nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo;

III - nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais; e

IV - nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos.

§ 22. A amortização de que trata o § 21 deste artigo:

I - nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas;

II - nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.



Cessão de precatórios a terceiros

A EC nº 62/2009 estabeleceu a possibilidade de que o credor de precatório **ceda seus créditos, total ou parcialmente, a terceiros**, não havendo necessidade de concordância do devedor (a Fazenda Pública).

Suponha, por exemplo, que João tenha precatório de R\$ 10.000.000,00. Ele poderá, independentemente de concordância da Fazenda Pública, ceder esses créditos a Alberto. Claro, meus amigos, que isso daí não vai sair “*de graça*”.

Quando ocorre a cessão de precatório, o **terceiro beneficiado não fará jus às preferências do art. 100, §§ 2º e 3º**, ou seja, o cessionário (aquele que recebeu o precatório) não terá direito à sistemática da “*superpreferência*” de precatórios e ao privilégio para pagamento de RPVs.

A cessão de precatórios somente produzirá efeitos **após comunicação**, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor (art. 100, § 14, CF/88). Vale lembrar que a cessão de precatórios daqueles que possuem dívidas com o ente federativo somente ocorrerá após o procedimento previsto no § 9º do art. 100.

Regime especial para pagamento de precatórios

A EC nº 62/2009 previu a possibilidade de **lei complementar** estabelecer **regime especial** para pagamento de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

Art. 100 (...)

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

Enquanto essa lei complementar não fosse promulgada, deveria ser aplicado regime especial previsto no art. 97, do ADCT, o qual sofreu inúmeras críticas da doutrina por se configurar, na prática, um verdadeiro calote, postergando o pagamento de dívidas por parcelamentos de até 15 anos.

O STF declarou a **inconstitucionalidade do regime especial de precatórios** criado pelo art. 97, ADCT e do art. 100, § 15, CF/88. Entretanto, **modulou os efeitos de sua decisão**, permitindo que o regime especial de precatórios **perdurasse por 5 exercícios financeiros a contar de 01.01.2016**.

Acordo com deságio?

Outra norma trazida pela EC nº 114/2021 é a que consta no § 3º do art. 107-A do ADCT. Veja o dispositivo:

§ 3º É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9º e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra



a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do valor desse crédito.

Significa o seguinte: aquele que possuía um precatório a receber da União, mas que ainda não tinha sido contemplado com o efetivo pagamento, poderia optar por fazer um acordo direto com os Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal para receber seu crédito antecipadamente. Entretanto, o interessado renunciaria a 40% (quarenta por cento) do seu crédito. Na prática, ele receberia apenas 60% do valor do precatório a que tinha direito, portanto.

Contudo, esse dispositivo foi julgado **INCONSTITUCIONAL** pelo STF quando do julgamento da ADI 7064 (rel. Min. Luiz Fux, j. 01/12/2023, p. 19/12/2023).

Qual alternativa o credor de precatório tem para receber os valores?

A Emenda nº 136/2025 introduziu o § 29 ao art. 100 da CF/88, cuja redação é a seguinte:

§ 29. É facultado ao credor de precatório dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que não tenha sido pago em razão do disposto nos §§ 20 ou 23 deste artigo, sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9º e 21 deste artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública estadual, municipal ou do Distrito Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de parcela do valor desse crédito.

Portanto, uma alternativa ao credor é tentar receber seus valores de direito por meio de acordos diretos conciliatórios, além da linha de crédito pública, feita por meio de bancos estatais federais, prevista no § 19-A do art. 100.

O regime de precatórios aplica-se às entidades da Administração indireta?

As entidades da Administração indireta são as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Dentre essas entidades, estão **fora do conceito de Fazenda Pública** as **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista**, ambas normalmente chamadas de "empresas estatais". Em tese, portanto, a elas não se aplicaria o regime de precatórios.

A solução não é, todavia, tão simples como parece.

As empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser de **2 (dois) tipos** diferentes: **exploradoras de atividades econômicas** ou **prestadoras de serviços públicos**. No primeiro grupo, estão as "empresas estatais" que executam atividades em regime de concorrência, que têm como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. No segundo grupo, porém, estão aquelas que prestam serviço público típico do Estado, em regime não concorrencial.

O STF, ao fazer tal distinção, deixou claro que o regime de precatórios deverá ser aplicado a esse segundo grupo. Nas palavras da Corte, "**é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de**



economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial".⁸

Desvinculação de receitas

Inicialmente, a expressão "desvinculação de receitas" refere-se a um mecanismo que permite que uma parte das receitas de impostos e contribuições seja usada **livremente, sem a obrigatoriedade de aplicação em áreas ou fundos específicos, como saúde ou educação**. Por meio dessa sistemática, confere-se ao Poder Executivo maior flexibilidade orçamentária para alocar recursos de forma mais eficiente, especialmente para o ajuste fiscal e para lidar com despesas gerais, embora levante debates sobre o impacto em setores sociais.

A Emenda nº 136/2025 trouxe isso para o âmbito Municipal para o ano de 2026, com um percentual maior, e até o ano de 2032 com um percentual menor. Veja a redação do art. 76-B do ADCT, que trata sobre isso:

Art. 76-B. São desvinculadas de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, as receitas dos Municípios relativas a impostos, contribuições, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, de acordo com os seguintes percentuais:

I - 50% (cinquenta por cento), até 31 de dezembro de 2026; e

II - 30% (trinta por cento), de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2032.

§ 1º Excetuam-se das desvinculações de que trata o caput deste artigo:

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, o inciso III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores;

III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei;

IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município.

§ 2º A cada exercício financeiro, até a data de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados, exclusivamente para o financiamento de políticas públicas locais de saúde, educação e adaptação às mudanças climáticas, os superávits financeiros, verificados no exercício financeiro imediatamente anterior, dos fundos públicos instituídos pelo Poder Executivo municipal.

⁸ ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 23.03.2017



HORA DE PRATICAR!



(TJ-MS – 2023) O Município Gama redefiniu em norma municipal o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), visando à adequação de suas respectivas capacidades financeiras e especificidades orçamentárias. Diante do exposto e de acordo com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a norma é inconstitucional, pois os entes federados não gozam de autonomia para estabelecer o montante correspondente às obrigações de pequeno valor e não podem afastar a aplicação do sistema de precatórios, tendo como parâmetro as suas disponibilidades financeiras.

Comentários:

Nos termos do § 4º do art. 100 da CF/88, e à luz da jurisprudência do STF, os entes federados gozam de autonomia para estabelecer o montante correspondente às obrigações de pequeno valor e, dessa forma, afastar a aplicação do sistema de precatórios, tendo como parâmetro as suas disponibilidades financeiras. Questão errada.

(TCE-PB – 2022) Os precatórios a serem pagos pela União em determinado exercício financeiro estão submetidos a teto de gasto específico para essa finalidade.

Comentários:

Conforme a redação atual do art. 107-A do ADCT, há limite orçamentário para o pagamento de precatórios, a ser verificado em cada exercício financeiro.



QUESTÕES COMENTADAS

Poder Judiciário

1. (FGV/PC-MG/2025) Em relação aos mecanismos de proteção de direitos humanos, a Constituição Federal de 1988 estabelece que

- A) caberá ação civil pública para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- B) conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- C) os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
- D) nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
- E) conceder-se-á mandado de segurança sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. NÃO caberá ação civil pública, mas sim MANDADO DE SEGURANÇA, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Não conceder-se-á mandado de injunção, mas sim habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, de acordo com o art. 5º, LXXII, a da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não é por maioria dos votos dos respectivos membros, mas sim **por três quintos dos votos dos respectivos membros**, segundo o art. 5º § 3º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Nosso gabarito! De fato, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Vejamos o art. 109, §5º da CRFB/88:

"Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de



direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

LETRA E. INCORRETA. Conceder-se-á habeas-corpus, não mandado de segurança, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo o art. 5º LXVIII da CRFB/88:

Gabarito: Letra D.

2. (FGV/PC-MG/2025) Em um processo em tramitação perante o Juízo competente de primeira instância, foi discutida, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, a compatibilidade da Lei Federal nº X com a Constituição da República de 1988. Ao prolatar a sentença, o referido juízo entendeu que esse diploma normativo não apresentava qualquer vício de constitucionalidade. Esse entendimento foi considerado inadequado por uma das partes, que pretendia submeter a questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal, de modo que este tribunal reformasse a sentença.

Considerando as regras de competência estabelecidas na Constituição da República de 1988, pergunta-se: há alguma situação que admita a realização do objetivo almejado pela parte?

A resposta correta é:

- A) Sim, com a interposição de recurso ordinário.
- B) Sim, com a interposição de recurso de apelação.
- C) Sim, com a interposição de recurso extraordinário.
- D) Não, pois a interposição de recurso extraordinário exige o esgotamento das instâncias ordinárias.
- E) Não, pois seria necessário o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, modalidade de controle concentrado de constitucionalidade.

Comentários:

LETRA A. CORRETA*. Foi o gabarito apresentado pela banca examinadora, mesmo após as considerações de recurso Na visão da banca examinadora:

(...) A narrativa descreve uma situação em que se almeja impugnar, diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, sentença proferida por juízo de primeira instância. A única hipótese contemplada pela ordem constitucional é a interposição de recurso ordinário contra a sentença que julgou crime político (CRFB/1988, Art. 102, II, alínea "b" combinado com o Art. 109, IV). As demais opções, por sua vez, não se ajustam à juridicidade. Gabarito mantido."

Penso que talvez a banca tenha se apegado ao que foi pedido no enunciado: "há alguma situação que admita a realização do objetivo almejado pela parte?" Como uma interpretação no seguinte sentido: "Olha... será que existe algum recurso de natureza constitucional possível de levar o tema ao STF"? Nesse enredo, precisaríamos considerar o enunciado apresentado como uma possível hipótese de sentença sobre crimes políticos (ainda que não dito expressamente rs).



Respeitamos a posição da banca, mas a justificativa me parece infundada. Não é isso que foi posto no enunciado. Não é possível, de modo genérico admitir o ROC para *"impugnar, diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, sentença proferida por juízo de primeira instância"* Só posso admitir o ROC se a decisão for oriunda de uma sentença sobre crimes políticos. E isso precisa constar expressamente para que haja o cabimento, nos termos do art. 102, II, alínea "b" da CRFB/88. (o rol é taxativo)

Art. 102 (...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

b) o crime político.

A questão deveria ter sido expressa quanto à natureza da ação. Questão como essa (dotada de alta subjetividade e abstração) só gera insegurança e prejuízo ao certame público. Mas, enfim...

LETRA B. INCORRETA. O STF não julga recurso de apelação. Este recurso será julgado por Tribunal 2ª instância. Ex: Tribunal Regional Federal.

LETRA C. INCORRETA. Não cabe interposição de recurso extraordinário. De acordo com a Súmula 281: *"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada"*.

LETRA D. INCORRETA. Por conta da divergência apresentada na letra A, entende-se que a posição mais ponderada seria por essa alternativa. Não há nenhuma situação que admita a realização do objetivo almejado pela parte. A interposição de recurso extraordinário (RE) exige o esgotamento das instâncias ordinárias (esgotamento da via recursais ordinárias), conforme a súmula 281 do STF. Como a decisão foi em primeira instância, caberia recursos de outra natureza. Ex: Sentença ou Embargos de Declaração para o TRF.

LETRA E. INCORRETA. Não é razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, por falta de legitimidade da parte, pois o rol do art. 103 da CRFB/88 é taxativo.

Gabarito: Letra A (apontado pela FGV*)

3. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) João, segurado do Regime Geral de Previdência Social, ajuizou ação de revisão de benefício, em face da autarquia federal responsável pela gestão do referido regime, perante a Vara Única da Justiça Estadual, da Comarca formada pelo Município Alfa, em cujo território está domiciliado.

Na situação descrita, é correto afirmar que o Juiz estadual, em relação ao processo e julgamento da causa, é

(A) incompetente.

(B) competente, exigindo-se apenas que a Comarca não seja sede de vara federal.

(C) competente, caso a Comarca não seja sede de vara federal e a lei autorize a sua atuação.

(D) incompetente, salvo se a União delegar aos Estados competência para legislar sobre a Previdência Social.



(E) competente, e os recursos interpostos contra suas decisões são julgados pelo Tribunal de Justiça a que está vinculado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Nesse caso, o juiz estadual pode vir a ser competente, se a Comarca onde João reside não for sede da vara federal e houver autorização por meio de lei, de acordo com o art. 109, § 3º da CRFB/88:

LETRA B. INCORRETA. Cuidado com a pegadinha! Para que o juiz estadual seja competente é necessário que a comarca onde João mora não seja sede de vara federal e que a lei autorize a atuação do juízo estadual, de acordo com o art. 109, § 3º da CRFB/88:

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição determina que uma lei pode vir autorizar que causas de competência da Justiça Federal, que tenha como parte a previdência social e o segurado, venha a ser processada pela justiça federal, desde que a comarca onde reside o segurado não seja sede de vara federal, vejamos:

Art.109 (...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

LETRA D. INCORRETA. Totalmente equivocada, porque a delegação da competência jurisdicional não depende da delegação da competência legislativa.

LETRA E. INCORRETA. Na hipótese aduzida no enunciado, em caso de recurso, este deverá ser interposto perante o TRF na área de jurisdição do juiz de primeiro grau, consoante § 4º do art. 109 da CRFB/88:

Art.109 (...)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Gabarito: Letra C.

4. (FGV/ALE-PR/Analista Legislativo/2024) O exercício das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado é privativo dos procuradores integrantes da carreira, que será organizada e regida por estatuto próprio, definido em lei, com observância dos artigos 39 e 132 da Constituição Federal de 1988. Diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná e da República e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

a) ofende a Constituição da República a previsão da Constituição do Estado do Paraná que não obriga que o Procurador-Geral do Estado, chefe da instituição, seja escolhido dentre os integrantes da carreira.

b) ofende a Constituição da República a previsão da Constituição do Estado do Paraná que garante aos Procuradores do Estado a prerrogativa da inamovibilidade, na forma da lei.



- c) o ingresso na carreira de procurador far-se-á na classe inicial, mediante concurso público específico de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral do Estado e a estabilidade ocorrerá após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho.
- d) ofende a Constituição a previsão da Constituição do estado que veda aos procuradores do Estado a percepção de honorários decorrentes da sucumbência.
- e) ofende a Constituição da República o dispositivo que veda aos procuradores do Estado o exercício da advocacia fora das funções institucionais.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não ofende a CRFB/88, pois há previsão da Constituição do Estado do Paraná que o cargo de Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação do Governador, sendo escolhido, de preferência, aqueles integrantes de carreira, conforme entendimento do STF:

"É **constitucional** norma da Constituição estadual que restringe a escolha de seu procurador-geral aos integrantes da carreira da advocacia pública local. Essa previsão está inserida na margem de conformação atribuída ao constituinte estadual no exercício de sua auto-organização. Isso porque, embora a Procuradoria-Geral do Estado seja vinculada ao Governador, não há dúvida de que se trata de verdadeira instituição de Estado. Não ofende a Constituição Federal a previsão, em ato normativo estadual, de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira. (STF. Plenário. ADI 3.056, 2023 (Info 1109))

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! O STF entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que garantia a inamovibilidade para aqueles ocupante do cargo de Procurador do Estado, tendo em vista que a função necessita que haja certa parcialidade e afinidade com o Chefe do Poder Executivo:

"A garantia da inamovibilidade é instrumental à independência funcional, sendo, dessa forma, **insuscetível de extensão** a uma carreira cujas funções podem envolver relativa parcialidade e afinidade de ideias, dentro da instituição e em relação à Chefia do Poder Executivo, sem prejuízo da invalidação de atos de remoção arbitrários ou caprichosos". (STF, ADI 1246)

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! A estabilidade do Procurador Geral do Estado é adquirida após 3 anos de efetivos exercício, após devida avaliação de desempenho perante os órgãos competentes, de acordo com o art. 125, § 2º, inciso III da CE/PR:

III - estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da Corregedoria

LETRA D. INCORRETA. O STF entendeu pela constitucionalidade da norma estadual que permite a percepção dos honorários de sucumbências pelo Procurador Geral do Estado, desde que respeitado o teto remuneratório disposto no art. 37, inciso XI da CRFB/88. Vejamos:

"É **constitucional** a percepção de honorários de sucumbência por procuradores de estados-membros, observado o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total às demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente". (STF. Plenário. ADI 6135/GO, ADI 6160/AP, ADI 6161/AC, ADI 6169/MS, ADI 6177/PR e ADI 6182/RO, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 19/10/2020 - Info 995).

LETRA E. INCORRETA. Não há ofensa à Carta Magna o dispositivo estadual que veda a aos procuradores do Estado o exercício da advocacia fora das funções institucionais, tendo em vista



que não foi objeto de ação de controle. Ademais, o art. 128, § 5º, inciso II, alínea “b” dispõe sobre as vedações aos membros do Ministério Público, o qual tem como chefe o PGR. Vejamos:

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

II - as seguintes vedações:

b) exercer a advocacia

Gabarito: Letra B.

5. (FGV/TRF 1º Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Quando do estudo das questões atinentes aos agentes públicos na Constituição da República de 1988, chamaram a atenção de Ofélia as disposições concernentes às garantias da estabilidade e da vitaliciedade dos agentes públicos, de modo que ela decidiu aprofundar os seus conhecimentos acerca do tema, inclusive com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, Ofélia veio a concluir corretamente que:

a) a vitaliciedade será necessariamente adquirida após a aprovação em concurso público, após dois anos de efetivo exercício;

b) é possível estender a garantia da vitaliciedade aos ocupantes dos cargos efetivos, integrantes dos quadros de carreira da Administração Pública, mediante previsão em norma local;

c) os agentes vitalícios somente poderão ser demitidos por sentença judicial transitada em julgado, razão pela qual a penalidade de demissão não é a eles aplicável em sede de processo administrativo disciplinar;

d) a avaliação de desempenho não é condição necessária para a aquisição da garantia da estabilidade, bastando, portanto, o transcurso do prazo de três anos de efetivo exercício;

e) dentre os agentes públicos aos quais pode ser assegurada a garantia da vitaliciedade estão integrantes da Advocacia Pública, notadamente os procuradores de estado e do Distrito Federal.

Comentários:

LETRA A. Olha a pegadinha! Apenas possui a garantia da vitaliciedade os cargos previstos na Constituição Federal, como: Juízes, membros do MP, e ministros do TCU, de acordo com o arts. 95, inciso I e 128, § 5º, inciso I, alínea “a” e 73, § 3º da CRFB/88:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:



a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

Art. 73 (...)

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40

LETRA B. INCORRETA. Não é possível estender a garantia da vitaliciedade para os ocupantes dos cargos efetivos, já que apenas há previsão na Constituição para os Juízes, membros do MP e ministros do TCU, conforme os arts. 95, inciso I e 128, § 5º, inciso I, alínea "a", bem como o art. 73, § 3º da CRFB/88. Vejamos:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

Art. 73 (...)

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Constituição Federal, após atingir a vitaliciedade, só é possível a perda do cargo após sentença transitada em julgado, de acordo com o art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a avaliação especial de desempenho é condição obrigatória para aquisição da estabilidade, conforme art. 41, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente equivocada. O STF entendeu que é inconstitucional norma estadual que garanta a vitaliciedade para o Procurador-Geral do Estado, sendo tal matéria objeto da ADI nº2729/RN, informativo 711, STF.

Gabarito: Letra C.



6. (FGV/ENAM/2024) Em razão das acentuadas divergências existentes entre os integrantes do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, transcorreu in albis o prazo para o encaminhamento da proposta orçamentária anual dessa estrutura de poder, referente ao exercício financeiro seguinte. A proposta somente veio a ser aprovada uma semana depois. Esse estado de coisas suscitou debates, considerando a teleologia das normas constitucionais que asseguram a autonomia do Poder Judiciário, em relação às consequências desse atraso na perspectiva do ciclo orçamentário.

Em situação dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta.

- a) As dotações afetas a esta estrutura de poder, constantes da lei orçamentária em vigor, devem ser consideradas como proposta do Poder Judiciário.
- b) Os termos da proposta aprovada com atraso, considerando a necessidade de assegurar a autonomia financeira do Poder Judiciário, devem ser necessariamente considerados.
- c) Os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados conforme os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, serão utilizados pelo órgão competente, para fins de consolidação.
- d) O Presidente do Tribunal de Justiça, até o início da apreciação do projeto de lei orçamentária anual pela comissão competente, poderá encaminhar a proposta ao Poder Legislativo.
- e) O Poder Executivo considerará, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, as dotações afetas a essa estrutura de poder, constantes da lei orçamentária em vigor, devidamente atualizadas pelo índice oficial de inflação.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A assertiva está equivocada, porque as dotações previstas na lei orçamentária pelo Poder Judiciário, devem observar as disposições previstas na LDO, sendo imprescindível para a consolidação do orçamento.

LETRA B. INCORRETA. Não é o procedimento correto, já que se houver atraso na apresentação da proposta, será considerada a lei vigente ajustada, como solução de não comprometer o ciclo orçamentário, de acordo com o art. 99, § 3º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Caso haja atraso na apresentação da proposta orçamentária, será considerada para fins de consolidação, os **valores dispostos na lei vigente, com o devido ajuste**, conforme art. 99, § 3º da CRFB/88:

§3º. Se os órgãos referidos no §2º NÃO encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do §1º deste artigo."

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! A proposta deve ser apresentada dentro do prazo estabelecido, conforme art. 99, § 1º da CRFB/88: *"Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias"*.



LETRA E. INCORRETA. Mais uma vez, a atualização deve seguir a disposição da LDO, de acordo com o art. 99, § 3º da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

7. (FGV/Prefeitura de Caragatatuba-SP/2024) O art. 100 da CRFB/88 dispõe sobre os pagamentos devidos pelos entes da Federação, decorrentes de sentenças judiciais.

Com relação aos precatórios, analise as afirmativas a seguir.

I. É vedada a cessão de precatório a terceiros.

II. Os precatórios alimentares têm prioridade de pagamento sobre outros precatórios não-alimentares, desde que inseridos no mesmo orçamento.

III. Os honorários advocatícios incluídos na condenação constituem verba de natureza alimentar para fins de expedição de precatório.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I e III, apenas.

Comentários:

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o item I está errado, porque a Constituição Federal permite a cessão de precatório a terceiro, sem a necessidade de aprovação pelo devedor, conforme art. 100, § 13 da CRFB/88:

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.

LETRA B. INCORRETA. Além do item II o III também está correto, tendo em vista que o STF entende que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, de acordo com a súmula vinculante nº 47 do STF: *“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”*.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Quanto ao item II, a Constituição prevê prioridade nos pagamentos dos precatórios de natureza alimentar, desde que inseridos no mesmo orçamento, de acordo com o art. 100, § 1º da CRFB/88. O item III está em consonância com o entendimento do STF, o qual conferiu a natureza alimentar para os honorários advocatícios, conforme súmula vinculante nº 47 do STF:



§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

Súmula Vinculante nº 47 do STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

LETRA D. INCORRETA. O item I está errado, já que há previsão no Texto Constitucional, a cessão de precatório a terceiro, sem a necessidade de aprovação pelo devedor, conforme art. 100, § 13 da CRFB/88: "O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º".

LETRA E. INCORRETA. O item I está errado e o III está certo, tendo os honorários advocatícios de natureza alimentar, de acordo com a súmula vinculante nº 47 do STF.

Gabarito: Letra C.

8. (FGV/ALE-TO/2024) De acordo com a CRFB/88, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, devem ser feitos por meio de precatórios.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, para se submeterem ao regime constitucional dos precatórios, devem preencher os seguintes requisitos cumulativos: (i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros.

II - Os Estados-membros e o Distrito Federal têm autonomia para dispor sobre obrigações de pequeno valor, no que se refere à fixação do valor referencial.

III - Nos casos em que há risco de dano grave e irreversível à saúde, como exceção à regra dos precatórios, pode ser autorizado o sequestro do montante necessário à satisfação imediata dos direitos fundamentais do credor.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Além do item I o II também está correto, tendo em vista que o STF firmou entendimento no sentido de que cada Estado pode fixar os limites das requisições de pequeno valor (RPV) em patamares inferiores ao previsto. Vejamos trecho do julgado:

"(I) As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. [...]". (STF, 2022, Info 1066)

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Quanto ao item I, o STF decidiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista podem se submeter ao regime de precatório, desde que prestem, de forma exclusiva, serviços públicos de caráter essencial, em regime não concorrencial e possuam a finalidade primária de distribuir lucros. Sobre o item II, o STF, firmou entendimento no sentido de que cada Estado pode fixar os limites das requisições de pequeno valor em patamares inferiores ao previsto. Vejamos:

"É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se submeterem ao regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100), as empresas públicas e sociedades de economia mista devem preencher três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros". – (STF, ADPF 896 MC/MG, 2023)

"(I) As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. [...]". (STF, 2022, Info 1066)

LETRA C. INCORRETA. O item III está errado, porque de acordo com o STF é inconstitucional o sequestro de verbas públicas, visando o pagamento de crédito a portador de moléstia grave, sem observar as regras do precatório: *"É inconstitucional o sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de moléstia grave sem a observância das regras dos precatórios"*. (STF, 2023).

LETRA D. INCORRETA. Apenas o item II está correto. O STF consolidou entendimento, no sentido de que cada unidade federativa pode fixar os limites das requisições de pequeno valor em patamar menor do que o estabelecido no art. 87 do ADCT. Vejamos: "(I) As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. [...]". (STF, 2022, Info 1066)

LETRA E. INCORRETA. Claro que não! O item III vai de encontro ao entendimento do STF, tendo em vista que este já declarou inconstitucional o sequestro de verbas públicas, visando o pagamento de crédito a portador de moléstia grave, sem observar as regras do precatório: *"É inconstitucional o sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de moléstia grave sem a observância das regras dos precatórios"*. (STF, 2023).

Gabarito: Letra B.

9. (FGV/PC-SC/2024) Partido político com representação no Congresso Nacional ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal contra a Lei Federal XXX/2023. Por unanimidade, o Plenário do STF julgou procedente o pedido e declarou a referida Lei inconstitucional.



Com base na situação hipotética narrada, e conforme o sistema jurídico-constitucional vigente, é correto afirmar que a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na situação em tela vincula

- a) todo o poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, em todas as esferas federativas.
- b) os poderes políticos do Estado, o Executivo e o Legislativo, no exercício de todas as suas funções.
- c) todos os poderes do Estado em nível federal, excluindo as esferas estadual e municipal.
- d) o Presidente da República, inclusive no exercício de suas funções de natureza legislativa.
- e) a administração pública direta e indireta, apenas na esfera federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A nossa Carta Magna determina que as decisões de mérito relativas ao ADI, possuem eficácia contra todo o poder judiciário, incluindo a administração pública direta e indireta, no âmbito federal, estadual e municipal, conforme art. 102, § 2º da CRFB/88:

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

LETRA B. INCORRETA. Os efeitos da decisão de mérito da ADI, proferida pelo STF, envolve todos possuindo efeito vinculante nos demais órgão do Poder Judiciário, bem como na administração direta e indireta, no âmbito federal, estadual e municipal, conforme art. 102, § 2º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. As decisões sobre a ADI proferidas pelo STF vinculam todos os poderes, incluindo a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

LETRA D. INCORRETA. Além do Presidente da República, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, consoante art. 102, § 2º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A administração direta e indireta na esfera federal, estadual e municipal também, bem como todos os órgãos do Poder Judiciário, consoante art. 102, § 2º da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

10. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Auditor Tributário/2024) João, Antônio e Pedro analisaram o alcance das competências do Supremo Tribunal Federal, considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República. João defendia que essas competências não poderiam ser ampliadas pela legislação infraconstitucional. Antônio, por sua vez, entendia que o Tribunal, em determinada situação, é competente para processar e julgar recurso interposto contra sentença de juiz monocrático. Pedro, por fim, afirmava que o Tribunal somente apreciava recursos de fundamentação vinculada.

Ao analisar as assertivas de João, Antônio e Pedro, Marcos concluiu corretamente que



- a) todas estão certas.
- b) apenas a assertiva de Pedro está certa.
- c) apenas a assertiva de Antônio está certa.
- d) apenas as assertivas de João e Pedro estão certas.
- e) apenas as assertivas de João e Antônio estão certas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A afirmativa de Pedro está equivocada, já que o STF pode julgar o Recurso Ordinário por crime político, após decisão de juiz federal, conforme arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

II - julgar, em recurso ordinário:

- b) o crime político;

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral

LETRA B. INCORRETA. A afirmativa de Pedro é a única que está errada, tendo em vista que o STF não aprecia recursos de fundamentação vinculada, em razão de que é competente para julgar o recurso ordinário em razão de crime político, após decisão de juiz federal, conforme arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. De fato, o entendimento de Antônio está correto, assim como o de João. Sobre a afirmativa de Antônio, o STF pode julgar recurso proveniente de sentença proferida por juiz monocrático, como o RO, em razão de crime político, de acordo arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88. Quanto a João, de fato as competências não podem ser ampliadas através de legislação infraconstitucional, sendo previstas nos arts. 102 e 105 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Apenas o entendimento de João está correto, tendo em vista que as competências dos Tribunais são taxativas, não podendo ser ampliadas através de legislação infraconstitucional, de acordo com os arts. 102 e 105 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Sobre o entendimento de Antônio, o STF pode julgar recurso decorrente de sentença prolatada por juiz monocrático, como o RO, em virtude de crime político, conforme arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88. Quanto à afirmativa de João, de fato as competências não podem ser ampliadas através de legislação infraconstitucional, sendo estas previstas taxativamente nos arts. 102 e 105 da CRFB/88.

Gabarito: Letra E.

11. (FGV/TJ-SC/2024) Tício, na qualidade de deputado federal, recebeu, em razão da função, duzentos mil reais da sociedade empresária X, favorecendo-a, ilicitamente, junto à administração



pública. Meses depois, a empresária X doou quatrocentos mil reais a Tício, visando a custear sua campanha eleitoral para o cargo de senador da República, para o qual foi eleito, não tendo sido a doação contabilizada na prestação de contas. Tício ocultou a origem dos duzentos mil reais, simulando ganhos com a venda de cavalos.

Em razão da prática dos ilícitos descritos, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- a) Tício, eleito senador da República, em razão dos crimes praticados, será julgado perante o Supremo Tribunal Federal;
- b) diante da prática de crime(s) eleitoral(ais) conexo(s) a crimes comuns, a competência para o processo e julgamento de Tício é da Justiça Eleitoral;
- c) na hipótese versada, não há crime eleitoral praticado, motivo pelo qual o processo e julgamento de Tício deverá ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal;
- d) compete à Justiça Federal comum julgar todos os crimes praticados por Tício, na qualidade de deputado federal, em razão do foro por prerrogativa de função;
- e) compete à Justiça Federal comum julgar os crimes comuns, descritos no enunciado, praticados por Tício, na qualidade de deputado federal, deslocando-se para a Justiça Eleitoral, apenas, eventual crime eleitoral.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Tício cometeu crime ocupando o cargo de Deputado Federal e em razão da função, dessa maneira possui foro privilegiado, devendo ser julgado pelo STF, conforme arts. 102, inciso I, alínea "b" e 53, § 1º da CRFB/88. Ademais, em razão da Ação Penal nº 937, o STF entendeu ser de sua competência o julgamento daqueles que cometerem crime no exercício do cargo e em razão dele:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

1) a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele; 2) a jurisdição do STF se perpetua caso tenha havido o encerramento da instrução processual.

LETRA B. INCORRETA. Não cabe a Justiça Eleitoral, mas sim ao STF julgar os crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele, conforme entendimento jurisprudencial.

1) a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele; 2) a jurisdição do STF se perpetua caso tenha havido o encerramento da instrução processual.



LETRA C. INCORRETA. Houve crime eleitoral sim, no entanto, nesse caso específico, a competência para julgar é o STF, conforme Ação Penal nº 937: "a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele; (...) a jurisdição do STF se perpetua caso tenha havido o encerramento da instrução processual".

LETRA D. INCORRETA. Não compete à Justiça Federal, mas sim ao STF julgar os crimes cometidos em decorrência do cargo e em razão dele. Vejamos: "a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele; (...) a jurisdição do STF se perpetua caso tenha havido o encerramento da instrução processual".

LETRA E. INCORRETA. Em razão de ter cometido crime no exercício do cargo e em decorrência dele, a competência nesse caso narrado é do STF, conforme art. 53, § 1º e entendimento do STF:

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

1) a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele; 2) a jurisdição do STF se perpetua caso tenha havido o encerramento da instrução processual.

Gabarito: Letra A.

12. (FGV/TJ AP/2024) João, advogado, é indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para integrar, por um biênio, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em observância às normas constitucionais que versam sobre a composição do órgão integrante do Poder Judiciário. Após ser sabatinado pelo Senado Federal, João se torna Conselheiro do CNJ. Nada obstante, durante o exercício de suas funções em Brasília, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, João recebe, indevidamente, R\$ 1.000.000,00 para proferir uma decisão favorável a Mévio e assim o faz.

Nesse cenário, considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, João será processado e julgado criminalmente, pela prática do crime comum, no(a):

- a) Tribunal Regional Federal da 1ª Região (que engloba o Distrito Federal);
- b) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;
- c) Superior Tribunal de Justiça;
- d) Supremo Tribunal Federal;
- e) Primeira Instância.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não cabe ao TRF da 1ª Região processar e julgar João, sendo competência da primeira instância, tendo em vista que apenas há previsão constitucional no caso de cometimento de crime de responsabilidade, o qual compete ao Senado Federal julgar os membros do CNJ ou CNMP. No caso de crime comum, como não há previsão na constituição, não há prerrogativa de foro, sendo a competência da primeira instância.

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:



II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

LETRA B. INCORRETA. Não cabe ao Tribunal de Justiça do DF, já que se trata de crime comum, sendo a Primeira Instância o órgão competente para processar e julgar.

LETRA C. INCORRETA. O STF não possui competência para processar e julgar membro do Conselho Nacional de Justiça. Assim, em razão de ter praticado crime comum, e não haver nenhuma previsão constitucional de prerrogativa de foro nessa situação, a competência é da Primeira Instância.

LETRA D. INCORRETA. Não é competência do STJ processar e julgar membro do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, em virtude de ter praticado crime comum, e não haver nenhuma previsão constitucional de prerrogativa de foro nessa situação, a competência é da Primeira Instância.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! João é membro do CNJ e cometeu crime comum, por não haver previsão constitucional de prerrogativa de foro nessa situação, a competência é da 1ª Instância do Poder Judiciário.

Gabarito: Letra E.

13. (FGV/ADAB/Fiscal Estadual Agropecuário/2024) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente,

- a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual e municipal.
- b) nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República, o Vice -Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador -Geral da República.
- c) o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.
- d) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal.
- e) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A ADI é um instrumento utilizado apenas para lei ou ato normativo federal e estadual, conforme art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, cabe ao senado processar e julgar o Presidente da República, o Vice -Presidente, os membros do Congresso Nacional, Ministros dos STF e o Procurador -Geral da República, nos casos de crime de responsabilidade (art. 52, incisos I e II da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. Exatamente! É de competência do STF, processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador Geral da



República, bem como do próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea "d" da CRFB/88).

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

d) o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

LETRA D. INCORRETA. A competência para processar e julgar o Governador do Estado e do DF, no cometimento de crime comum é do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias, de acordo o art. 105, inciso I, alínea "i" da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

14. (FGV/ADAB/ Fiscal Estadual Agropecuário/2024) De acordo com a Constituição, pode propor a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal

- a) a Mesa de Assembleia Legislativa.
- b) o Vereador.
- c) o Prefeito.
- d) o Conselho Estadual da OAB.
- e) o Procurador -Geral de Justiça.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso o nosso gabarito! A Mesa da Assembleia Legislativa é legitimada para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme art. 103, inciso IV da CRFB/88:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A Constituição prevê um rol taxativo dos legitimados a propor tanto a ADI como a ADC, não sendo legitimado o Vereador, nos termos do art. 103 da Constituição Federal.

LETRA C. INCORRETA. O prefeito não é legitimado a propor ação direta de inconstitucionalidade - ADI, sendo o rol do art. 103 da CRFB/88 taxativo.



LETRA D. INCORRETA. Cuidado com a pegadinha! Apenas é legitimado a propor a ação direta de inconstitucionalidade o Conselho Federal da OAB e não o Estadual, conforme art. 103, inciso VII da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Apenas o Procurador-Geral da República tem legitimidade para propor ADI, estando o PGE excluído da relação dos legitimados (art. 103, inciso VI da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

15. (FGV/SES-MT/2024) Muitos dos direitos fundamentais são a materialização de diversas acepções de liberdade. A Assembleia Constituinte de 1987-1988 preocupou-se não apenas com a positivação de direitos. Ele municiou a ordem jurídica de instrumentos para protegerem tais direitos.

Em relação a essas ferramentas, analise os itens a seguir.

I. O habeas corpus é via idônea para enfrentar questão relacionada à inabilitação para exercício de cargo ou função pública.

II. No que concerne à impetração do mandado de injunção, segundo o STF, são necessárias a verificação de omissão legislativa e, depois, a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa consagrados constitucionalmente em razão da ausência da norma infraconstitucional regulamentadora.

III. É da competência originária do Supremo Tribunal Federal o mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República e das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O item I está errado, porque o habeas corpus é o remédio utilizado sempre que uma pessoa tem o seu direito à liberdade de locomoção ameaçado ou cessado, de acordo com o art. 5º, inciso LXVIII da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Apenas o item II está correto, tendo em vista que de acordo com o STF apenas é cabível o mandado de injunção, não basta o eventual obstáculo do exercício de direito ou liberdade constitucional, em razão da omissão legislativa. É necessária a comprovação da plena inviabilidade do direito, causada pela omissão legislativa. Vejamos:

“Para ser cabível o mandado de injunção, não basta que haja eventual obstáculo ao exercício de direito ou liberdade constitucional em razão de omissão legislativa, mas concreta inviabilidade de sua plena fruição pelo seu titular. Daí por que há de ser comprovada, de plano, a titularidade do direito (...) e a sua inviabilidade decorrente da ausência de norma regulamentadora do direito constitucional”. (STF, 2011)



LETRA C. INCORRETA. Apenas o item III está correto. A Constituição atribui competência ao STF para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República e das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (art. 102, inciso I, alínea "d" da CRFB/88. Vejamos:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

d) o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas os itens II e III estão corretos. Sobre o item II, é entendimento do STF a necessária comprovação da plena inviabilidade do direito causada pela omissão legislativa. Quanto ao item III, a competência é do STF processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República e das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "d" da CRFB/88:

"Para ser cabível o mandado de injunção, não basta que haja eventual obstáculo ao exercício de direito ou liberdade constitucional em razão de omissão legislativa, mas concreta inviabilidade de sua plena fruição pelo seu titular. Daí por que há de ser comprovada, de plano, a titularidade do direito (...) e a sua inviabilidade decorrente da ausência de norma regulamentadora do direito constitucional". (STF, 2011)

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

d) o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

Gabarito: Letra D.

16. (FGV/Câmara Municipal de SP/2024) Maria, Vereadora no Município Delta, almejava apresentar uma proposição legislativa com o objetivo de melhor organizar a oferta de bens e serviços à população. Para a realização desse objetivo, desejava impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo de atividades, que apresentassem grande proximidade física entre si, conforme critérios a serem definidos.

Ao solicitar que sua assessoria analisasse a conformidade constitucional da proposição legislativa que almejava apresentar, e às possíveis medidas que poderiam ser adotadas durante a tramitação do projeto de lei ou contra a futura lei, caso fosse considerada inconstitucional, foi corretamente informado a Maria que

a) a matéria disciplinada consubstancia típico interesse local, o que aponta para a constitucionalidade da proposição que se pretende apresentar.



- b) embora haja súmula vinculante em sentido oposto à disciplina pretendida, a Câmara Municipal não está adstrita a ela, somente sendo cabível a utilização dos instrumentos de controle de constitucionalidade em relação à futura lei.
- c) por existir divergência entre a disciplina que se pretende estabelecer e súmula vinculante, o processo legislativo pode ser eventualmente interrompido por iniciativa de algum interessado e decisão do Supremo Tribunal Federal.
- d) a existência de súmula vinculante em sentido oposto à disciplina que se pretende estabelecer não configura óbice à apresentação e posterior aprovação da proposição, já que as autoridades municipais não são alcançadas por ela.
- e) há súmula vinculante em sentido oposto à disciplina que se pretende estabelecer, o que obsta a atuação da Câmara Municipal, sendo que a futura lei pode ser objeto de reclamação, o que não impedirá o processo legislativo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a proposta de Maria não diz respeito apenas a um interesse local. A situação envolve o respeito a normas de caráter geral, como as súmulas vinculantes, que têm aplicação em todo o território nacional.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Apesar da Câmara Municipal não estar explicitamente proibida de propor uma lei que contrarie uma súmula vinculante, tal norma poderá ser sujeita a controle de constitucionalidade. Isso implica que, após sua aprovação, a lei pode ser contestada judicialmente, existindo a possibilidade de ser declarada inconstitucional pelo STF, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "I" da CRFB/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

LETRA C. INCORRETA. Resta equivocada, pois o trâmite legislativo não pode ser suspenso devido a uma divergência com uma súmula vinculante antes de sua finalização. A suspensão ocorre apenas após a aprovação da norma, por meio do controle de constitucionalidade.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não, tendo em vista que as autoridades municipais são obrigadas a observar as súmulas vinculantes, uma vez que essas normas têm aplicação em toda a administração pública, conforme estabelece o artigo 103-A da CRFB/88:

"O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".

LETRA E. INCORRETA. Embora seja verdade que uma eventual lei municipal que vá de encontro uma súmula vinculante possa ser alvo de reclamação ao STF, isso não impede a continuidade do



processo legislativo. Pode resultar, futuramente, na declaração de inconstitucionalidade da lei após sua aprovação.

Gabarito: Letra B.

17. (FGV/AL-PR/2024) De acordo com a Constituição, o Supremo Tribunal Federal poderá aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante

Diante do exposto, é correto afirmar que a súmula

- a) poderá ser aprovada, somente por provocação, mediante decisão de dois quintos dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional.
- b) terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal e ao Poder Legislativo federal, estadual e municipal.
- c) terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
- d) poderá ser revisada ou cancelada, na forma estabelecida em lei, sendo que a sua aprovação, revisão ou cancelamento poderá ser provocada pelos mesmos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, assim como Defensor Público Geral da União, confederação sindical e deputados estaduais.
- e) que for contrariada ou indevidamente aplicada em decisão judicial, caberá Mandado de Segurança ao Supremo Tribunal Federal que poderá cassar a decisão judicial questionada e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a aprovação da súmula requer o voto de dois terços dos membros, conforme o artigo 103-A da CRFB/88. Além disso, a súmula pode ser aprovada por iniciativa própria ou provocação.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A súmula vinculante não vincula o Poder Legislativo na atividade típica de legislar, de acordo com o art. 103-A da CRFB/88:

LETRA C. CORRETA. É nosso gabarito! O propósito das súmulas vinculantes é abordar a validade, interpretação e eficácia de normas específicas, diante de controvérsias que provocam insegurança jurídica e uma significativa multiplicação de processos. Essa afirmação está em linha com o que estabelece o artigo 103-A da CRFB/1988:

“O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.



LETRA D. INCORRETA. A Constituição nos diz que os legitimados para propor a revisão ou cancelamento da súmula são os mesmos para propor a ADI (art. 103-A, § 2º da CRFB/88):

LETRA E. INCORRETA. Nada a ver. Nessa situação apresentada cabe Reclamação ao STF, visando garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal, de acordo com 103-A, §3º, da Constituição: “Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Gabarito: Letra C.

18. (FGV/TJ MS/2024) Em razão da multiplicação de demandas, nos diversos quadrantes do país, envolvendo a interpretação de determinado comando constitucional a ser aplicado pelos municípios, instalou-se um debate, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município Beta, em relação à possibilidade, ou não, de ser requerida a edição de súmula vinculante, considerando a existência de uma relação processual, em que Beta figura como demandado, e na qual valores vultosos são objeto de discussão.

Após refletir sobre a matéria, o Procurador-Geral do Município Beta concluiu corretamente que:

- a) qualquer interessado na pacificação da interpretação de determinada temática, incluindo Beta, pode requerer a edição de súmula vinculante;
- b) somente os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade podem requerer a edição de súmula vinculante, não Beta;
- c) a súmula vinculante não pode ter por objeto a interpretação de comandos constitucionais que estejam em discussão em determinada relação processual concreta;
- d) Beta pode propor incidentalmente, no curso da relação processual referida na narrativa, a edição de súmula vinculante, o que não suspenderá o processo;
- e) a edição de súmula vinculante pode ser objeto de incidente processual, a ser acolhido, ou não, pelo juízo competente, que pode vir a submetê-lo ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O STF pode editar súmula vinculante de ofício ou pela iniciativa dos legitimados arrolados na Lei 11.417/2006. Sobre os Municípios: são legitimados a propor, incidentalmente, no curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque os Municípios também podem requerer incidentalmente durante um processo judicial em que figure como parte, a edição de súmula vinculante, conforme preceitua o art. 3º, § 1º da Lei 11.417/2006. No mais, os legitimados para a edição de súmulas vinculantes não englobam apenas os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade. Podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante os mesmos legitimados para impetrar Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 103, CRFB/88). Além deles, também poderão fazê-lo:

- a) O Supremo Tribunal Federal (STF);



- b) O Defensor Público-Geral da União;
- c) Os Tribunais do Poder Judiciário e;
- d) Os Municípios: são legitimados a propor, incidentalmente, no curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.

LETRA C. INCORRETA. A súmula vinculante poderá ser proposta para firmar entendimento sobre determinada interpretação constitucional, mesmo que o assunto esteja sendo objeto de discussão em um caso concreto.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Lei 11.417/2006, o Município Beta pode propor de forma incidental a edição de súmula vinculante, isto é, durante o curso de um processo em que figure como parte. No entanto, o processo não será suspenso. Vejamos a disposição do art. 3º, § 1º da Lei 11.417/06:

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo.

LETRA E. INCORRETA. Não é necessário que o crivo dos juízes.

Gabarito: Letra D.

19. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) Em determinada relação processual, o Tribunal Regional Federal X dispensou à lei federal interpretação diametralmente oposta àquela realizada pelo Tribunal Regional Federal Y. Ao tomar conhecimento desse fato, a parte, que não teve seus interesses atendidos pela interpretação realizada pelo Tribunal Regional Federal X, decidiu interpor o recurso cabível após o esgotamento da atividade jurisdicional por este último órgão.

A narrativa indica que a referida parte almeja que o seu recurso seja julgado pelo:

- a) Supremo Tribunal Federal;
- b) Conselho da Justiça Federal;
- c) Superior Tribunal de Justiça;
- d) Conselho Nacional de Justiça;
- e) Turma de Uniformização de Jurisprudência.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Conforme o art. 105, III, "c" da CRFB/88, o recurso será julgado pelo STJ, não STF!

LETRA B. INCORRETA. Não cabe ao Conselho de Justiça Federal, uma vez que essa exerce a função de supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de acordo com o art. 105, § 1º, inciso II da CRFB/88:



Art.105. (...)

§ 1º Funcionário junto ao Superior Tribunal de Justiça:

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Na hipótese aduzida no enunciado é cabível a interposição do recurso especial perante o STJ, já que o Tribunal Regional Federal X dispensou à lei federal interpretação diametralmente oposta àquela realizada pelo Tribunal Regional Federal, de acordo com o art. 105, inciso III, c da CRFB/88.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

c) **der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.**

LETRA D. INCORRETA. O Conselho Nacional de Justiça é responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, de acordo com o art. 103-B, § 4º da CRFB/88:

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (...)

LETRA E. INCORRETA. Conforme o art. 105, III, c da CRFB/88, o recurso será julgado pelo STJ, não pelas Turmas de Uniformização de Jurisprudência.

Gabarito: Letra C.

20. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de juiz federal, denegou a ordem por não identificar a violação de direito líquido e certo. Esse acórdão, ao ver do impetrante, era manifestamente contrário à ordem constitucional.

Nesse caso, é correto afirmar que, contra o referido acórdão:

- a) não é cabível a interposição de recurso;
- b) é cabível o ajuizamento de reclamação perante o Conselho Nacional de Justiça;
- c) é cabível a interposição de recurso a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- d) é cabível a interposição de recurso a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
- e) somente é cabível pedido de reconsideração endereçado ao próprio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, é cabível a interposição do recurso ordinário perante o STJ, de acordo com o art. 105, inciso II, alínea b da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não cabe reclamação perante o CNJ, cabe ROC ao STJ!

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! O caso narrado pelo enunciado é passível de recurso ordinário, que deverá ser endereçado ao STJ, de acordo com o art. 105, inciso II, alínea b da CRFB/88:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

II - julgar, em recurso ordinário:

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão

LETRA D. INCORRETA. É cabível sim a interposição de recurso, mas não perante o STF e sim endereçado ao STJ, de acordo com o art. 105, inciso II, alínea b da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não é cabível pedido de reconsideração ao TRF, mas sim recurso ordinário interposto perante o STJ, de acordo com o art. 105, inciso II, alínea b da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

21. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) João, após regular processo judicial, foi condenado pela prática de crime político pelo órgão constitucional que tem competência originária para conhecer da ação. Irresignado com a sua condenação, decidiu interpor recurso de fundamentação livre a ser julgado pelo tribunal competente.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a condenação de João resultou de decisão proferida

a) por Juiz Federal, sendo que o recurso será julgado por Tribunal Regional Federal.

b) por Juiz Federal, sendo que o recurso será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

c) por Juiz Federal, sendo que o recurso será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

d) pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o recurso será julgado pelo próprio Tribunal.

e) pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que o recurso será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De fato, a condenação de João foi decidida pelo Juiz Federal, no entanto o recurso deve ser julgado pelo STF e não pelo TRF, de acordo com o art. 109, IV e art. 102, II, "b", ambos da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! O legislador Constituinte determinou ao Juiz Federal processar e julgar os crimes políticos, de acordo com o art. 109, inciso IV da CRFB/88. Ademais, é de competência do STF julgar em recurso ordinário o crime político, consoante art. 102, inciso II, alínea "b" da CRFB/88:



Art. 109. Aos **juízes federais** compete processar e julgar:

IV - os **crimes políticos** e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

Art. 102. **Compete ao Supremo Tribunal Federal**, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

II - **julgar, em recurso ordinário**:

b) o **crime político**.

LETRA C. INCORRETA. Não cabe ao STJ julgar em recurso o crime político. Tal atribuição é conferida ao STF.

LETRA D. INCORRETA. O processamento e o julgamento de crime político são de competência do Juiz Federal, já o recurso a ser interposto contra a decisão será julgado pelo STF.

LETRA E. INCORRETA. Resta equivocada a alternativa, tendo em vista que não é competência do STJ o processamento e o julgamento de crime político, mas sim do Juiz Federal, de acordo com o art. 109, inciso IV da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

22. FGV/CVM/2024

Determinado juiz de direito, titular do órgão jurisdicional X, proferiu sentença, em lide envolvendo dois particulares, que foi considerada, por uma das partes, manifestamente dissonante da Constituição da República. Por tal razão, essa parte cogitou solicitar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anulasse a sentença e proferisse outra com estrita observância da sistemática constitucional.

Nesse caso, é correto afirmar que:

a) caso constate que a decisão é manifestamente inconstitucional, o CNJ deverá atuar da forma pretendida pela parte;

b) a análise da causa, pelo CNJ, somente pode acarretar a anulação da sentença, cabendo a juiz de direito diverso a prolação de outro ato decisório;

c) o CNJ não possui competência para praticar os atos cogitados, devendo ser interposto recurso extraordinário contra a sentença, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;

d) o CNJ não possui competência para praticar os atos cogitados, somente sendo possível interpor o recurso cabível, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, após o esgotamento das instâncias ordinárias;

e) cabe ao Tribunal de Justiça do Estado, não ao CNJ, julgar, em caráter definitivo, o recurso que venha a ser interposto pela parte, sendo que o Supremo Tribunal Federal somente realiza o controle concentrado de constitucionalidade.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. O CNJ é um órgão que não exerce função jurisdicional, razão pela qual não é permitido anular qualquer decisão judicial, de acordo com o art. 103-B, §4º da CRFB/88

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! O CNJ não possui competência para anular a decisão judicial, uma vez que é um órgão dotado de funções administrativas, conforme art. 103-B, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. De fato, o CNJ não possui competência para praticar os atos cogitados. No entanto, só é cabível recurso ao STF, após o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, de acordo com o art. 102, inciso III da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Por ser um órgão que exerce função exclusivamente administrativa, não possui competência para anular decisão judicial, de acordo com o art. 103-B, § 4º da CRFB/88. Nessa hipótese, é possível interpor recurso ao STF, se esgotadas as instâncias ordinárias, de acordo com o art. 102, inciso III da CRFB/88, já que um dos requisitos do Recurso Extraordinário é o esgotamento das vias recursais ordinárias.

LETRA E. INCORRETA. Está errado afirmar que o Supremo Tribunal Federal somente realiza o controle concentrado de constitucionalidade. Em verdade, também realiza o controle difuso.

Gabarito: Letra D.

23. FGV/TJ-RJ/2024

João, Juiz de Direito no Estado Alfa, proferiu sentença, em determinada relação processual, que foi desfavorável aos interesses de Antônio. Com o nítido objetivo de retaliação, Antônio ofereceu representação em face de João, perante o órgão competente do Tribunal de Justiça de Alfa, alegando que esse agente teria praticado infração disciplinar. Como o processo disciplinar instaurado em desfavor de João veio a ser arquivado, Antônio almejava que a matéria fosse revista pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em razão dos termos dessa narrativa, é correto afirmar que

- a) a revisão cogitada por Antônio somente pode ter por objetivo a observância do devido processo legal, não podendo avançar sobre o mérito do caso concreto.
- b) o pedido de revisão deve ser formulado até um ano após a publicação, em órgão oficial, da decisão proferida pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.
- c) o Conselho Nacional de Justiça somente pode rever as decisões condenatórias proferidas em processo disciplinar, sendo possível fazê-lo a qualquer tempo.
- d) a revisão cogitada por Antônio somente é possível antes de exaurido o prazo prescricional para a apuração da infração disciplinar, contado da data da conduta.
- e) na hipótese de arquivamento do processo disciplinar, prevalece a autonomia administrativa dos Tribunais, não sendo possível a revisão de sua decisão pelo Conselho Nacional de Justiça.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o CNJ pode avançar sobre o mérito do caso concreto. Nesse sentido, confira o seguinte caso:



3. A jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça admite a instauração de revisão disciplinar, quando da análise das informações prestadas pelo órgão censor local constata-se que a sanção aplicada é inadequada ao contexto fático-probatório ventilado nos autos.
4. A pena de advertência, aplicada em caráter reservado, restringe-se a situações de mera negligência isolada no cumprimento dos deveres do cargo.
5. A gravidade dos fatos apurados evidencia que a aplicação da penalidade de advertência, não obstante os fundamentos da decisão proferida, não parece a mais adequada à hipótese dos autos, tornando necessária a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível readequação da sanção disciplinar à hipótese dos autos, nos termos do artigo 83, inciso I, do RICNJ.
6. Conclusão pela necessidade de instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, sem afastamento cautelar do magistrado, fundada no art. 83, inciso I, do RICNJ, para verificação da adequação e da proporcionalidade da penalidade aplicada ao juiz requerido, nos termos dos artigos. 82 e 86 do RICNJ.(CNJ - PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0006185-83.2020.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 12ª Sessão Ordinária de 2023 - julgado em 22/08/2023).

LETRA B. CORRETA. De acordo com o art. 103-B, §4º, V da CRFB/88, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano.

LETRA C. INCORRETA. O CNJ pode rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano.

LETRA D. INCORRETA. O pedido de revisão deve ser formulado até um ano após a publicação, em órgão oficial, da decisão proferida.

LETRA E. INCORRETA. O CNJ, conforme previsão constitucional, pode rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano.

Gabarito: Letra B.

24. FGV/TJ-SC/2024

Na comarca Alfa, de juízo único, em uma ação de cobrança na qual figuravam como partes João e Maria, o juiz de direito proferiu decisão, decidindo um incidente processual, que, ao ver desta última, seria contrária aos balizamentos estabelecidos pela ordem jurídica.

Ao consultar o seu patrono em relação à possibilidade de a decisão judicial ser reformada pelo Conselho Nacional de Justiça, foi corretamente informado a Maria que isso:

- a) não pode ser feito;
- b) pode ser feito antes do decurso de um ano;
- c) pode ser feito por meio de reclamação constitucional;



- d) pressupõe a interposição de recurso ao Tribunal de Justiça;
- e) exige que o valor da causa seja superior ao valor de alçada.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara o nosso gabarito! A decisão judicial proferida pelo Juízo Único da Comarca Alfa não pode ser reformada pelo CNJ, visto que este órgão não possui função jurisdicional, mas sim administrativa. É o que dispõe o art. 103-B da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não é possível a revisão da decisão judicial pelo CNJ, independente do decurso de prazo, já que tal órgão não exerce função jurisdicional

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não se encaixa nas hipóteses da Reclamação Constitucional: 1) Preservar a competência do Tribunal; 2) Garantir a autoridade das decisões do tribunal; 3) Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 4) Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a questão quer que seja respondido sobre a possibilidade do CNJ reformar decisão judicial. Nessa hipótese não é possível, tendo em vista que órgão não possui função jurisdicional, mas sim administrativa (art. 103-B da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Idem. A questão quer que seja respondido sobre a possibilidade do CNJ reformar decisão judicial. O CNJ não tem esse papel.

Gabarito: Letra A.

25. (FGV/TJ-AP/2024) Existem dois princípios constitucionais que são de extrema relevância para o estudo da organização administrativa, quais sejam, o princípio federativo e o princípio da separação de poderes. No âmbito desse último, a distribuição das funções entre os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo é realizada a partir do critério da preponderância, de modo que cada um deles exerce funções típicas e funções atípicas.

Nesse contexto, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, corresponde à função administrativa atípica do Poder Judiciário:

- a) o processamento de precatórios;
- b) o julgamento de uma ação civil pública;
- c) o registro dos atos concessivos de aposentadoria;
- d) a concessão da ordem em mandado de segurança;
- e) a invalidação de um ato administrativo do Poder Executivo, por meio de sentença.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara o nosso gabarito! O STF, firmou entendimento no sentido de que o processamento de precatório se caracteriza como função atípica do Poder Judiciário, uma vez que não é jurisdicional. Nesse sentido, confira o entendimento fixado no RE 213.696-4: "(...) **A**



atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade".
Precedente do STF: ADI 1098-SP.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa não merece prosperar, tendo em vista que o julgamento de ação civil pública é uma função típica do judiciário.

LETRA C. INCORRETA. Totalmente errada, já que o registro de atos concessivos de aposentadoria é de competência do Tribunal de Contas.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, já que a concessão da ordem em mandado de segurança é função típica do Poder Judiciário.

LETRA E. INCORRETA. A invalidação de um ato administrativo do Poder Executivo, POR MEIO DE SENTENÇA é uma função típica do Poder Judiciário.

Gabarito: Letra A.

26. (FGV/TJ-AP/2024) João, magistrado em atuação no primeiro grau de jurisdição no território do Estado Alfa, e Maria, magistrada em atuação no primeiro grau de jurisdição no território do Estado Beta, pretendiam realizar uma permuta.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, é correto afirmar, em relação à situação de João e Maria, que a permuta:

- a) somente é possível se forem magistrados de segundo grau de jurisdição, dentro do mesmo segmento de justiça;
- b) não é admitida, considerando que são magistrados em atuação no território de estados autônomos entre si;
- c) é possível entre magistrados do mesmo grau de jurisdição, qualquer que seja o segmento da justiça de um ou outro;
- d) somente é possível se forem magistrados de primeiro grau de jurisdição e de igual entrância, dentro do mesmo segmento de justiça;
- e) somente é possível se forem magistrados de primeiro grau de jurisdição e de igual entrância, ou de segundo grau, dentro do mesmo segmento de justiça.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. É possível a permuta entre juízes de primeiro grau, desde que sejam de igual entrância. Já aos juízes de segundo grau também é possível desde que sejam do mesmo segmento de justiça, de acordo com o art. 93, inciso VIII-B da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A Constituição Federal possibilita a permuta entre magistrados tanto entre juízes de primeiro grau da mesma entrância, como para juízes de segundo grau, desde que sejam do mesmo segmento de justiça, conforme art. 93, inciso VIII-B da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está equivocada, porque é possível a permuta entre juízes de segundo grau, mas desde sejam do mesmo segmento de justiça, de acordo com o art. 93, inciso VIII-B da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, é possível a permuta entre juízes de primeiro grau de jurisdição se forem da mesma entrância. Já os magistrados de segundo grau também podem fazer permuta, desde que sejam do mesmo segmento, de acordo com o art. 93, inciso VIII-B da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Com a edição da Emenda Constitucional nº 130/2023, é possível a permuta entre magistrados de primeiro grau de jurisdição se forem da mesma entrância. É permitido também aos magistrados de segundo grau, desde que sejam do mesmo segmento, conforme art. 93, inciso VIII-B da CRFB/88, confira:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

VIII-B - a **permuta de magistrados de comarca de igual entrância**, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, **inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais**, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição.

Gabarito: Letra E.

27. (FGV/TCE-GO/2024) A Assembleia Legislativa do Estado Alfa recebeu projeto de lei, encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado, com o objetivo de regulamentar o pagamento de horas extraordinárias aos magistrados vinculados ao referido Tribunal.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o referido projeto, concluiu corretamente que

a) o Estado Alfa tem competência legislativa para suplementar a legislação federal nessa temática.

b) a matéria deveria ser disciplinada na Constituição Estadual, em simetria com o paradigma federal.

c) por dizer respeito a matéria afeta aos magistrados, era necessária a apresentação de projeto de lei complementar.

d) o Tribunal de Justiça carece de legitimidade para apresentar a proposição, e a Assembleia de competência para apreciá-la.

e) se os servidores públicos do respectivo Estado fizerem jus ao referido pagamento, o respectivo regime jurídico deve ser aplicado subsidiariamente aos magistrados.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. No tocante à temática específica, o Estado Alfa não possui competência.

LETRA B. INCORRETA. Segundo o STF, o rol de direitos e vantagens previsto no art. 69 da Loman é taxativo. Portanto, não seria possível a concessão de hora extra aos magistrados.

LETRA C. INCORRETA. Ainda que a matéria tivesse sido apresentada por outro instrumento, não seria possível a concessão de hora extra aos magistrados.

LETRA D. CORRETA. Conforme o entendimento do STF fixado no ARE 956.734, temos que:

“(...) inexistindo respaldo legal e **confrontando o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte, de que o rol de direitos e vantagens previsto no art. 69 da Loman é taxativo**, não é possível a extensão de vantagens previstas em legislação de outra carreira a magistrados com fundamento na simetria constitucional entre a magistratura e o Ministério Público.”

LETRA E. INCORRETA. Em verdade, conforme o MS 32.979 AGR, temos o seguinte:

“O rol taxativo do art. 65 da Loman **não prevê a concessão de hora extra aos magistrados nacionais**, tendo vedado, em seu § 2º, a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias nela não instituídos. Sendo os magistrados regidos pela Loman, não é possível fundamentar o direito à percepção de horas extras em normas destinadas aos servidores do Poder Judiciário Estadual.”

Gabarito: Letra D.

28. (FGV/TCE-GO/2024) Maria, estagiária em um escritório de advocacia, foi incumbida, por um advogado sênior, da obrigação de verificar as causas de natureza cível de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, de modo a identificar se competiria a esse órgão processar e julgar mandado de segurança a ser impetrado contra autoridade estadual.

Ao analisar a sistemática vigente, Maria concluiu corretamente que deveria pesquisar

- a) no Código de Processo Civil.
- b) na Constituição da República.
- c) na Constituição do Estado Alfa.
- d) na lei de organização e divisão judiciária.
- e) em resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não deve pesquisar no CPC, mas sim na Constituição do Estado Alfa.

LETRA B. INCORRETA. Por mais que o Código de Processo Civil e a Constituição da República ofereçam diretrizes gerais acerca do mandado de segurança, as particularidades da jurisdição local são abordadas nas legislações estaduais.

LETRA C. CORRETA. Nos termos do §1º do art. 125 da CRFB/88, a **competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado**, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.



LETRA D. INCORRETA. Não é correto afirmar que deve pesquisar na lei de organização e divisão judiciária.

LETRA E. INCORRETA. Deve pesquisar na Constituição do Estado Alfa, não em resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Gabarito: Letra C.

29. FGV/TJ-AP/2024

Maria, Ana e Antônia realizaram um debate em relação às características comuns aos recursos especial e extraordinário. Maria defendia que ambos deveriam ser processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ana sustentava que ambos exigiriam que a causa fosse julgada em única ou última instância. Por fim, Antônia observou que ambos poderiam ser interpostos, respectivamente, após o julgamento de recursos ordinários, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação aos argumentos de Maria, Ana e Antônia, que:

- a) todos estão errados;
- b) apenas o de Ana está certo;
- c) apenas o de Antônia está certo;
- d) apenas os de Maria e Ana estão certos;
- e) apenas os de Maria e Antônia estão certos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a afirmativa de Ana está correta, de acordo com os arts.102 inciso III e 105, inciso III da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas o argumento de Ana está correto, uma vez que ambos os recursos têm como objeto uma decisão proferida em única ou última instância, conforme arts. .102 inciso III e 105, inciso III da CRFB/88.

Art. 102 (...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em **única ou última instância**, quando a decisão recorrida:

Art. 105. Compete ao **Superior Tribunal de Justiça**:

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em **única ou última instância**, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

LETRA C. INCORRETA. Sobre Antônia, vale ressaltar que não existe vinculação entre o ROC e o RESP ou RE.



LETRA D. INCORRETA. O argumento de Maria está errado, já que o recurso especial não é processado e julgado pelo STF, mas sim pelo STJ.

LETRA E. INCORRETA. Tanto os argumentos de Maria como o de Antônio estão errados, sendo apenas o de Ana correto, conforme arts. 102 inciso III e 105, inciso III da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

30. FGV/TJ-SC/2024

O governador do estado Alfa, conforme dispunha o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, aplicou ao servidor João, ocupante de cargo de provimento efetivo, a sanção de demissão. Como João entendia que a decisão afrontava a ordem constitucional, pois, a seu ver, não teria tido acesso à parte da prova produzida em seu desfavor, decidiu impetrar mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa, o qual foi denegado, sendo exauridos os recursos cabíveis no âmbito dessa estrutura de poder.

Nessa situação, é correto afirmar que:

- a) não é possível a interposição de recurso para outra instância;
- b) é cabível a interposição de recurso ordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
- c) é cabível a interposição de recurso ordinário a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- d) somente é cabível a impetração de mandado de segurança no âmbito do próprio Tribunal de Justiça;
- e) é cabível a interposição de recurso extraordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição possibilita a interposição de recurso ordinário perante o STJ contra decisão denegatória de mandado de segurança, de acordo com o art. 105, inciso II, alínea "b".

LETRA B. INCORRETA. Apesar de ser possível a interposição de recurso ordinário em razão de decisão denegatória de mandado de segurança, este deve ser proposto perante o STJ, de acordo com o art. 105, inciso II, alínea "b".

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! No caso de decisão denegatória de mandado de segurança proferida pelo Tribunal de Justiça Estadual, a constituição determina que é cabível a interposição de Recurso Ordinário que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça - STF, de acordo com o art. 105, inciso II, alínea "b".

LETRA D. INCORRETA. O mandado de segurança não está restrito ao âmbito do próprio tribunal de justiça. Pode ser impetrado em diferentes esferas do judiciário, dependendo da autoridade que praticou o ato impugnado.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, cabe recurso ordinário contra decisão denegatória proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado, perante o STJ (art. 105, inciso II, alínea "b").

Gabarito: Letra C.



31. (FGV/ISS-RJ/Fiscal de Rendas/2023) O Partido Político Alfa, com representação no Congresso Nacional, foi instado, por seus correligionários, a ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), considerando três situações que alegadamente eram colidentes com normas estruturantes da Constituição da República de 1988. Almejava-se o ajuizamento da ADPF para: (1) insurgir-se contra veto a projeto de lei ordinária aprovado pela Assembleia Legislativa, apostado por governador do Estado, que invocara argumentos descabidos para sustentar a inconstitucionalidade do projeto; (2) reconhecer a constitucionalidade da Lei estadual nº X, que não vinha sendo cumprida pelas estruturas orgânicas dos distintos Poderes sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988; e (3) impugnar decreto presidencial que concedera graça a um condenado em particular, por razões tidas como contrárias aos princípios regentes da atividade estatal.

Ao ser consultada, a assessoria de Alfa respondeu, corretamente, em relação à possibilidade de as situações descritas serem objeto de ADPF, que:

- a) todas podem ser objeto de ADPF;
- b) nenhuma delas pode ser objeto de ADPF;
- c) apenas as situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF;
- d) apenas as situações 1 e 2 podem ser objeto de ADPF;
- e) apenas a situação 3 pode ser objeto de ADPF.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A situação 1 não pode ser objeto de ADPF. O veto é movido por razões políticas.

Letra B. INCORRETA. As situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF.

Letra C. CORRETA. É o nosso gabarito! Realmente as situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF.

Letra D. INCORRETA. A situação 1 não pode ser objeto de ADPF, já que o veto é movido por razões políticas.

Letra E. INCORRETA. A situação 2 também pode ser objeto de ADPF, tendo em vista que se trata de Lei Estadual e a ADC só é utilizada no caso de Lei Federal em face da Constituição Federal.

Gabarito: Letra C.

32. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) A Associação de Produtores de Carros Autônomos, entidade de classe representante dos interesses de fabricantes de automóveis presentes em onze estados da Federação, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 3º da Lei Estadual nº X, do Estado Beta, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, por violação ao Art. 170 da Constituição Federal de 1988.

Após o recebimento das informações do Governador do Estado e da Assembleia Legislativa, bem como das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, antes da inclusão do processo em pauta, a Associação requereu o aditamento da petição inicial, para que seja igualmente declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da mesma Lei Estadual nº X.



Diante do caso acima, é correto afirmar que

- a) a Associação é parte ilegítima para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a presença da entidade de classe em, pelos menos, 15 (quinze) estados da Federação para que seja considerada como de âmbito nacional.
- b) não é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.
- c) a Associação detém capacidade postulatória, pelo que a assistência por advogado na hipótese é facultativa, assim como a procuração eventualmente outorgada ao patrono poderá lhe conferir poderes genéricos para propor ação perante o STF.
- d) a via eleita pela Associação é incabível, pois a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) não se presta ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais em face da Constituição Federal de 1988.
- e) Por se tratar de pedido de aditamento formulado antes da inclusão do processo em pauta de julgamento, o pleito deverá ser deferido, renovando-se os pedidos de informações e as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, é necessária a presença da entidade de classe em, no mínimo 09 Estados Federados para que venha a ser considerada como de âmbito nacional, vejamos:

"(...) A Constituição de 1988, nos termos do art. 103, IX, reconheceu legitimidade ativa às entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Segundo a jurisprudência da Corte, figuram como requisitos qualificativos de tais entidades, para fins de acesso ao controle abstrato de normas, (i) a delimitação subjetiva da associação, que deve representar categoria delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas, sendo vedada a heterogeneidade de composição (ADI nº 4.230/RJ-AgR, de minha relatoria); (ii) o **caráter nacional, configurada com a comprovação da presença de associados em ao menos nove Estados da Federação** (ADI nº 108/DF-QO, Ministro Celso de Mello, DJ de 5/6/92); e (iii) a vinculação temática entre os objetivos institucionais da postulante e a norma objeto de sindicância." (STF. Plenário. ADI 4473/PA. Rel. Min. Dias Tófolli, julgado em 20/06/2012).

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o entendimento jurisprudencial (ADI nº 4541/BA), não é admitido o aditamento à inicial da ADI, quando há o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações da AGU e do PGR.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque as associações não possuem capacidade postulatória, sendo obrigatória a representação por meio de advogado devidamente constituído. Esse é o entendimento dos Tribunais.

LETRA D. INCORRETA. A ação proposta pela associação está correta. É cabível ADI para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.



LETRA E. INCORRETA. Não é possível o aditamento da inicial após recebimento das informações e das manifestações da AGU e do PGR.

Gabarito: Letra B.

33. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Joana, Andrea e Maria, estudiosas do direito constitucional, travaram intenso debate a respeito das características das súmulas vinculantes.

Joana defendia que a propositura de sua edição sempre ocorre em caráter objetivo, jamais de modo incidental a uma relação processual. Andrea, por sua vez, ressaltava que o uso da reclamação, na hipótese de inobservância da súmula vinculante pela autoridade administrativa, pressupunha a apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias do Judiciário e o seu correlato esgotamento. Maria, por fim, defendia que, identificada a contrariedade à súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal cassará a decisão judicial impugnada e julgará o caso em conformidade com o referido paradigma vinculante.

Inês, instada a analisar as posições de Joana, Andrea e Maria, concluiu corretamente que

- a) todas estão certas.
- b) todas estão erradas.
- c) apenas Joana está certa.
- d) apenas Joana e Andrea estão certas.
- e) apenas Andrea e Maria estão certas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque todas as assertivas estão erradas.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! As observações de Joana, Andrea e Maria a respeito das súmulas vinculantes estão erradas.

Sobre Joana: de acordo com o art. 3º, § 1º da Lei 11.417/2006, os Municípios podem propor, de forma incidental, durante andamento de processo no qual figure como parte, a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante!

Sobre Andrea: o art. 7º, §1º da Lei 11.417/2006 prevê que contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas (não judiciais).

Sobre Maria: o § 2º do art. 7º da Lei 11.417/06, prevê que julgando procedente a reclamação, o STF, deve anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial impugnada, determinando que outra decisão deve ser proferida com ou sem aplicação da súmula.

LETRA C. INCORRETA. A posição de Joana também está errada.

LETRA D. INCORRETA. Joana e Andrea também estão erradas.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque Andrea e Maria estão erradas.

Gabarito: Letra B.



34. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) No corrente ano, João, Juiz de Direito que atua em uma relação processual na qual eram partes o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), autarquia federal, e segurado, praticou um ato que, ao ver daquele, era ilegal e arbitrário, o que levou à impetração de mandado de segurança perante o Tribunal Regional Federal da respectiva Região. Este Tribunal, por sua vez, ao proferir acórdão denegando a ordem, ainda ao ver do INSS, teria atuado de maneira manifestamente contrária à ordem constitucional, o que resultou na interposição do recurso cabível ao Superior Tribunal de Justiça, que reformou o acórdão recorrido e deferiu a ordem.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação à competência dos órgãos jurisdicionais, que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação ao Juiz de Direito.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao Tribunal Regional Federal.
- d) somente apresenta irregularidade em relação ao Superior Tribunal de Justiça.
- e) somente apresenta irregularidade em relação ao Juiz de Direito e ao Tribunal Regional Federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Não há nenhuma irregularidade no procedimento. O §3º do art. 109 da CRFB/88 estabelece que lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

Tendo em vista o ato coator (ilegal e arbitrário) praticado, é possível a impetração de um Mandado de Segurança no **Tribunal Regional Federal** por se tratar de competência originária do Tribunal, nos termos do art. 108, I, alínea "c" da CRFB/88.

Vale esclarecer que, muito embora a ação tenha sido ajuizada na Justiça Estadual, a competência da matéria prevista na Constituição é originariamente de **Juiz Federal**. Salvo melhor juízo, a Emenda nº. 103/2019 apenas fez incluir o §3º no art. 109 da CRFB/88 para permitir que a "Lei" possa autorizar o processamento de demandas dessa natureza (INSS x Segurado) no âmbito na justiça estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

Na prática, buscou-se viabilizar o acesso ao Judiciário. Todavia, s.m.j, isso não retira a competência constitucional e originária estabelecida para os Juízes Federais sobre matéria. No caso, há interesse direto da União por conta da participação do INSS, nos termos do art. 109, inciso I da CRFB/88.

Além disso, temos outro aspecto importante. O art. 105, II, "b" da CRFB/88, dispõe que compete ao STJ, julgar em ROC os **mandados de segurança** decididos **em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados**, do Distrito Federal e Territórios, quando **denegatória a decisão**.

LETRA B. INCORRETA. Não há nenhuma irregularidade em relação ao Juiz de Direito! Segundo a CRFB/88, em seu art. 109, §3º, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça



Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

LETRA C. INCORRETA. Não há nenhuma irregularidade sobre a competência do TRF para exame do Mandado de Segurança. Trata-se de competência originária do Tribunal, nos termos do art. 108, I, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Conforme o art. 105, II, b da CRFB/88, compete ao STJ, julgar em ROC os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, não há irregularidades conforme apresentamos nas alternativas anteriores.

Gabarito: Letra A.

35. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Maria, bacharel em direito recém-formada, tinha o sonho de ocupar o cargo de Juiz de Direito. Após analisar a sistemática constitucional afeta ao tempo de atividade jurídica exigido para o ingresso na carreira da magistratura, concluiu corretamente que são exigidos

a) até três anos de atividade jurídica, conforme venha a ser estabelecido no edital do respectivo certame.

b) três anos de atividade jurídica, a serem comprovados no momento da inscrição preliminar no concurso público.

c) no mínimo três anos de atividade jurídica, a serem comprovados no momento da inscrição definitiva no concurso público.

d) três anos de atividade jurídica, a serem necessariamente comprovados no momento da posse no cargo, quando se avaliará a capacidade de exercício da função.

e) no máximo três anos de atividade jurídica, a serem comprovados no momento da posse, assegurada a liberdade de conformação do legislador em sede de lei complementar.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o candidato deve ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica, **não é no máximo 3 anos!**

LETRA B. INCORRETA. A **comprovação não é exigida no momento da inscrição preliminar** no concurso público.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito final! Segundo o STF (RE 655265), a comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, **deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.**

LETRA D. INCORRETA – Inicialmente, a FGV havia considerado esta alternativa como o gabarito, talvez com base na súmula nº 266 do STJ, em que os três anos de atividade jurídica deveriam ser comprovados no momento da posse no cargo. Todavia, acertadamente, no gabarito definitivo a banca alterou posicionamento para se alinhar ao entendimento do STF (RE 655265), que indica



que a comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, **deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.**

LETRA E. INCORRETA. É **no mínimo 3 anos**, não no máximo!

Gabarito final: Letra C.

36. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Maria, Juíza de Direito titular do juízo único da Comarca *Alfa*, entrou em gozo de licença médica. João, Juiz de Direito Substituto, foi designado para responder pelo referido juízo. Três meses depois, o órgão competente do Tribunal de Justiça fez cessar a referida designação de João, sem ouvi-lo previamente, e o designou para atuar no juízo único da Comarca Beta. Joana, também Juíza de Direito Substituta, foi designada para atuar no órgão jurisdicional titularizado por Maria, que continuava em gozo de licença médica.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação à cessação da designação de João para substituir Maria, que

- a) foi irregular, considerando a afronta à garantia da inamovibilidade.
- b) como a garantia da inamovibilidade somente alcança o Juiz de Direito titular, a cessação da designação de João não foi irregular.
- c) a cessação da designação de João somente seria irregular, por afronta à inamovibilidade, caso a designação tivesse sido realizada por período previamente estabelecido.
- d) tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Pleno do Tribunal de Justiça, por maioria simples, poderiam determinar a cessação da designação de João.
- e) a cessação da designação de João somente poderia ser determinada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, o que exigiria motivo de interesse público, pelo voto da maioria absoluta.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, a cessação da designação de João para substituir Maria foi irregular, já que viola a garantia da inamovibilidade, nos termos do art. 95, inciso II da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, ao juiz substituto também é atribuída a garantia da inamovibilidade.

LETRA C. INCORRETA. Houve violação à garantia da inamovibilidade. Não há necessidade de a designação ter sido realizada em período previamente estabelecido.

LETRA D. INCORRETA. Em verdade, o ato de remoção ou disponibilidade de um juiz, por motivo de interesse público, deve ser decidido por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa, nos termos do art. 93, inciso VIII da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Como vimos, o ato deve ser decidido por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça.

Gabarito: Letra A.



37. (FGV/ALE-MA/2023) Determinada associação de Municípios, em uma assembleia ordinária, constatou que, na quase totalidade dos entes municipais que a integravam, foi editada uma lei cujo teor era rotineiramente reproduzido em cada um desses entes. Aqueles que ainda não tinham editado lei similar, estavam prestes a fazê-lo, já que o processo legislativo se encontrava em curso. Apesar de a constitucionalidade dessas leis ser defendida por muitos juristas, diversos juízes e tribunais estavam se negando a aplicá-las, sob o argumento de incompetência dos Municípios para legislar sobre a matéria. Isto ocorria apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido a inconstitucionalidade de leis editadas pela União e pelos Estados a respeito da matéria, ressaltando se tratar de competência municipal.

Em razão desse debate, o Procurador-Geral do Município Alfa solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de o Município requerer a edição de uma súmula vinculante sobre a matéria, pois, em determinada relação processual, caso fosse reconhecida a inconstitucionalidade de lei similar, seria grande o prejuízo que seria causado à edibilidade.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o objetivo alvitrado pelo Procurador-Geral do Município.

- a) não é possível, pois a súmula vinculante não pode ter por objeto a discussão de direito municipal.
- b) é possível, o que deve ser feito incidentalmente ao curso do processo em que o Município Alfa é parte.
- c) não é possível, pois somente os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade podem fazê-lo, mas é cabível a reclamação.
- d) não é possível, pois a súmula vinculante deve ser editada em caráter abstrato, baseada em decisões pretéritas, estando dissociada de uma controvérsia atual.
- e) é possível, sendo a proposição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal caso o juízo competente reconheça a relevância da controvérsia para a relação processual.

Comentários:

Pessoal, a questão trata da **edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante**. A solução dessa questão está disposta na Lei 11.417/2006 que regulamenta o art. 103-A da CRFB/88.

O enunciado nos traz a hipótese de o **Município requerer a edição de súmula vinculante**. Apesar de o Município não ser legitimado para propor, de forma direta, a edição de súmula vinculante, existe a possibilidade que seja solicitado de forma incidental, isto é, no curso de um processo.

Vejamos o que diz o § 1º do art. 3º da referida lei:

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a **edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante**, o que não autoriza a suspensão do processo.

Dessa maneira, é possível o requerimento pela via incidental pelo Município para a edição de súmula vinculante.

Logo, podemos constatar que o nosso gabarito é a LETRA B!

Para concluir o estudo da questão, confira os comentários de cada alternativa.



(...)

LETRA A. INCORRETA. Súmula vinculante pode tratar de qualquer matéria em que exista controvérsia que traga insegurança jurídica. É possível a edição de súmula que trata de matéria sobre o Município.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! É possível que o Município formalize requerimento para edição de súmula vinculante, devendo ser feita pela via incidental, ou seja, em curso de processo em que seja parte.

LETRA C. INCORRETA. Como já explanado, é possível que o Município formalize requerimento de edição de súmula vinculante, que deverá ser feita pela via incidental, em curso de processo em que seja parte.

LETRA D. INCORRETA. Para edição de súmula é necessário que haja uma controvérsia que traga insegurança jurídica grave para o ordenamento.

LETRA E. INCORRETA. O órgão competente para o processo é justamente o STF, não sendo necessário que o juízo competente faça uma análise prévia se existe a relevância da controvérsia.

Gabarito: Letra B.

38. (FGV/TJ-SE/2023) João, juiz de direito no Estado Alfa, respondeu a processo administrativo disciplinar, sendo a decisão a respeito de sua condenação ou absolvição de competência do Pleno do Tribunal de Justiça a que está vinculado.

Para que João possa ser considerado culpado pela prática da infração disciplinar que lhe é imputada, a condenação:

- a) pode ocorrer por maioria simples dos membros do colegiado;
- b) exige a maioria absoluta dos membros do colegiado;
- c) exige a maioria de três quintos do colegiado;
- d) exige a maioria de dois terços do colegiado;
- e) exige a maioria dos presentes à sessão.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não pode ocorrer pela votação da maioria simples dos respectivos membros do colegiado. As decisões disciplinares são tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, para que um magistrado venha a ser condenado em processo administrativo disciplinar é necessário que a decisão seja tomada pelo voto da maioria absoluta dos membros do colegiado, conforme disposição do art. 93, inciso X da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Três quintos do colegiado? Não. Mais uma vez, a exigência é maioria absoluta de seus membros.



LETRA D. INCORRETA. Não se exige a maioria de dois terços do colegiado, mas sim a maioria absoluta de seus membros.

LETRA E. INCORRETA. Não é permitido que a decisão de um processo administrativo disciplinar seja tomada pela maioria dos presentes na sessão, mas sim pela maioria absoluta dos membros do colegiado, de acordo com o já mencionado art. 93, inciso X da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

39. (FGV/ALE-MA/2023) Irresignado com a decisão que indeferiu o seu requerimento administrativo, um servidor público estadual impetrou mandado de segurança perante o órgão fracionário competente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa. A ordem foi deferida, sendo afastada, pelo órgão fracionário, não pelo pleno do Tribunal de Justiça, a incidência, no caso concreto, da lei estadual que embasara a decisão administrativa e que disciplinava a temática.

A procuradoria do ente público, ao analisar esse proceder, concluiu corretamente que ele era

a) irregular, considerando que caberia ao pleno do Tribunal de Justiça se manifestar sobre a não aplicação da lei estadual no caso concreto.

b) regular, pois a incidência, ou não, de uma lei no caso concreto, é análise ínsita à função judicante, podendo ser realizada por qualquer órgão jurisdicional.

c) regular, considerando que o juízo de incidência não se confunde com o juízo de constitucionalidade de uma lei, devendo ser realizado pelo órgão fracionário.

d) irregular, considerando que a lei estadual, enquanto estiver em vigor, não pode ter a sua incidência afastada por nenhum órgão jurisdicional, sob pena de mácula à separação dos poderes.

e) regular, salvo se algum interessado requereu, previamente, que o pleno do Tribunal de Justiça fosse instado a se pronunciar a respeito da incidência da lei estadual no caso concreto.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara é o nosso gabarito! De fato, apenas caberia ao pleno do Tribunal de Justiça manifestar-se sobre a não aplicação da Lei Estadual, nos termos do no art. 97 da CRFB/88 combinado com a aplicação do entendimento do STF na Súmula Vinculante nº. 10.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a situação é irregular, uma vez que viola a Cláusula de Reserva de Plenário.

LETRA C. INCORRETA. Cuidado, pois a hipótese é totalmente irregular, uma vez que caberia apenas ao pleno do Tribunal de Justiça manifestar-se sobre a incidência ou não de lei Estadual. Há violação à cláusula de reserva de plenário, disposta no art. 97 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Totalmente equivocada a alternativa, tendo em vista que caberia apenas ao pleno do Tribunal de Justiça manifestar-se acerca da incidência da Lei Estadual.

LETRA E. INCORRETA. Não é uma situação regular, pelo contrário, a hipótese é irregular, uma vez que apenas o pleno do Tribunal de Justiça deve se manifestar sobre o afastamento da aplicação da Lei Estadual. Ou seja, deve respeitar a reserva de plenário.



Gabarito: Letra A.

40. (FGV/ALE-MA/2023) Mathias, por convicção política e filosófica, entende que determinada conduta tipificada pela lei brasileira como crime de menor potencial ofensivo deveria ser descriminalizada. Mathias sabe que há intenso debate sobre a inconstitucionalidade da referida lei, mas ainda não há posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito. Assim, Mathias resolve incidir nesta conduta, vindo a ser processado perante o Juizado Especial Criminal competente, sendo, ao fim, proferida sentença condenatória.

Nesse caso, assinale a afirmativa correta.

- a) Mathias poderá se valer de reclamação constitucional perante a Turma Recursal para pleitear a inconstitucionalidade da norma penal.
- b) A inconstitucionalidade da norma penal somente poderá ser declarada por maioria absoluta dos Juízes em exercício nas Turmas Recursais do Estado respectivo.
- c) Mathias poderá se valer de reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal para pleitear a inconstitucionalidade da norma penal.
- d) A arguição de inconstitucionalidade da lei penal depende de suscitação de incidente próprio a ser encaminhado ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do respectivo Tribunal.
- e) A inconstitucionalidade da norma penal pode ser reconhecida pela Turma Recursal, no julgamento de apelação, sem aplicação da cláusula de reserva de plenário.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Reclamação Constitucional perante a Turma Recursal? Espero que você não tenha marcado essa (rs). Reclamação Constitucional é utilizada para garantir competência originária de Tribunal Superior ou diante do descumprimento de Súmula Vinculante. Na verdade, Mathias deve se valer do recurso de apelação, que também pode ser chamado de recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais.

LETRA B. INCORRETA. Não há necessidade de observar a cláusula de reserva de plenário no âmbito das Turmas Recursais.

LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez, Mathias deve se valer do recurso de apelação, que também pode ser chamado de recurso inominado, não de reclamação constitucional perante o STF.

LETRA D. INCORRETA. A arguição de inconstitucionalidade não depende de incidente próprio para ser processada e julgada pelo Tribunal Pleno ou Órgão Especial.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Não há necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário por Turmas Recursais de Juizados Especiais, já que são compostas por juízes de primeiro grau. Não estamos em sede de Tribunal.

Gabarito: Letra E.



41. (FGV/TJ-BA/2023) João, estagiário do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, recebeu a incumbência, do seu superior hierárquico, de identificar se determinada matéria de natureza cível se inseria, ou não, no rol de competências do Tribunal de Justiça.

Ao solicitar que lhe fosse informado em que diploma normativo estavam previstas essas competências, foi corretamente explicado a João que ele deveria consultar o(a):

- a) Constituição Estadual;
- b) Código de Processo Civil;
- c) Constituição da República de 1988;
- d) lei de organização e divisão judiciárias;
- e) lei complementar estadual fixadora dessas competências.

Comentário:s

Letra A. CORRETA. É o nosso gabarito!!! Segundo o art. 125, § 1º da CRFB/88, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. João deve consultar a Constituição do Estado Alfa.

Letra B. INCORRETA. Não é no Código de Processo Civil - CPC, pois a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado.

Letra C. INCORRETA. Cuidado!! Não é a Constituição Federal! Ela apenas indica que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado (art. 125, § 1º da CRFB/88). São coisas diferentes.

Letra D. INCORRETA. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, não na lei de organização e divisão judiciárias.

Letra E. INCORRETA. Nada disso rs. A competência não será definida em "lei complementar estadual fixadora dessas competências". Pelo contrário, será definida na Constituição Estadual. (art. 125, § 1º da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

42. (FGV/RFB/2023) A partir de proposta elaborada unilateralmente por técnicos do Poder Executivo, o Governador do Estado Alfa tornou público o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro X e o encaminhou ao Poder Legislativo. O processo legislativo foi célere e dele resultou a LDO para o exercício financeiro X. O Poder Judiciário do Estado Alfa, que considerara baixos os limites estabelecidos na LDO, submeteu sua proposta orçamentária anual ao Governador do Estado, com observância desses limites. Este último agente, ao integralizar o projeto de lei orçamentária anual (PLOA), promoveu pequena redução na proposta do Poder Judiciário, o que, a seu ver, era necessário para preservar o equilíbrio orçamentário, considerando o elevado risco de não realização de parte da receita estimada para o exercício financeiro X.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

- a) foram praticadas duas irregularidades em relação ao Poder Judiciário, pois ele não participou, conjuntamente com as demais estruturas de poder, da definição dos limites estipulados na LDO,



e a sua proposta, embora harmônica com a LDO, foi alterada pelo Poder Executivo ao encaminhá-la ao Legislativo.

b) não foi praticada irregularidade em relação ao Poder Judiciário, pois a LDO é de iniciativa privativa do Governador do Estado, somente havendo obrigação de ser ouvido o Poder Judiciário em relação ao PLOA, o que foi feito, cabendo ao Poder Executivo zelar pelo equilíbrio orçamentário.

c) foi praticada uma única irregularidade em relação ao Poder Judiciário, consistente no encaminhamento da PLOA, pelo Governador do Estado, abrangendo aquela estrutura, quando o correto seria a mera ciência, cabendo ao Poder Judiciário realizar tal encaminhamento.

d) foi praticada uma única irregularidade em relação ao Poder Judiciário, pois as alterações promovidas em sua proposta pelo Poder Executivo deveriam ter sido antecedidas de comunicação, somente sendo possível a alteração unilateral caso não houvesse correção.

e) foi praticada uma única irregularidade em relação ao Poder Judiciário, consistente na alteração da proposta pelo Poder Executivo, embora tenham sido observados os limites estabelecidos na LDO

Comentário:

Letra A. CORRETA. Foram praticadas duas irregularidades: a proposta deveria ser elaborada conjuntamente pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e o poder executivo não poderia realizar alterações se a proposta estivesse dentro dos limites estipulados. De acordo com art. 99, § 1º e § 4º CF.

Letra B. INCORRETA. Não é correto afirmar que não foi praticada irregularidade. Foram praticadas duas irregularidades: a proposta deveria ser elaborada conjuntamente pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e o poder executivo não poderia realizar alterações se a proposta estivesse dentro dos limites estipulados. De acordo com art. 99, § 1º e § 4º CF.

Letra C. INCORRETA. Em igual sentido ao apresentado na alternativa B.

Letra D. INCORRETA. Mais uma vez, não está correto afirmar que foi praticada uma única irregularidade. Em verdade, tivemos duas irregularidades: a proposta deveria ser elaborada conjuntamente pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e o poder executivo não poderia realizar alterações se a proposta estivesse dentro dos limites estipulados.

Letra E. INCORRETA. Mesmo argumento apresentado nas alternativas anteriores.

Gabarito: Letra A.

43. (FGV/TCE-ES/2023) A Constituição do Estado Alfa, ao tratar do respectivo Tribunal de Justiça, dispôs sobre a constituição do seu Órgão Especial, considerando que o referido órgão contava com mais de vinte e cinco julgadores. Além disso, definiu as competências que seriam exercidas pelo Tribunal Pleno e pelo Órgão Especial.

À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República de 1988, é correto afirmar que a referida disciplina é:

a) inconstitucional, considerando que o Órgão Especial deve ser criado pelo Regimento Interno, cabendo ao Tribunal Pleno definir que competências devem ser delegadas;



- b) inconstitucional, considerando que o Órgão Especial, pelas próprias razões que justificam a sua criação, deve ter competências idênticas às do Tribunal Pleno;
- c) inconstitucional, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado Alfa não tem o número mínimo de membros que autorize a constituição do Órgão Especial;
- d) constitucional, desde que a proposta tenha sido encaminhada pelo Tribunal de Justiça, após prévia aprovação do Tribunal Pleno;
- e) constitucional, considerando que as competências do Tribunal de Justiça devem ser definidas na Constituição Estadual.

Comentários:

Letra A. CORRETA. É a previsão do art. 93, XI da CRFB/88!

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser **constituído órgão especial**, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, **para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno**, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

Letra B. INCORRETA. Cabe ao Tribunal Pleno definir que competências devem ser delegadas, de acordo com art. 93, XI da CRFB/88. Dessa forma, o Órgão Especial não precisa ter competências idênticas às do Tribunal Pleno. Encontramos o erro da questão!

Letra C. INCORRETA. O Tribunal de Justiça do Estado Alfa possui mais de 25 julgadores, número mínimo de membros que autoriza a constituição do Órgão Especial, nos termos do art. 93, XI da CRFB/88. Ou seja, está errada a alternativa ao dizer que o Tribunal de Justiça do Estado Alfa não tem o número mínimo de membros que autorize a constituição do Órgão Especial.

Letra D. INCORRETA. O erro da alternativa está em afirmar que a referida disciplina é constitucional, desde que a proposta tenha sido encaminhada pelo Tribunal de Justiça, após prévia aprovação do Tribunal Pleno. Ela é INCONSTITUCIONAL, considerando que o Órgão Especial deve ser criado pelo Regimento Interno, cabendo ao Tribunal Pleno definir que competências devem ser delegadas, de acordo com art. 93, XI da CRFB/88.

Letra E. INCORRETA. A referida disciplina não é constitucional, mas sim inconstitucional. Não cabe à Constituição Estadual dispor sobre o assunto.

Gabarito: Letra A.

44. (FGV/TCE-ES/2023) Joaquim, hoje com 37 anos, sofreu um acidente de carro que o deixou com uma deficiência física. Recebeu uma indenização por invalidez da União Federal, fundada em responsabilidade civil, após ganhar uma ação judicial, cujo valor ultrapassa R\$ 100.000,00.

Após o trânsito em julgado, é correto afirmar que o pagamento da indenização será feito através de:



- a) precatório, sendo que receberá após as preferências por não se tratar de verba alimentar;
- b) precatório, tendo preferência sobre todos os demais débitos, por se tratar de verba alimentar de pessoa com deficiência;
- c) precatório, sendo verba alimentar, mas não tendo preferência sobre os débitos com pessoas maiores de 60 anos e portadores de doença grave, sem parcelamento;
- d) Requisitório de Pequeno Valor (RPV), por ser inferior a 100 salários mínimos;
- e) precatório, parcelado em três anos, sendo verba alimentar, mas não tendo preferência sobre os débitos com pessoas maiores de 60 anos e portadores de doença grave.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Possui preferência sobre todos os demais débitos, por se tratar de verba alimentar de pessoa com deficiência, de acordo com o artigo 100 §1º e 2º da CRFB/88.

Letra B. CORRETA. O pagamento da indenização será feito através de precatório, tendo preferência sobre todos os demais débitos, por se tratar de verba alimentar de pessoa com deficiência, de acordo com artigo 100 §1º e 2º da CRFB/88. Inclusive, o §2º do art. 100 da CRFB/88 aponta a super preferência.

Letra C. INCORRETA. Possui a mesma preferência dos débitos com pessoas maiores de 60 anos e portadores de doença grave. Estão incluídos na chamada super preferência disposta no §2º do art. 100 da CRFB/88.

Letra D INCORRETA. Não se trata de Requisitório de Pequeno Valor (RPV), pois o valor de R\$100.000 é maior que o limite atual. A Lei 10.259/2001 definiu no âmbito da União como de "pequeno valor" a obrigação de até 60 salários-mínimos.

Letra E. INCORRETA. Mais uma vez, possui a mesma preferência dos débitos com pessoas maiores de 60 anos e portadores de doença grave.

Gabarito: Letra B.

45. (FGV/ALEMA/2023) O Estado Alfa editou a Lei nº X, dispondo que os contratos de concessão em vigor, afetos à prestação do serviço local de gás canalizado, seriam prorrogados por dois anos. De acordo com a justificativa apresentada, foi esclarecido que o objetivo da prorrogação era o de viabilizar a realização de estudos destinados à alteração do modelo de exploração do serviço.

À luz da sistemática constitucional vigente, é correto afirmar, em relação a essa narrativa, que a Lei nº X

- a) incursionou em temática afeta à competência legislativa municipal.
- b) somente pode vir a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade.
- c) somente pode ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, por não se tratar de lei em sentido material.



d) não pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por se tratar de lei de efeitos concretos.

e) pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a ser ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, por se tratar de lei em sentido formal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De acordo com o art. 25, §2º da CRFB/88 os Estados têm competência para explorar de forma direta ou através de concessão, os serviços locais de gás canalizado, não é matéria privativa do município.

LETRA B. INCORRETA. Já que é uma lei estadual em sentido formal, pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade.

LETRA C. INCORRETA. A lei estadual pode ser objeto da ADI. A ADPF tem caráter subsidiário (art. 4º, §1º da Lei 9.882/88), não podendo ser utilizada no caso em análise.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, é uma lei dotada de generalidade e abstração. Portanto, pode ser objeto da ADI.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A Lei Estadual nº X pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, por se tratar de norma em sentido formal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea a da CRFB/88.

Gabarito: Letra E.

46. (FGV/CGE SC/2023) Joana, estudante de direito, solicitou que Ana, sua colega, lhe explicasse algumas características das competências recursais do Supremo Tribunal Federal. De acordo com Ana:

1. os recursos de competência do Supremo Tribunal Federal são apenas os de fundamentação vinculada;
2. nenhuma sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância pode ser objeto de recurso a ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal; e
3. acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores não podem ser objeto de recurso direcionado ao Supremo Tribunal Federal.

Clovis, professor de Direito Constitucional, ao ouvir as afirmações de Ana, concluiu corretamente que

- A) todas estão certas.
- B) todas estão erradas.
- C) apenas a informação 2 está errada.
- D) apenas as afirmações 2 e 3 estão erradas.
- E) apenas as afirmações 1 e 3 estão erradas.

Comentários:



Nessa questão, a banca cobrou do examinando o conhecimento acerca da competência recursal da Suprema Corte, que está prevista nos incisos II, III e §3º do art. 102 da CF/88, que assim dispões:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

b) o crime político;

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

Agora, vamos analisar as afirmativas do enunciado! J

1. os recursos de competência do Supremo Tribunal Federal são apenas os de fundamentação vinculada;

Primeiro, é preciso entender que os recursos devem trazer os motivos pelos quais o recorrente ataca uma determinada decisão. São os motivos que fundamentam os recursos e a amplitude das matérias dessa fundamentação traz a seguinte classificação: recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada.

A fundamentação vinculada significa que as matérias que podem ser tratadas no recurso são legalmente elencadas. Ou seja, as matérias fazem parte de um rol taxativo.

Já a fundamentação livre traz uma liberdade para o recorrente. É possível a alegação de qualquer matéria. Claro que estamos falando de não haver uma limitação legal, pois existe uma limitação lógica e jurídica ligada ao caso.

A regra é que os recursos tenham fundamentação livre. A fundamentação vinculada é excepcional no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, são previstos apenas o recurso especial, recurso extraordinário e embargos de declaração.

A partir do que acabamos de tratar, **a afirmativa 01 está errada**, pois de acordo no II, do art. 102 da CF/88 determina que **cabe ao STF julgar Recurso Ordinário Constitucional**. E esse é um **recurso de fundamentação livre**.

2. nenhuma sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância pode ser objeto de recurso a ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal;



O erro dessa afirmativa é evidente quando analisamos o que dispõe a alínea “b” do II do art. 102 da CF/88 juntamente com o art. 109 IV da CF/88. Isso porque, enquanto o último dispositivo traz a competência do órgão da primeira instância da justiça federal para julgar o crime político, o Art. 102 prevê a competência recursal do STF para julgar essa matéria, que ocorre mediante o recurso ordinário constitucional.

Conforme explica Daniel Amorim, “no julgamento do recurso ordinário os tribunais superiores [...] atuam como órgão de segundo grau de jurisdição, garantindo no caso concreto a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição (Manual de Direito Processual Civil. 2009. p. 641/642).

Dessa forma, no recurso ordinário constitucional, previsto no art. 102 II alínea “b” da CF/88, o STF funciona como órgão de segundo grau quando a matéria objeto é um crime político.

Então, a afirmativa 02 está errada, já que existe a possibilidade de sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância ser objeto de recurso a ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal.

3. acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores não podem ser objeto de recurso direcionado ao Supremo Tribunal Federal.

A afirmativa 03 está errada, pois §3º e alínea “a” do II do art. 102 da CF/88 traz a possibilidade de acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores serem objeto de recurso perante o STF. As hipóteses são as seguintes:

- a) Recurso ordinário perante o Supremo, quando estamos diante de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
- b) Recurso extraordinário perante o Supremo, quando estamos diante de causa decidida em única ou última instância em que a decisão recorrida: contrariar dispositivo desta Constituição; declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Gabarito: Letra B

47. (FGV/ALEMA/2023) Os integrantes de certa Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão estão analisando a viabilidade de ajuizamento de ações voltadas para as seguintes situações distintas:

I. a tutela do direito dos servidores do Poder Legislativo estadual, em decorrência de ato considerado ilegal que impactou nas respectivas remunerações, ensejando grande insatisfação dos mencionados agentes públicos;

II. a defesa de prerrogativas institucionais da Assembleia, relacionadas ao devido processo legislativo.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que a Assembleia Legislativa

- a) tem personalidade jurídica própria de direito público, de modo que tem capacidade para ajuizar ambas as demandas.



- b) tem personalidade jurídica própria de direito privado, o que justifica a sua capacidade para o ajuizamento de ambas as demandas.
- c) não tem personalidade jurídica própria, tampouco capacidade processual para o ajuizamento de nenhuma das demandas.
- d) não tem personalidade jurídica própria, mas possui capacidade processual para o ajuizamento de demanda para tutelar o direito de seus servidores.
- e) não tem personalidade jurídica própria, reconhecendo-se-lhe, contudo, capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cuidado, pois a Assembleia Legislativa não tem personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária.

LETRA B. INCORRETA. A Assembleia Legislativa não tem personalidade jurídica própria de direito privado.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está totalmente equivocada, uma vez que a Assembleia possui personalidade judiciária apenas, que consiste na possibilidade de ajuizamento de ação para defesa de suas prerrogativas institucionais da própria Assembleia que sejam relacionadas ao processo legislativo.

LETRA D. INCORRETA. Possui personalidade judiciária apenas para ajuizar ação em defesa de suas prerrogativas institucionais que sejam relacionadas ao processo legislativo. Dessa maneira, está errado falar em "ajuizamento de demanda para tutelar o direito de seus servidores". Não possui capacidade processual nesse aspecto específico.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Conforme entendimento jurisprudencial do STJ a Assembleia não tem personalidade jurídica própria. Mas, possui capacidade processual para defesa de suas prerrogativas institucionais.

Gabarito: Letra E.

48. (FGV/TJ SE/2023) Ana, servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, se deparou com um mandado de segurança, de competência originária de uma Câmara Cível, no qual a ordem fora denegada. Ao ver do impetrante, a decisão fora manifestamente contrária à ordem constitucional, o que o levou a interpor o recurso cabível para que a causa fosse reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O recurso que o impetrante irá interpor é o(a):

- a) recurso especial;
- b) recurso ordinário;
- c) recurso de apelação;
- d) recurso extraordinário;
- e) reclamação constitucional.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. As hipóteses para interposição do RESP estão previstas no art. 105, III da CRFB/88:

Art. 105, III - **julgar, em recurso especial**, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
- b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
- c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Não se encaixa com o caso indicado no enunciado. Trata-se de recurso de natureza excepcional. Só haverá o seu cabimento do REsp após o esgotamento das vias recursais ordinárias.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! É possível a interposição do ROC perante o STJ contra decisão denegatória em sede de Mandado de Segurança pelo Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inciso II, alínea "b" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Nessa hipótese, não é possível a interposição do recurso de apelação. A decisão foi proferida por Tribunal, órgão colegiado. O recurso de apelação é cabível diante de uma sentença.

LETRA D. INCORRETA. Primeiro, o Recurso Extraordinário deve ser interposto no STF e não STJ. As hipóteses para interposição do RE estão previstas no art. 102, III da CRFB/88:

III - julgar, mediante **recurso extraordinário**, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Também não se encaixa com o caso prático. É um recurso de natureza excepcional. Só haverá o seu cabimento do RE após o esgotamento das vias recursais ordinárias. (Súmula 281 do STF)

LETRA E. INCORRETA. Não é cabível a Reclamação Constituição na hipótese em análise. A Reclamação é utilizada, por exemplo, para garantir a competência de Tribunal Superior, bem como diante do descumprimento de súmula vinculante.

Gabarito: Letra B.

49. (FGV/ALEMA/2023) O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Alfa praticou ato que, ao ver do Deputado Estadual João, era manifestamente contrário à Constituição Estadual e ao Regimento Interno da Casa Legislativa, o que o levou a impetrar mandado de segurança perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça. A ordem, no entanto, foi denegada com base em um argumento manifestamente contrário à Constituição da República.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, em sendo preenchidos os demais requisitos exigidos



- a) não é cabível a interposição de recurso a nenhum tribunal nacional, considerando que as normas discutidas na impetração têm natureza estadual.
- b) pode ser interposto recurso especial, a ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- c) pode ser interposto recurso extraordinário, a ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) pode ser interposto recurso ordinário a ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- e) pode ser impetrado mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É possível interpor ROC perante o STJ, de acordo com o art. 105, II, alínea b da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. RESP? Negativo. Cabe ROC perante o STJ.

LETRA C. INCORRETA. Não cabe o RE, já que não está atendido o requisito de esgotamento das vias recursais ordinárias, porque cabe o ROC.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! É possível a interposição de ROC perante o STJ, conforme art. 105, inciso II, alínea b da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não é possível impetrar mandado de segurança perante o STF. Cabe ROC perante o STJ.

Gabarito: Letra D.



LISTA DE QUESTÕES

Poder Judiciário

1. (FGV/PC-MG/2025) Em relação aos mecanismos de proteção de direitos humanos, a Constituição Federal de 1988 estabelece que

- A) caberá ação civil pública para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- B) conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- C) os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
- D) nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
- E) conceder-se-á mandado de segurança sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. (FGV/PC-MG/2025) Em um processo em tramitação perante o Juízo competente de primeira instância, foi discutida, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, a compatibilidade da Lei Federal nº X com a Constituição da República de 1988. Ao prolatar a sentença, o referido juízo entendeu que esse diploma normativo não apresentava qualquer vício de constitucionalidade. Esse entendimento foi considerado inadequado por uma das partes, que pretendia submeter a questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal, de modo que este tribunal reformasse a sentença.

Considerando as regras de competência estabelecidas na Constituição da República de 1988, pergunta-se: há alguma situação que admita a realização do objetivo almejado pela parte?

A resposta correta é:

- A) Sim, com a interposição de recurso ordinário.
- B) Sim, com a interposição de recurso de apelação.
- C) Sim, com a interposição de recurso extraordinário.
- D) Não, pois a interposição de recurso extraordinário exige o esgotamento das instâncias ordinárias.



E) Não, pois seria necessário o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, modalidade de controle concentrado de constitucionalidade.

3. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) João, segurado do Regime Geral de Previdência Social, ajuizou ação de revisão de benefício, em face da autarquia federal responsável pela gestão do referido regime, perante a Vara Única da Justiça Estadual, da Comarca formada pelo Município Alfa, em cujo território está domiciliado.

Na situação descrita, é correto afirmar que o Juiz estadual, em relação ao processo e julgamento da causa, é

(A) incompetente.

(B) competente, exigindo-se apenas que a Comarca não seja sede de vara federal.

(C) competente, caso a Comarca não seja sede de vara federal e a lei autorize a sua atuação.

(D) incompetente, salvo se a União delegar aos Estados competência para legislar sobre a Previdência Social.

(E) competente, e os recursos interpostos contra suas decisões são julgados pelo Tribunal de Justiça a que está vinculado.

4. (FGV/ALE-PR/Analista Legislativo/2024) O exercício das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado é privativo dos procuradores integrantes da carreira, que será organizada e regida por estatuto próprio, definido em lei, com observância dos artigos 39 e 132 da Constituição Federal de 1988. Diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná e da República e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

a) ofende a Constituição da República a previsão da Constituição do Estado do Paraná que não obriga que o Procurador-Geral do Estado, chefe da instituição, seja escolhido dentre os integrantes da carreira.

b) ofende a Constituição da República a previsão da Constituição do Estado do Paraná que garante aos Procuradores do Estado a prerrogativa da inamovibilidade, na forma da lei.

c) o ingresso na carreira de procurador far-se-á na classe inicial, mediante concurso público específico de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral do Estado e a estabilidade ocorrerá após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho.

d) ofende a Constituição a previsão da Constituição do estado que veda aos procuradores do Estado a percepção de honorários decorrentes da sucumbência.

e) ofende a Constituição da República o dispositivo que veda aos procuradores do Estado o exercício da advocacia fora das funções institucionais.

5. (FGV/TRF 1º Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Quando do estudo das questões atinentes aos agentes públicos na Constituição da República de 1988, chamaram a atenção de Ofélia as disposições concernentes às garantias da estabilidade e da vitaliciedade



dos agentes públicos, de modo que ela decidiu aprofundar os seus conhecimentos acerca do tema, inclusive com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, Ofélia veio a concluir corretamente que:

- a) a vitaliciedade será necessariamente adquirida após a aprovação em concurso público, após dois anos de efetivo exercício;
- b) é possível estender a garantia da vitaliciedade aos ocupantes dos cargos efetivos, integrantes dos quadros de carreira da Administração Pública, mediante previsão em norma local;
- c) os agentes vitalícios somente poderão ser demitidos por sentença judicial transitada em julgado, razão pela qual a penalidade de demissão não é a eles aplicável em sede de processo administrativo disciplinar;
- d) a avaliação de desempenho não é condição necessária para a aquisição da garantia da estabilidade, bastando, portanto, o transcurso do prazo de três anos de efetivo exercício;
- e) dentre os agentes públicos aos quais pode ser assegurada a garantia da vitaliciedade estão integrantes da Advocacia Pública, notadamente os procuradores de estado e do Distrito Federal.

6. (FGV/ENAM/2024) Em razão das acentuadas divergências existentes entre os integrantes do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, transcorreu in albis o prazo para o encaminhamento da proposta orçamentária anual dessa estrutura de poder, referente ao exercício financeiro seguinte. A proposta somente veio a ser aprovada uma semana depois. Esse estado de coisas suscitou debates, considerando a teleologia das normas constitucionais que asseguram a autonomia do Poder Judiciário, em relação às consequências desse atraso na perspectiva do ciclo orçamentário.

Em situação dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta.

- a) As dotações afetas a esta estrutura de poder, constantes da lei orçamentária em vigor, devem ser consideradas como proposta do Poder Judiciário.
- b) Os termos da proposta aprovada com atraso, considerando a necessidade de assegurar a autonomia financeira do Poder Judiciário, devem ser necessariamente considerados.
- c) Os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados conforme os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, serão utilizados pelo órgão competente, para fins de consolidação.
- d) O Presidente do Tribunal de Justiça, até o início da apreciação do projeto de lei orçamentária anual pela comissão competente, poderá encaminhar a proposta ao Poder Legislativo.
- e) O Poder Executivo considerará, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, as dotações afetas a essa estrutura de poder, constantes da lei orçamentária em vigor, devidamente atualizadas pelo índice oficial de inflação.

7. (FGV/Prefeitura de Caraguatatuba-SP/2024) O art. 100 da CRFB/88 dispõe sobre os pagamentos devidos pelos entes da Federação, decorrentes de sentenças judiciais.

Com relação aos precatórios, analise as afirmativas a seguir.



I. É vedada a cessão de precatório a terceiros.

II. Os precatórios alimentares têm prioridade de pagamento sobre outros precatórios não-alimentares, desde que inseridos no mesmo orçamento.

III. Os honorários advocatícios incluídos na condenação constituem verba de natureza alimentar para fins de expedição de precatório.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I e III, apenas.

8. (FGV/ALE-TO/2024) De acordo com a CRFB/88, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, devem ser feitos por meio de precatórios.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, para se submeterem ao regime constitucional dos precatórios, devem preencher os seguintes requisitos cumulativos: (i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros.

II - Os Estados-membros e o Distrito Federal têm autonomia para dispor sobre obrigações de pequeno valor, no que se refere à fixação do valor referencial.

III - Nos casos em que há risco de dano grave e irreversível à saúde, como exceção à regra dos precatórios, pode ser autorizado o sequestro do montante necessário à satisfação imediata dos direitos fundamentais do credor.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

9. (FGV/PC-SC/2024) Partido político com representação no Congresso Nacional ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal contra a Lei Federal XXX/2023. Por unanimidade, o Plenário do STF julgou procedente o pedido e declarou a referida Lei inconstitucional.



Com base na situação hipotética narrada, e conforme o sistema jurídico-constitucional vigente, é correto afirmar que a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na situação em tela vincula

- a) todo o poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, em todas as esferas federativas.
- b) os poderes políticos do Estado, o Executivo e o Legislativo, no exercício de todas as suas funções.
- c) todos os poderes do Estado em nível federal, excluindo as esferas estadual e municipal.
- d) o Presidente da República, inclusive no exercício de suas funções de natureza legislativa.
- e) a administração pública direta e indireta, apenas na esfera federal.

10. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Auditor Tributário/2024) João, Antônio e Pedro analisaram o alcance das competências do Supremo Tribunal Federal, considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República. João defendia que essas competências não poderiam ser ampliadas pela legislação infraconstitucional. Antônio, por sua vez, entendia que o Tribunal, em determinada situação, é competente para processar e julgar recurso interposto contra sentença de juiz monocrático. Pedro, por fim, afirmava que o Tribunal somente apreciava recursos de fundamentação vinculada.

Ao analisar as assertivas de João, Antônio e Pedro, Marcos concluiu corretamente que

- a) todas estão certas.
- b) apenas a assertiva de Pedro está certa.
- c) apenas a assertiva de Antônio está certa.
- d) apenas as assertivas de João e Pedro estão certas.
- e) apenas as assertivas de João e Antônio estão certas.

11. (FGV/TJ-SC/2024) Tício, na qualidade de deputado federal, recebeu, em razão da função, duzentos mil reais da sociedade empresária X, favorecendo-a, ilicitamente, junto à administração pública. Meses depois, a empresária X doou quatrocentos mil reais a Tício, visando a custear sua campanha eleitoral para o cargo de senador da República, para o qual foi eleito, não tendo sido a doação contabilizada na prestação de contas. Tício ocultou a origem dos duzentos mil reais, simulando ganhos com a venda de cavalos.

Em razão da prática dos ilícitos descritos, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- a) Tício, eleito senador da República, em razão dos crimes praticados, será julgado perante o Supremo Tribunal Federal;
- b) diante da prática de crime(s) eleitoral(ais) conexo(s) a crimes comuns, a competência para o processo e julgamento de Tício é da Justiça Eleitoral;
- c) na hipótese versada, não há crime eleitoral praticado, motivo pelo qual o processo e julgamento de Tício deverá ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal;



- d) compete à Justiça Federal comum julgar todos os crimes praticados por Tício, na qualidade de deputado federal, em razão do foro por prerrogativa de função;
- e) compete à Justiça Federal comum julgar os crimes comuns, descritos no enunciado, praticados por Tício, na qualidade de deputado federal, deslocando-se para a Justiça Eleitoral, apenas, eventual crime eleitoral.

12. (FGV/TJ AP/2024) João, advogado, é indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para integrar, por um biênio, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em observância às normas constitucionais que versam sobre a composição do órgão integrante do Poder Judiciário. Após ser sabatinado pelo Senado Federal, João se torna Conselheiro do CNJ. Nada obstante, durante o exercício de suas funções em Brasília, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, João recebe, indevidamente, R\$ 1.000.000,00 para proferir uma decisão favorável a Mévio e assim o faz.

Nesse cenário, considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, João será processado e julgado criminalmente, pela prática do crime comum, no(a):

- a) Tribunal Regional Federal da 1ª Região (que engloba o Distrito Federal);
- b) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;
- c) Superior Tribunal de Justiça;
- d) Supremo Tribunal Federal;
- e) Primeira Instância.

13. (FGV/ADAB/Fiscal Estadual Agropecuário/2024) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente,

- a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual e municipal.
- b) nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República, o Vice -Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador -Geral da República.
- c) o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.
- d) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal.
- e) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.

14. (FGV/ADAB/ Fiscal Estadual Agropecuário/2024) De acordo com a Constituição, pode propor a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal

- a) a Mesa de Assembleia Legislativa.
- b) o Vereador.



- c) o Prefeito.
- d) o Conselho Estadual da OAB.
- e) o Procurador -Geral de Justiça.

15. (FGV/SES-MT/2024) Muitos dos direitos fundamentais são a materialização de diversas acepções de liberdade. A Assembleia Constituinte de 1987-1988 preocupou-se não apenas com a positivação de direitos. Ele municiou a ordem jurídica de instrumentos para protegerem tais direitos.

Em relação a essas ferramentas, analise os itens a seguir.

I. O habeas corpus é via idônea para enfrentar questão relacionada à inabilitação para exercício de cargo ou função pública.

II. No que concerne à impetração do mandado de injunção, segundo o STF, são necessárias a verificação de omissão legislativa e, depois, a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa consagrados constitucionalmente em razão da ausência da norma infraconstitucional regulamentadora.

III. É da competência originária do Supremo Tribunal Federal o mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República e das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

16. (FGV/Câmara Municipal de SP/2024) Maria, Vereadora no Município Delta, almejava apresentar uma proposição legislativa com o objetivo de melhor organizar a oferta de bens e serviços à população. Para a realização desse objetivo, desejava impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo de atividades, que apresentassem grande proximidade física entre si, conforme critérios a serem definidos.

Ao solicitar que sua assessoria analisasse a conformidade constitucional da proposição legislativa que almejava apresentar, e às possíveis medidas que poderiam ser adotadas durante a tramitação do projeto de lei ou contra a futura lei, caso fosse considerada inconstitucional, foi corretamente informado a Maria que

- a) a matéria disciplinada consubstancia típico interesse local, o que aponta para a constitucionalidade da proposição que se pretende apresentar.
- b) embora haja súmula vinculante em sentido oposto à disciplina pretendida, a Câmara Municipal não está adstrita a ela, somente sendo cabível a utilização dos instrumentos de controle de constitucionalidade em relação à futura lei.



- c) por existir divergência entre a disciplina que se pretende estabelecer e súmula vinculante, o processo legislativo pode ser eventualmente interrompido por iniciativa de algum interessado e decisão do Supremo Tribunal Federal.
- d) a existência de súmula vinculante em sentido oposto à disciplina que se pretende estabelecer não configura óbice à apresentação e posterior aprovação da proposição, já que as autoridades municipais não são alcançadas por ela.
- e) há súmula vinculante em sentido oposto à disciplina que se pretende estabelecer, o que obsta a atuação da Câmara Municipal, sendo que a futura lei pode ser objeto de reclamação, o que não impedirá o processo legislativo.

17. (FGV/AL-PR/2024) De acordo com a Constituição, o Supremo Tribunal Federal poderá aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante

Diante do exposto, é correto afirmar que a súmula

- a) poderá ser aprovada, somente por provocação, mediante decisão de dois quintos dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional.
- b) terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal e ao Poder Legislativo federal, estadual e municipal.
- c) terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
- d) poderá ser revisada ou cancelada, na forma estabelecida em lei, sendo que a sua aprovação, revisão ou cancelamento poderá ser provocada pelos mesmos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, assim como Defensor Público Geral da União, confederação sindical e deputados estaduais.
- e) que for contrariada ou indevidamente aplicada em decisão judicial, caberá Mandado de Segurança ao Supremo Tribunal Federal que poderá cassar a decisão judicial questionada e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

18. (FGV/TJ MS/2024) Em razão da multiplicação de demandas, nos diversos quadrantes do país, envolvendo a interpretação de determinado comando constitucional a ser aplicado pelos municípios, instalou-se um debate, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município Beta, em relação à possibilidade, ou não, de ser requerida a edição de súmula vinculante, considerando a existência de uma relação processual, em que Beta figura como demandado, e na qual valores vultosos são objeto de discussão.

Após refletir sobre a matéria, o Procurador-Geral do Município Beta concluiu corretamente que:

- a) qualquer interessado na pacificação da interpretação de determinada temática, incluindo Beta, pode requerer a edição de súmula vinculante;



- b) somente os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade podem requerer a edição de súmula vinculante, não Beta;
- c) a súmula vinculante não pode ter por objeto a interpretação de comandos constitucionais que estejam em discussão em determinada relação processual concreta;
- d) Beta pode propor incidentalmente, no curso da relação processual referida na narrativa, a edição de súmula vinculante, o que não suspenderá o processo;
- e) a edição de súmula vinculante pode ser objeto de incidente processual, a ser acolhido, ou não, pelo juízo competente, que pode vir a submetê-lo ao Supremo Tribunal Federal.

19. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) Em determinada relação processual, o Tribunal Regional Federal X dispensou à lei federal interpretação diametralmente oposta àquela realizada pelo Tribunal Regional Federal Y. Ao tomar conhecimento desse fato, a parte, que não teve seus interesses atendidos pela interpretação realizada pelo Tribunal Regional Federal X, decidiu interpor o recurso cabível após o esgotamento da atividade jurisdicional por este último órgão.

A narrativa indica que a referida parte almeja que o seu recurso seja julgado pelo:

- a) Supremo Tribunal Federal;
- b) Conselho da Justiça Federal;
- c) Superior Tribunal de Justiça;
- d) Conselho Nacional de Justiça;
- e) Turma de Uniformização de Jurisprudência.

20. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de juiz federal, denegou a ordem por não identificar a violação de direito líquido e certo. Esse acórdão, ao ver do impetrante, era manifestamente contrário à ordem constitucional.

Nesse caso, é correto afirmar que, contra o referido acórdão:

- a) não é cabível a interposição de recurso;
- b) é cabível o ajuizamento de reclamação perante o Conselho Nacional de Justiça;
- c) é cabível a interposição de recurso a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- d) é cabível a interposição de recurso a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
- e) somente é cabível pedido de reconsideração endereçado ao próprio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

21. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) João, após regular processo judicial, foi condenado pela prática de crime político pelo órgão constitucional que tem competência



originária para conhecer da ação. Irresignado com a sua condenação, decidiu interpor recurso de fundamentação livre a ser julgado pelo tribunal competente.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a condenação de João resultou de decisão proferida

- a) por Juiz Federal, sendo que o recurso será julgado por Tribunal Regional Federal.
- b) por Juiz Federal, sendo que o recurso será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
- c) por Juiz Federal, sendo que o recurso será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- d) pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o recurso será julgado pelo próprio Tribunal.
- e) pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que o recurso será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

22. FGV/CVM/2024

Determinado juiz de direito, titular do órgão jurisdicional X, proferiu sentença, em lide envolvendo dois particulares, que foi considerada, por uma das partes, manifestamente dissonante da Constituição da República. Por tal razão, essa parte cogitou solicitar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anulasse a sentença e proferisse outra com estrita observância da sistemática constitucional.

Nesse caso, é correto afirmar que:

- a) caso constate que a decisão é manifestamente inconstitucional, o CNJ deverá atuar da forma pretendida pela parte;
- b) a análise da causa, pelo CNJ, somente pode acarretar a anulação da sentença, cabendo a juiz de direito diverso a prolação de outro ato decisório;
- c) o CNJ não possui competência para praticar os atos cogitados, devendo ser interposto recurso extraordinário contra a sentença, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
- d) o CNJ não possui competência para praticar os atos cogitados, somente sendo possível interpor o recurso cabível, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, após o esgotamento das instâncias ordinárias;
- e) cabe ao Tribunal de Justiça do Estado, não ao CNJ, julgar, em caráter definitivo, o recurso que venha a ser interposto pela parte, sendo que o Supremo Tribunal Federal somente realiza o controle concentrado de constitucionalidade.

23. FGV/TJ-RJ/2024

João, Juiz de Direito no Estado Alfa, proferiu sentença, em determinada relação processual, que foi desfavorável aos interesses de Antônio. Com o nítido objetivo de retaliação, Antônio ofereceu representação em face de João, perante o órgão competente do Tribunal de Justiça de Alfa, alegando que esse agente teria praticado infração disciplinar. Como o processo disciplinar instaurado em desfavor de João veio a ser arquivado, Antônio almejava que a matéria fosse revista pelo Conselho Nacional de Justiça.



Em razão dos termos dessa narrativa, é correto afirmar que

- a) a revisão cogitada por Antônio somente pode ter por objetivo a observância do devido processo legal, não podendo avançar sobre o mérito do caso concreto.
- b) o pedido de revisão deve ser formulado até um ano após a publicação, em órgão oficial, da decisão proferida pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.
- c) o Conselho Nacional de Justiça somente pode rever as decisões condenatórias proferidas em processo disciplinar, sendo possível fazê-lo a qualquer tempo.
- d) a revisão cogitada por Antônio somente é possível antes de exaurido o prazo prescricional para a apuração da infração disciplinar, contado da data da conduta.
- e) na hipótese de arquivamento do processo disciplinar, prevalece a autonomia administrativa dos Tribunais, não sendo possível a revisão de sua decisão pelo Conselho Nacional de Justiça.

24. FGV/TJ-SC/2024

Na comarca Alfa, de juízo único, em uma ação de cobrança na qual figuravam como partes João e Maria, o juiz de direito proferiu decisão, decidindo um incidente processual, que, ao ver desta última, seria contrária aos balizamentos estabelecidos pela ordem jurídica.

Ao consultar o seu patrono em relação à possibilidade de a decisão judicial ser reformada pelo Conselho Nacional de Justiça, foi corretamente informado a Maria que isso:

- a) não pode ser feito;
- b) pode ser feito antes do decurso de um ano;
- c) pode ser feito por meio de reclamação constitucional;
- d) pressupõe a interposição de recurso ao Tribunal de Justiça;
- e) exige que o valor da causa seja superior ao valor de alçada.

25. (FGV/TJ-AP/2024) Existem dois princípios constitucionais que são de extrema relevância para o estudo da organização administrativa, quais sejam, o princípio federativo e o princípio da separação de poderes. No âmbito desse último, a distribuição das funções entre os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo é realizada a partir do critério da preponderância, de modo que cada um deles exerce funções típicas e funções atípicas.

Nesse contexto, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, corresponde à função administrativa atípica do Poder Judiciário:

- a) o processamento de precatórios;
- b) o julgamento de uma ação civil pública;
- c) o registro dos atos concessivos de aposentadoria;
- d) a concessão da ordem em mandado de segurança;
- e) a invalidação de um ato administrativo do Poder Executivo, por meio de sentença.



26. (FGV/TJ-AP/2024) João, magistrado em atuação no primeiro grau de jurisdição no território do Estado Alfa, e Maria, magistrada em atuação no primeiro grau de jurisdição no território do Estado Beta, pretendiam realizar uma permuta.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, é correto afirmar, em relação à situação de João e Maria, que a permuta:

- a) somente é possível se forem magistrados de segundo grau de jurisdição, dentro do mesmo segmento de justiça;
- b) não é admitida, considerando que são magistrados em atuação no território de estados autônomos entre si;
- c) é possível entre magistrados do mesmo grau de jurisdição, qualquer que seja o segmento da justiça de um ou outro;
- d) somente é possível se forem magistrados de primeiro grau de jurisdição e de igual entrância, dentro do mesmo segmento de justiça;
- e) somente é possível se forem magistrados de primeiro grau de jurisdição e de igual entrância, ou de segundo grau, dentro do mesmo segmento de justiça.

27. (FGV/TCE-GO/2024) A Assembleia Legislativa do Estado Alfa recebeu projeto de lei, encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado, com o objetivo de regulamentar o pagamento de horas extraordinárias aos magistrados vinculados ao referido Tribunal.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o referido projeto, concluiu corretamente que

- a) o Estado Alfa tem competência legislativa para suplementar a legislação federal nessa temática.
- b) a matéria deveria ser disciplinada na Constituição Estadual, em simetria com o paradigma federal.
- c) por dizer respeito a matéria afeta aos magistrados, era necessária a apresentação de projeto de lei complementar.
- d) o Tribunal de Justiça carece de legitimidade para apresentar a proposição, e a Assembleia de competência para apreciá-la.
- e) se os servidores públicos do respectivo Estado fizerem jus ao referido pagamento, o respectivo regime jurídico deve ser aplicado subsidiariamente aos magistrados.

28. (FGV/TCE-GO/2024) Maria, estagiária em um escritório de advocacia, foi incumbida, por um advogado sênior, da obrigação de verificar as causas de natureza cível de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, de modo a identificar se competiria a esse órgão processar e julgar mandado de segurança a ser impetrado contra autoridade estadual.

Ao analisar a sistemática vigente, Maria concluiu corretamente que deveria pesquisar

- a) no Código de Processo Civil.



- b) na Constituição da República.
- c) na Constituição do Estado Alfa.
- d) na lei de organização e divisão judiciária.
- e) em resolução do Conselho Nacional de Justiça.

29. FGV/TJ-AP/2024

Maria, Ana e Antônio realizaram um debate em relação às características comuns aos recursos especial e extraordinário. Maria defendia que ambos deveriam ser processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ana sustentava que ambos exigiriam que a causa fosse julgada em única ou última instância. Por fim, Antônio observou que ambos poderiam ser interpostos, respectivamente, após o julgamento de recursos ordinários, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação aos argumentos de Maria, Ana e Antônio, que:

- a) todos estão errados;
- b) apenas o de Ana está certo;
- c) apenas o de Antônio está certo;
- d) apenas os de Maria e Ana estão certos;
- e) apenas os de Maria e Antônio estão certos.

30. FGV/TJ-SC/2024

O governador do estado Alfa, conforme dispunha o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, aplicou ao servidor João, ocupante de cargo de provimento efetivo, a sanção de demissão. Como João entendia que a decisão afrontava a ordem constitucional, pois, a seu ver, não teria tido acesso à parte da prova produzida em seu desfavor, decidiu impetrar mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa, o qual foi denegado, sendo exauridos os recursos cabíveis no âmbito dessa estrutura de poder.

Nessa situação, é correto afirmar que:

- a) não é possível a interposição de recurso para outra instância;
- b) é cabível a interposição de recurso ordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
- c) é cabível a interposição de recurso ordinário a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- d) somente é cabível a impetração de mandado de segurança no âmbito do próprio Tribunal de Justiça;
- e) é cabível a interposição de recurso extraordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.



31. (FGV/ISS-RJ/Fiscal de Rendas/2023) O Partido Político Alfa, com representação no Congresso Nacional, foi instado, por seus correligionários, a ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), considerando três situações que alegadamente eram colidentes com normas estruturantes da Constituição da República de 1988. Almejava-se o ajuizamento da ADPF para: (1) insurgir-se contra veto a projeto de lei ordinária aprovado pela Assembleia Legislativa, apostado por governador do Estado, que invocara argumentos descabidos para sustentar a inconstitucionalidade do projeto; (2) reconhecer a constitucionalidade da Lei estadual nº X, que não vinha sendo cumprida pelas estruturas orgânicas dos distintos Poderes sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988; e (3) impugnar decreto presidencial que concedera graça a um condenado em particular, por razões tidas como contrárias aos princípios regentes da atividade estatal.

Ao ser consultada, a assessoria de Alfa respondeu, corretamente, em relação à possibilidade de as situações descritas serem objeto de ADPF, que:

- a) todas podem ser objeto de ADPF;
- b) nenhuma delas pode ser objeto de ADPF;
- c) apenas as situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF;
- d) apenas as situações 1 e 2 podem ser objeto de ADPF;
- e) apenas a situação 3 pode ser objeto de ADPF.

32. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) A Associação de Produtores de Carros Autônomos, entidade de classe representante dos interesses de fabricantes de automóveis presentes em onze estados da Federação, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 3º da Lei Estadual nº X, do Estado Beta, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, por violação ao Art. 170 da Constituição Federal de 1988.

Após o recebimento das informações do Governador do Estado e da Assembleia Legislativa, bem como das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, antes da inclusão do processo em pauta, a Associação requereu o aditamento da petição inicial, para que seja igualmente declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da mesma Lei Estadual nº X.

Diante do caso acima, é correto afirmar que

- a) a Associação é parte ilegítima para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a presença da entidade de classe em, pelos menos, 15 (quinze) estados da Federação para que seja considerada como de âmbito nacional.
- b) não é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.
- c) a Associação detém capacidade postulatória, pelo que a assistência por advogado na hipótese é facultativa, assim como a procuração eventualmente outorgada ao patrono poderá lhe conferir poderes genéricos para propor ação perante o STF.



d) a via eleita pela Associação é incabível, pois a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) não se presta ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais em face da Constituição Federal de 1988.

e) Por se tratar de pedido de aditamento formulado antes da inclusão do processo em pauta de julgamento, o pleito deverá ser deferido, renovando-se os pedidos de informações e as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

33. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Joana, Andrea e Maria, estudiosas do direito constitucional, travaram intenso debate a respeito das características das súmulas vinculantes.

Joana defendia que a propositura de sua edição sempre ocorre em caráter objetivo, jamais de modo incidental a uma relação processual. Andrea, por sua vez, ressaltava que o uso da reclamação, na hipótese de inobservância da súmula vinculante pela autoridade administrativa, pressupunha a apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias do Judiciário e o seu correlato esgotamento. Maria, por fim, defendia que, identificada a contrariedade à súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal cassará a decisão judicial impugnada e julgará o caso em conformidade com o referido paradigma vinculante.

Inês, instada a analisar as posições de Joana, Andrea e Maria, concluiu corretamente que

- a) todas estão certas.
- b) todas estão erradas.
- c) apenas Joana está certa.
- d) apenas Joana e Andrea estão certas.
- e) apenas Andrea e Maria estão certas.

34. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) No corrente ano, João, Juiz de Direito que atua em uma relação processual na qual eram partes o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), autarquia federal, e segurado, praticou um ato que, ao ver daquele, era ilegal e arbitrário, o que levou à impetração de mandado de segurança perante o Tribunal Regional Federal da respectiva Região. Este Tribunal, por sua vez, ao proferir acórdão denegando a ordem, ainda ao ver do INSS, teria atuado de maneira manifestamente contrária à ordem constitucional, o que resultou na interposição do recurso cabível ao Superior Tribunal de Justiça, que reformou o acórdão recorrido e deferiu a ordem.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação à competência dos órgãos jurisdicionais, que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação ao Juiz de Direito.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao Tribunal Regional Federal.
- d) somente apresenta irregularidade em relação ao Superior Tribunal de Justiça.
- e) somente apresenta irregularidade em relação ao Juiz de Direito e ao Tribunal Regional Federal.



35. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Maria, bacharel em direito recém-formada, tinha o sonho de ocupar o cargo de Juiz de Direito. Após analisar a sistemática constitucional afeta ao tempo de atividade jurídica exigido para o ingresso na carreira da magistratura, concluiu corretamente que são exigidos

- a) até três anos de atividade jurídica, conforme venha a ser estabelecido no edital do respectivo certame.
- b) três anos de atividade jurídica, a serem comprovados no momento da inscrição preliminar no concurso público.
- c) no mínimo três anos de atividade jurídica, a serem comprovados no momento da inscrição definitiva no concurso público.
- d) três anos de atividade jurídica, a serem necessariamente comprovados no momento da posse no cargo, quando se avaliará a capacidade de exercício da função.
- e) no máximo três anos de atividade jurídica, a serem comprovados no momento da posse, assegurada a liberdade de conformação do legislador em sede de lei complementar.

36. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Maria, Juíza de Direito titular do juízo único da Comarca Alfa, entrou em gozo de licença médica. João, Juiz de Direito Substituto, foi designado para responder pelo referido juízo. Três meses depois, o órgão competente do Tribunal de Justiça fez cessar a referida designação de João, sem ouvi-lo previamente, e o designou para atuar no juízo único da Comarca Beta. Joana, também Juíza de Direito Substituta, foi designada para atuar no órgão jurisdicional titularizado por Maria, que continuava em gozo de licença médica.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação à cessação da designação de João para substituir Maria, que

- a) foi irregular, considerando a afronta à garantia da inamovibilidade.
- b) como a garantia da inamovibilidade somente alcança o Juiz de Direito titular, a cessação da designação de João não foi irregular.
- c) a cessação da designação de João somente seria irregular, por afronta à inamovibilidade, caso a designação tivesse sido realizada por período previamente estabelecido.
- d) tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Pleno do Tribunal de Justiça, por maioria simples, poderiam determinar a cessação da designação de João.
- e) a cessação da designação de João somente poderia ser determinada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, o que exigiria motivo de interesse público, pelo voto da maioria absoluta.

37. (FGV/ALE-MA/2023) Determinada associação de Municípios, em uma assembleia ordinária, constatou que, na quase totalidade dos entes municipais que a integravam, foi editada uma lei cujo teor era rotineiramente reproduzido em cada um desses entes. Aqueles que ainda não tinham editado lei similar, estavam prestes a fazê-lo, já que o processo legislativo se



encontrava em curso. Apesar de a constitucionalidade dessas leis ser defendida por muitos juristas, diversos juízes e tribunais estavam se negando a aplicá-las, sob o argumento de incompetência dos Municípios para legislar sobre a matéria. Isto ocorria apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido a inconstitucionalidade de leis editadas pela União e pelos Estados a respeito da matéria, ressaltando se tratar de competência municipal.

Em razão desse debate, o Procurador-Geral do Município Alfa solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de o Município requerer a edição de uma súmula vinculante sobre a matéria, pois, em determinada relação processual, caso fosse reconhecida a inconstitucionalidade de lei similar, seria grande o prejuízo que seria causado à edibilidade.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o objetivo alvitado pelo Procurador-Geral do Município.

- a) não é possível, pois a súmula vinculante não pode ter por objeto a discussão de direito municipal.
- b) é possível, o que deve ser feito incidentalmente ao curso do processo em que o Município Alfa é parte.
- c) não é possível, pois somente os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade podem fazê-lo, mas é cabível a reclamação.
- d) não é possível, pois a súmula vinculante deve ser editada em caráter abstrato, baseada em decisões pretéritas, estando dissociada de uma controvérsia atual.
- e) é possível, sendo a proposição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal caso o juízo competente reconheça a relevância da controvérsia para a relação processual.

38. (FGV/TJ-SE/2023) João, juiz de direito no Estado Alfa, respondeu a processo administrativo disciplinar, sendo a decisão a respeito de sua condenação ou absolvição de competência do Pleno do Tribunal de Justiça a que está vinculado.

Para que João possa ser considerado culpado pela prática da infração disciplinar que lhe é imputada, a condenação:

- a) pode ocorrer por maioria simples dos membros do colegiado;
- b) exige a maioria absoluta dos membros do colegiado;
- c) exige a maioria de três quintos do colegiado;
- d) exige a maioria de dois terços do colegiado;
- e) exige a maioria dos presentes à sessão.

39. (FGV/ALE-MA/2023) Irresignado com a decisão que indeferiu o seu requerimento administrativo, um servidor público estadual impetrou mandado de segurança perante o órgão fracionário competente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa. A ordem foi deferida, sendo afastada, pelo órgão fracionário, não pelo pleno do Tribunal de Justiça, a incidência, no caso concreto, da lei estadual que embasara a decisão administrativa e que disciplinava a temática.



A procuradoria do ente público, ao analisar esse proceder, concluiu corretamente que ele era

- a) irregular, considerando que caberia ao pleno do Tribunal de Justiça se manifestar sobre a não aplicação da lei estadual no caso concreto.
- b) regular, pois a incidência, ou não, de uma lei no caso concreto, é análise ínsita à função judicante, podendo ser realizada por qualquer órgão jurisdicional.
- c) regular, considerando que o juízo de incidência não se confunde com o juízo de constitucionalidade de uma lei, devendo ser realizado pelo órgão fracionário.
- d) irregular, considerando que a lei estadual, enquanto estiver em vigor, não pode ter a sua incidência afastada por nenhum órgão jurisdicional, sob pena de mácula à separação dos poderes.
- e) regular, salvo se algum interessado requereu, previamente, que o pleno do Tribunal de Justiça fosse instado a se pronunciar a respeito da incidência da lei estadual no caso concreto.

40. (FGV/ALE-MA/2023) Mathias, por convicção política e filosófica, entende que determinada conduta tipificada pela lei brasileira como crime de menor potencial ofensivo deveria ser descriminalizada. Mathias sabe que há intenso debate sobre a inconstitucionalidade da referida lei, mas ainda não há posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito. Assim, Mathias resolve incidir nesta conduta, vindo a ser processado perante o Juizado Especial Criminal competente, sendo, ao fim, proferida sentença condenatória.

Nesse caso, assinale a afirmativa correta.

- a) Mathias poderá se valer de reclamação constitucional perante a Turma Recursal para pleitear a inconstitucionalidade da norma penal.
- b) A inconstitucionalidade da norma penal somente poderá ser declarada por maioria absoluta dos Juízes em exercício nas Turmas Recursais do Estado respectivo.
- c) Mathias poderá se valer de reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal para pleitear a inconstitucionalidade da norma penal.
- d) A arguição de inconstitucionalidade da lei penal depende de suscitação de incidente próprio a ser encaminhado ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do respectivo Tribunal.
- e) A inconstitucionalidade da norma penal pode ser reconhecida pela Turma Recursal, no julgamento de apelação, sem aplicação da cláusula de reserva de plenário.

41. (FGV/TJ-BA/2023) João, estagiário do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, recebeu a incumbência, do seu superior hierárquico, de identificar se determinada matéria de natureza cível se inseria, ou não, no rol de competências do Tribunal de Justiça.

Ao solicitar que lhe fosse informado em que diploma normativo estavam previstas essas competências, foi corretamente explicado a João que ele deveria consultar o(a):

- a) Constituição Estadual;
- b) Código de Processo Civil;



- c) Constituição da República de 1988;
- d) lei de organização e divisão judiciárias;
- e) lei complementar estadual fixadora dessas competências.

42. (FGV/RFB/2023) A partir de proposta elaborada unilateralmente por técnicos do Poder Executivo, o Governador do Estado Alfa tornou público o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro X e o encaminhou ao Poder Legislativo. O processo legislativo foi célere e dele resultou a LDO para o exercício financeiro X. O Poder Judiciário do Estado Alfa, que considerara baixos os limites estabelecidos na LDO, submeteu sua proposta orçamentária anual ao Governador do Estado, com observância desses limites. Este último agente, ao integralizar o projeto de lei orçamentária anual (PLOA), promoveu pequena redução na proposta do Poder Judiciário, o que, a seu ver, era necessário para preservar o equilíbrio orçamentário, considerando o elevado risco de não realização de parte da receita estimada para o exercício financeiro X.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

- a) foram praticadas duas irregularidades em relação ao Poder Judiciário, pois ele não participou, conjuntamente com as demais estruturas de poder, da definição dos limites estipulados na LDO, e a sua proposta, embora harmônica com a LDO, foi alterada pelo Poder Executivo ao encaminhá-la ao Legislativo.
- b) não foi praticada irregularidade em relação ao Poder Judiciário, pois a LDO é de iniciativa privativa do Governador do Estado, somente havendo obrigação de ser ouvido o Poder Judiciário em relação ao PLOA, o que foi feito, cabendo ao Poder Executivo zelar pelo equilíbrio orçamentário.
- c) foi praticada uma única irregularidade em relação ao Poder Judiciário, consistente no encaminhamento da PLOA, pelo Governador do Estado, abrangendo aquela estrutura, quando o correto seria a mera ciência, cabendo ao Poder Judiciário realizar tal encaminhamento.
- d) foi praticada uma única irregularidade em relação ao Poder Judiciário, pois as alterações promovidas em sua proposta pelo Poder Executivo deveriam ter sido antecedidas de comunicação, somente sendo possível a alteração unilateral caso não houvesse correção.
- e) foi praticada uma única irregularidade em relação ao Poder Judiciário, consistente na alteração da proposta pelo Poder Executivo, embora tenham sido observados os limites estabelecidos na LDO

43. (FGV/TCE-ES/2023) A Constituição do Estado Alfa, ao tratar do respectivo Tribunal de Justiça, dispôs sobre a constituição do seu Órgão Especial, considerando que o referido órgão contava com mais de vinte e cinco julgadores. Além disso, definiu as competências que seriam exercidas pelo Tribunal Pleno e pelo Órgão Especial.

À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República de 1988, é correto afirmar que a referida disciplina é:



- a) inconstitucional, considerando que o Órgão Especial deve ser criado pelo Regimento Interno, cabendo ao Tribunal Pleno definir que competências devem ser delegadas;
- b) inconstitucional, considerando que o Órgão Especial, pelas próprias razões que justificam a sua criação, deve ter competências idênticas às do Tribunal Pleno;
- c) inconstitucional, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado Alfa não tem o número mínimo de membros que autorize a constituição do Órgão Especial;
- d) constitucional, desde que a proposta tenha sido encaminhada pelo Tribunal de Justiça, após prévia aprovação do Tribunal Pleno;
- e) constitucional, considerando que as competências do Tribunal de Justiça devem ser definidas na Constituição Estadual.

44. (FGV/TCE-ES/2023) Joaquim, hoje com 37 anos, sofreu um acidente de carro que o deixou com uma deficiência física. Recebeu uma indenização por invalidez da União Federal, fundada em responsabilidade civil, após ganhar uma ação judicial, cujo valor ultrapassa R\$ 100.000,00.

Após o trânsito em julgado, é correto afirmar que o pagamento da indenização será feito através de:

- a) precatório, sendo que receberá após as preferências por não se tratar de verba alimentar;
- b) precatório, tendo preferência sobre todos os demais débitos, por se tratar de verba alimentar de pessoa com deficiência;
- c) precatório, sendo verba alimentar, mas não tendo preferência sobre os débitos com pessoas maiores de 60 anos e portadores de doença grave, sem parcelamento;
- d) Requisitório de Pequeno Valor (RPV), por ser inferior a 100 salários mínimos;
- e) precatório, parcelado em três anos, sendo verba alimentar, mas não tendo preferência sobre os débitos com pessoas maiores de 60 anos e portadores de doença grave.

45. (FGV/ALEMA/2023) O Estado Alfa editou a Lei nº X, dispondo que os contratos de concessão em vigor, afetos à prestação do serviço local de gás canalizado, seriam prorrogados por dois anos. De acordo com a justificativa apresentada, foi esclarecido que o objetivo da prorrogação era o de viabilizar a realização de estudos destinados à alteração do modelo de exploração do serviço.

À luz da sistemática constitucional vigente, é correto afirmar, em relação a essa narrativa, que a Lei nº X

- a) incursionou em temática afeta à competência legislativa municipal.
- b) somente pode vir a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade.
- c) somente pode ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, por não se tratar de lei em sentido material.



d) não pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por se tratar de lei de efeitos concretos.

e) pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a ser ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, por se tratar de lei em sentido formal.

46. (FGV/CGE SC/2023) Joana, estudante de direito, solicitou que Ana, sua colega, lhe explicasse algumas características das competências recursais do Supremo Tribunal Federal. De acordo com Ana:

1. os recursos de competência do Supremo Tribunal Federal são apenas os de fundamentação vinculada;

2. nenhuma sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância pode ser objeto de recurso a ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal; e

3. acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores não podem ser objeto de recurso direcionado ao Supremo Tribunal Federal.

Clovis, professor de Direito Constitucional, ao ouvir as afirmações de Ana, concluiu corretamente que

A) todas estão certas.

B) todas estão erradas.

C) apenas a informação 2 está errada.

D) apenas as afirmações 2 e 3 estão erradas.

E) apenas as afirmações 1 e 3 estão erradas.

47. (FGV/ALEMA/2023) Os integrantes de certa Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão estão analisando a viabilidade de ajuizamento de ações voltadas para as seguintes situações distintas:

I. a tutela do direito dos servidores do Poder Legislativo estadual, em decorrência de ato considerado ilegal que impactou nas respectivas remunerações, ensejando grande insatisfação dos mencionados agentes públicos;

II. a defesa de prerrogativas institucionais da Assembleia, relacionadas ao devido processo legislativo.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que a Assembleia Legislativa

a) tem personalidade jurídica própria de direito público, de modo que tem capacidade para ajuizar ambas as demandas.

b) tem personalidade jurídica própria de direito privado, o que justifica a sua capacidade para o ajuizamento de ambas as demandas.



- c) não tem personalidade jurídica própria, tampouco capacidade processual para o ajuizamento de nenhuma das demandas.
- d) não tem personalidade jurídica própria, mas possui capacidade processual para o ajuizamento de demanda para tutelar o direito de seus servidores.
- e) não tem personalidade jurídica própria, reconhecendo-se-lhe, contudo, capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais.

48. (FGV/TJ SE/2023) Ana, servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, se deparou com um mandado de segurança, de competência originária de uma Câmara Cível, no qual a ordem fora denegada. Ao ver do impetrante, a decisão fora manifestamente contrária à ordem constitucional, o que o levou a interpor o recurso cabível para que a causa fosse reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O recurso que o impetrante irá interpor é o(a):

- a) recurso especial;
- b) recurso ordinário;
- c) recurso de apelação;
- d) recurso extraordinário;
- e) reclamação constitucional.

49. (FGV/ALEMA/2023) O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Alfa praticou ato que, ao ver do Deputado Estadual João, era manifestamente contrário à Constituição Estadual e ao Regimento Interno da Casa Legislativa, o que o levou a impetrar mandado de segurança perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça. A ordem, no entanto, foi denegada com base em um argumento manifestamente contrário à Constituição da República.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, em sendo preenchidos os demais requisitos exigidos

- a) não é cabível a interposição de recurso a nenhum tribunal nacional, considerando que as normas discutidas na impetração têm natureza estadual.
- b) pode ser interposto recurso especial, a ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- c) pode ser interposto recurso extraordinário, a ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) pode ser interposto recurso ordinário a ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- e) pode ser impetrado mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal.



GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 42. A |
| 2. A | 43. A |
| 3. C | 44. B |
| 4. B | 45. E |
| 5. C | 46. B |
| 6. C | 47. E |
| 7. C | 48. B |
| 8. B | 49. D |
| 9. A | |
| 10. E | |
| 11. A | |
| 12. E | |
| 13. C | |
| 14. A | |
| 15. D | |
| 16. B | |
| 17. C | |
| 18. D | |
| 19. C | |
| 20. C | |
| 21. B | |
| 22. D | |
| 23. B | |
| 24. A | |
| 25. A | |
| 26. E | |
| 27. D | |
| 28. C | |
| 29. B | |
| 30. C | |
| 31. C | |
| 32. B | |
| 33. B | |
| 34. A | |
| 35. C | |
| 36. A | |
| 37. B | |
| 38. B | |
| 39. A | |
| 40. E | |
| 41. A | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.